ښځه او حقوق ئې

نجلۍ او نکاح ئې

اسلام څه وايي؟

غربپالي مېرمني څه غواړي؟

حکمتيار

فهرست

عنوان **صفحه**

مقدمه ۱
آیا د نکاح لپاره یوازي د زوجینو توافق کافي دئ؟ ۹
په نکاح کي د جانبینو توافق شرط دئ ۱۶
آیا په ازدواج کي د ولي موافقه د ښځي پر آزادۍ تېری دئ؟ ۱۹
د ژوند همسفر په احتیاط او دقت سره انتخاب کړئ ۲۰
د مجردو ځوانانو او پېغلو په اړه د چارواکو دیني دنده ۲۲
د تصرف لپاره بلوغ شرط دئ که رشد؟ ۲۹
د ښځي او مېړه حقوق یو پر بل ۳۷
آیا مېړه حق لري خپله مېرمن ووهي؟ ۳۹
د زوجینو تر منځ په کورنیو چارو کي د مشورې سپارښتنه ۴۵
د کورنۍ اهمیت ۴۶
د کور حرمت ۴۸
څوک به د کورنۍ مدیر او قیم وي؟ ۵۴
آیا تر یوې مېرمني زیاتي ښځي درلودل جرم دئ؟ ۵۸
ولي د طلاق واک نارینه ته سپارل شوی؟ ۶۷

کونډي او حقوق ئې ۶۹
کونډي او مطلقه مېرمني د خپل مېړه د انتخاب حق لري..... ۷۰
د مېړوښو په اړه د اسلام لارښوونه ۷۳
آيا زنا او لواطت په خپل ذات کي جرم نه دئ؟..... ۷۸
له زاني او زانيه سره د نکاح حکم ۱۱۲
نامحرم سړي او نامحرمي ښځي ته کتل ۱۱۴
له نامحرم سره خلوت ۱۳۳
د جنسي شذوذ انتهاء او بدي پايلي..... ۱۳۴
د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحيت دئ؟..... ۱۳۸
ولي په گواهي کي دوه مېرمني له يوه نارينه سره برابري دي؟ .. ۱۴۹
ولي لور ته د زوی په پرتله نيمايي ميراث ورکول کېږي؟ ۱۵۱
اسلام او مرييتوب ۱۵۴
غرب او د ښځو حقوق..... ۱۵۸

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمه

په دې وروستيو کي د (قانون منع خشونت عليه زنان) تر نامه لاندي يوه سپېره، کچه او زمورږ د مؤمن ولس د معتقداتو ضد ليکنه په څو پاڼو او مادو کي ولسي جرګې ته د تصويب لپاره وړاندي شوه، دا ليکنه څلور کاله وړاندي په ۱۳۸۸کال کي د کابل حکومت جمهور رئيس له لوري د قانون په توګه توشيح شوې، اړوند ادارو ته د تعميل لپاره لېږل شوې، په تېرو څو کلونو کي د نافذ قانون په توګه مراعات شوې او له مخي ئې ځينو ته سزاګاني ورکړی شوې!! د دې سپېرې ليکني ګڼ شمېر مادې د اسلام د صريحو احکامو خلاف، د افغان ولس د غوره او منل شوو دودونو ضد او د هغه قانون مغاير دي چې د کابل امريکايي حکومت ئې د اساسي قانون په نامه يادوي!!

دا قانون نه يوازي د محتوی له پلوه ډېر ډېر پرېوتی او د افغان مسلمان ولس د معتقداتو، عنعناتو، دود دستور، او افغاني فرهنګ او کلتور مغاير دئ بلکي الفاظ او د الفاظو ترکيب ئې هم رکيک، غيرمعياري، کچه، د رسمي قاموس او ملي ترمينالوژي خلاف او وارداتي دي. ګڼ شمېر مادې

ئې په څرګنده توګه له صریحو اسلامي اصولو سره تضاد او تعارض لري. د جمهور رئیس له لوري د دې قانون توشیح ښیي چې د کابل لاس پوڅی حکومت څومره ذلیل، پردی واک، د اسلام، ملي هویت او افغاني کلتور په وړاندي څومره بې باک او بې پروا او د خپلو حامیانو د ارضاء لپاره څنګه هر کار ته چمتو او لاس پر سینه ولاړ دئ!!

د هغو ناولو څېرو جسارت د حیرانتیا وړ دئ چې دا سپېرې پانې ئې د قانون په توګه وړاندي کړې دي، هغه ئې منلې دي، لاس لیک کړې ئې دي، او ځینو بې وزلو او مظلومانو ته ئې د دې قانون مطابق سزاګاني ورکړې دي. د دې قانون په وړاندي د هغو څېرو سکوت او رضایت او په دې څلورو کلونو کې د هغه په ضد له څه ویلو ډډه کول هم د حیرانتیا وړ دئ چې ځان ته مسلمان وایي او د کابل مرتد لاس پوڅي امریکایي حکومت ته د اسلامي حکومت نوم ورکوي!!

دا قانون په اصل کې د اسلام په ضد د صلیبي ښکېلاک د کرکجن پراخ فرهنګي او تبلیغاتي جنګ یوه بله بېلګه ده، هدف ئې نه د ښځو د حقوقو تأمینول دئ، نه د دې مظلومې ټولنې ژغورنه او نه د دوی په خلاف د تشدد مخنیوی، په دې سپېرو پانو سره ئې یوازې دا هڅه کړې چې د ښځو د ځینو اسلامي حقوقو او وجائبو او په دې اړه د اسلام د ځینو اصولو او لارښوونو په اړه پوښتنې راولاړې کړې او هغه د ښځو د انساني حقوقو او عدالت خلاف وښیي، دا ئې د تشدد بارز او څرګند موارد ګڼلي: نارینه ته تر یوې ښځې د زیاتو نکاح کولو حق، د ښځې د پلار او بل ولي موافقه په

نکاح کي ضروري ګڼل، د نارینه قیمومیت په کورنۍ کي، خاوند ته دا حق ورکول چې خپله میرمن د نشوز او اعراض په صورت کي وهلی شي، له کوره د میرمني په وتلو کي د میړه د موافقې لزوم، له نامحرم سره د میرمني له خلوت او یوازي لیدلو ممانعت، د طلاق حق یوازي میړه ته ورکول،... په قانون منع خشونت علیه زنان کي نه یوازي دغو مواردو ته د جرم په سترګه کتل شوي بلکي عامل ئې د سزا مستحق ګڼل شوی!!

د دې قانون مسوده د یوې امریکایي میرمني له لورې وړاندي شوې او ژباړه ئې د یوه ایراني له لورې شوې، په ژباړې کي ئې ګڼ شمیر داسي ایراني اصطلاحات راغلي چې زمونږ د ملي ترمینالوژي خلاف دي، چې څو بېلګې ئې دا دي: استان کابل د ولایت کابل پر ځای، دادستاني د څارنوالي پر ځای، دادګاه د محکمې او قضاء پر ځای، رئیس دادګاه اختصاصي خانواده د محکمه اختصاصي خانواده پر ځای، معاون وزارت بهداشت د معین وزارت صحت پر ځای، معاون وزارت دادګستري د معین وزارت عدلیه پر ځای، معاون وزارت امور کشور د معین وزارت داخله پر ځای، معاون وزارت آموزش و پرورش د معین وزارت معارف پر ځای، وظایف وزارت بهداشت عمومي د وظائف وزارت صحت عامه پر ځای، وظایف وزارت کشور د وظائف وزارت داخله پر ځای، وظایف وزارت دادګستري د وظائف وزارت عدلیه پر ځای، تدابیر پیشګیرانه د تدابیر احتیاطي پر ځای، کوتاه مدت د قصیر المدت پر ځای، مجلس نمایندګان د ولسي جرګې پر ځای، به علاوه واګذاري د علاوه بر واګذاری پر ځای او ډېر

نور.... دا اصطلاحات په يوه قانون کي کارول خو آخوا ته پرېږدئ په مطبوعاتو کي د هغوی کارول هم د قانون خلاف عمل او د پردي فرهنګ تحميلولو شرمناکه هڅه ده. متأسفانه ځيني چي په خپله غولېدلي او د نورو غولولو هڅه کوي وايي: دا الفاظ په ايراني فارسي او افغاني دري کي شريک دي نو ځکه ئې کارول مانع نه لري، په داسي حال کي چي دا يوه مغالطه ده، استان يو ايراني خاص نوم دئ چي د ولايت لپاره وضع شوی، وزارت کشور يو خاص ايراني نوم دئ چي د داخله وزارت لپاره وضع شوی او همداسي ټول نور اصطلاحات، پوښتنه دا ده چي تاسو له دې پرته چي ايراني فرهنګ رائج او ايرانيان ارضاء کړئ بله څه موخه درلودی شئ او کوم مجبوريت دې ته اړ کړي يئ؟ ولي مروج افغاني نومونه پرېږدئ او نامأنوس پردي نومونه کاروئ؟ کاش تاسو يوازي پښتو نومونه دري ته اړولی، تاسو خو ټولو افغانانو ته منلي او پېژندل شوي عربي الفاظ هم ايراني ته اړوئ!!

د ۱۳۹۲ کال د جوزا په مياشت کي دا سپېړې پاڼي ولسي جرګې ته د بحث او تصويب لپاره وړاندي شوې، ولي وړاندي شوې، چا وړاندي کړې، موخه ئې څه ده، دا هغه پوښتني دي چي ډېر ژر به ئې حقيقت جوت شي. د ولسي جرګې په غونډي کي هغو مېرمنو په ډېر جسارت سره له دې قانون دفاع کوله چي د يوناما د سوټې په زور ولسي جرګې ته رسول شوې دي، دوی ويل: دا قانون د جمهور رئيس له لوري توشيح شوی، عملاً نافذ دئ، او دې ته ضرورت نشته چي په ولسي جرګې کي تر بحث لاندي ونيول

شي. ځينو ئې ويل: که دا قانون لغو شي نو نه يوازي زمورږ د تېرو دولسو کلونو لاسته راوړني به په اوبو لاهو شي بلکي د ټولو غربي هېوادو مرستي به هم بندي شي!! دا ګواښ په لومړي سر کي د هغي امريکايي مېرمني له لوري په رسنيو کي څرګند شو چي د دغه قانون لومړنۍ مسوده د هغې له لوري وړاندي شوې او هغو افغاني مېرمنو ته سپارل شوې چي امريکايانو د ښځو د حقوقو د مدافعينو په نامه ګمارلې دي، د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکي مون هم د دې قانون ملاتړ وکړ او د کابل حکومت چارواکي ئې وګواښل چي د دې قانون د لغو په صورت کي به د مرستندويو هېوادو غبرګون سخت وي!! د ولسي جرګې دننه او بهر ځينو استازو، علماوو، خطيبانو، استادانو، ليکوالانو، مېرمنو، محصلينو او ځوانانو مثبت او منفي عکس العملونه درلودل، غربپالو څېرو، په غربي هېوادو پوري تړلو خبري او تصويري رسنيو د دې قانون په حمايت کي او د هغو کړيو د دريځ په رد کي پراخي تبصرې درلودې چي دا قانون ئې د اسلام خلاف ګڼلی. ما د ځينو مؤيدينو او مخالفينو نظريات د رسنيو له لاري اورېدلي، د ځينو اسلامپالو شخصيتونو دريځ او غبرګون مي په زړه پوري او د قدر وړ موندلی، خو هغه مي کافي او شافي نه دئ انګېرلی، ښايي د هغو محدوديتونو له کبله چي پر دغو رسنيو لګول شوي او د دغو رسنيو د هغه مأموريت له مخي چي ورپه غاړه دئ د دې قانون د مخالفينو آراء په سمه او صحيح توګه نه دي منعکس شوي، دا راته ضروري وبرېښېده چي په دې اړه لږ تفصيلي بحث وشي. په مقدمه کي ئې څو عرائض لرم:

۱- که تاسو په هېواد کي مزدوري غربپالې خبري او تصويري رسنۍ تعقيب کړې وي، هغه چې د هېواد له اشغال وروسته رامنځته شوې، شمېر ئې نږدې پنځوس تلويزيوني شبکو، يوسل پنځوس راډيوګانو او زر نشريو ته رسېږي او نه نوي سلنه ئې د بهرنيو له لوري تمويل او توجيه کېږي، خپروني ئې د پردیو د ګټو پر محور څرخي، ځوانان د اخلاقي فساد، له دين بغاوت، له خپل ملي هويت پردي توب، له منلو افغاني دودونو سره دښمنۍ ته بلي، موسيقي، نڅا، ګنده سندري، بربنډ او د اخلاق ضد غربي، هندي او ترکي سيريالونه خپرول، قمار، شراب او نورو ګنده کارونو ته د ځوانانو تشويق، د دغو رسنيو محوري خپروني دي، مأموريت ئې دا دئ چې د افغان ولس نوی نسل په ځانګړې توګه مېرمني تر فکري او اخلاقي يرغل لاندي ونيسي، له خپل سپېځلي ديني هويت او ملي دود دستور ئې لرې او د پردیو سپک او مبتذل تقليد، غلامۍ او مرييتوب ته ئې چمتو کړي. ډېرى خبريالان او تحليلګران ئې کمونيستان، بې هويته غربپال او دين دښمن ملحدين دي، قومي، ژبني، سمتي او مذهبي اختلافات راولاړوي، د مېرمنو په اړه دا وينا چې افغانستان دوی ته ستر زندان دئ، له خپلو انساني حقوقو محرومي دي، په کورنۍ کي تر تشدد لاندي دي، او دا ټول نه د دې لپاره چې د ښځو انساني حقوق تأمين شي بلکي د دې لپاره چې هغوی د غربي ګنده فرهنګ منلو ته چمتو کړي، دا صحيح ده چې په ډېرو مواردو کي افغان ښځې له خپلو انساني او اسلامي حقوقو محرومي دي، خو څومره امتيازات چې اسلام ښځو ته ورکړي په هيڅ دين، مذهب او نظام کي ئې

نشو موندلی، څومره چې په افغانستان کې بښځو ته په درنه سترګه کتل کېږي نه ئې په اروپا کې بهلګه موندلی شو او نه په امریکا کې، افغان نارینه تر بښځو زیات له محرومیتونو سره مخامخ دي، نارینه ته هم د واده مهر، ولور او نور مصارف ورپه غاړه دي، هم د خپلې مېرمني او اولاد مصارف، باید شپه ورځ کار وکړي چې د دغو مصارفو له عهدې ووځي، که په داخل کې کار ونه مومي پاکستان او ایران ته ځي، شاقه کارونه کوي، نیول کېږي، ځورول کېږي، وژل کېږي، کړاوونه ګالي چې د خپلې مېرمني او کورنۍ جامه، خوراک او دوا درمل برابر کړي، دا ټول کړاوونه د نارینه په غاړه وي، یو نیم ملیون افغانان په شهادت ورسېدل، له ډېرو کونډې او یتیمان پاته شول، خو ټول د خپلوانو په غېږ کې وپالل شول، له ټولو هغو اقتصادي ستونزو سره سره چې افغانان ورسره مخامخ دي، هرچا دا د خپلو اسلامي او افغاني اخلاق او غیرت خلاف او د مروت منافي خبره ګڼله چې د کورنۍ کونډه او یتیم ئې سؤال ته اړ شي، که داسې حالت په کوم اروپایي هېواد راغلی وی خدای خبر چې کونډې او یتیمان به ئې له کوم دردناک برخلیک سره مخامخ شوي وو، دا نن او په دې یویشتمي پېړۍ کې، د اروپا او امریکا په هر لوی بښار کې په زرګونو بښځې د خپل عزت خرڅولو له لارې خپل معیشت تأمینوي، یوازې د لندن په بښار کې اویا زره مېرمني؛ دې ګنده او د انساني فطرت خلاف کار ته اړې شوې او دولت ته د خپلو عوائدو کمیشن ورکوي!!

۲- د دغو مزدورو رسنیو په لومړیتوبونو کې څو سپېره او کرکجن موارد

په څرګنده توګه تر سترګو کېږي: ۱- هغه څه غندل چې دوی ئې د مرد سالاري په نامه یادوي او هدف ئې د نارینه قیمومیت او مدیریت په کورنۍ کې غندل او ختمول او د کورنیو افغاني جوړښت له منځه وړل دي، ۲- نڅا، سندرو، شراب، قمار، بربنډتوب، اسلامي اصولو ته شا کولو او ملي دودونه په لګته وهلو ته د مېرمنو هڅول، ۳- د مبتذلو غربي، ترکي او هندي فیلمونو له لارې د الحادي او دین دښمن غربي فرهنګ په ګنده خم کې د مېرمنو رنګول، ۴- اسلام او زمور ملي عنعنات د هغو ستونزو اصلي عامل ګڼل چې ولس په عامه توګه او افغان مېرمني په ځانګړې توګه ورسره مخامخ دي، ۵- د مېرمنو په ضد هغه تاو تریخوالی چې منشأ ئې جهل او له اسلامي لارښوونو لرې والی دئ اسلام ته منسوبول او دا په داسي حال کې چې دغه تاو تریخوالي له هغه وروسته پراخ ابعاد غوره کړل چې زمور هېواد صلیبي ځواکونو اشغال کړ او دغه رسنۍ ئې د اخلاقي فساد خورولو لپاره رامنځته کړې، د همدغو له کبله وو چې په هېواد کې په پراخه پیمانه د نیشه ئي توکو د کر او تولید لړۍ پیل شوه؛ په شرابو او مخدره موادو د ځوان نسل په ځانګړې توګه د افغاني مېرمنو رورۍدي کېدو لړۍ پیل شوه، او په همدې تناسب د مېرمنو له لوري د ځان وژنو کچه په بې سابقه توګه لوړه ولاړه، کورنی تاو تریخوالی زیات شو، په ناموسي قتلونو کې زیاتوالی رامنځته شو، د طلاقونو او د کورنیو د متلاشي کېدو کچه لوړه شوه.

آيا د نکاح لپاره يوازي د زوجينو توافق کافي دئ؟

غربپالي مېرمني او د دوی غربي استادان د نکاح په اړه په دوو خبرو ډېر ټينګار او اصرار کوي: ۱- يوازي د ښځې او سړي تر منځ خپل منځی توافق د نکاح لپاره کافي ګڼي او د دواړو لوريو د خپلوانو (مور، پلار او بل ولي) توافق ضروري نه بولي، ۲- دې ته ترجيح ورکوي چې نکاح د ځوانۍ او پېغلتوب په لومړيو کې ترسره نشي، موخه ئې يا دا ده چې د ژوند دا برخه د آزاد جنسي تلذذ په حالت کې تېره شي او يا دا چې په واده کې ځنډ د نفوس زياتوالي په مخنيوي کې ممد دئ .

په دغو دواړو مواردو کې د دوی دريځ نه يوازي د اسلام خلاف دئ بلکې د علم، عقل او فطرت خلاف هم دئ، په دې اړه څو خبرې د يادولو وړ دي:

- علمي څېړنو ثابته کړې ده چې څوک په ځوانۍ کې واده وکړي اولاد به ئې تر هغه چا زيات روغ، پياوړی او له عقلي پلوه وړاندي وي چې په زړښت او له دېرش کلنۍ وروسته واده کوي.
- د غرب آزاد، ګنده، غير مهذب او غير قانوني جنسي تعلقاتو وښوده چې دا بې مهاره جنسي شذوذ انسان او انساني ټولنې ته څومره ستري

ستري ستونزي راولاړوي، د ایډز خطرناکه او وژونکې بیماري د همدې غیر فطري ښکارندویي زېږنده ده او ورځ په ورځ زیاتېدونکي ناموسي قتلونه له دغې فتنې خړوبه کېږي.

- کله چې انسان د بلوغ سن ته ورسېږي، له فطري او جسمي پلوه د ازدواج وړتیا ترلاسه کړي، ولي او د کوم علمي او عقلي دلیل له مخې به د هغه ازدواج ناسم او غیر مجاز عمل ګڼو؟!! په ټولو ژوو کې دا فطري قانون نافذ او مرعي الاجراء دئ چې هر یو ئې له بلوغ وروسته ځان ته جوړه غوره کوي او بېله کورنۍ جوړوي، ولي به انسان له دې عمومي، فطري او طبیعي قانون مستثنی کوو، د دې استثناء لپاره به کوم علمي او عقلي دلیل وړاندي کوو؟!!
- د ازدواج د ځنډولو منصوبه د هغو له لوري وړاندي شوې چې د انسانانو ډېرښت د اقتصادي ستونزو عامل ګڼي، دا په داسي حال کي چې د نړۍ اقتصادي ستونزي له هغه ظالمانه اقتصادي نظام راولاړي شوې چې د امکاناتو د غیرعادلانه وېش له کبله رامنځته شوی.

قرآن دا د فرعوني نظام یوه اساسي نښه ګڼي چې د مظلوم، مستضعف او بې وزلي قوم له ډېرېدو به وېره لري او د دوی د شمېر راکمولو هڅه به کوي. قرآن وایي: فرعون د بني اسرائیلو د زامنو د وژلو لړۍ په دې موخه پیل کړه چې دوی په ضعف او ناتوانۍ کي وساتي او پرې نږدې شمېر ئې زیات شي، قرآن د بني اسرائیلو لپاره د (مستضعف) اصطلاح کارولې، په دې لفظ کي دغه معنی نغښتې ده چې حاکم نظام په ناتوانۍ او ضعف کي د

دوی د ساتلو هڅه کوله. دا اوس چې تاسو ګورئ غرب او په سر کې ئې امریکا، په ټول توان طاقت د دې هڅه کوي چې د درېیمې نړۍ ولسونه دې ته اړ کړي چې د اولاد پیدا کولو بهیر کنټرول کړي او د خپل نفوس د سریع زیاتوالي مخه ونیسي، دوی خلکو ته دا وایي چې د نفوس زیاتوالی د فقر باعث دئ، حال دا چې په زمکه کې د رزق او روزي موجود وسائل هومره دي چې د موجوده شمېر څو برابره انسانانو ته روزي ورکولی شي، په ټولنه کې فقر او لوږه له دې نه ده راولاړه شوې چې د رزق او روزي وسائل د نفوس په تناسب نه دي، برعکس د فقر اصلي عامل د زمکې د وسائلو او شتمنیو غیرعادلانه وېش دئ، دا ستونزه له طبقاتي نظام راولاړه شوې، دا د غرب د پانګوال او ظالمانه اقتصادي نظام زېږنده ده. دا د انسانانو له خپلو ظالمانه تصرفاتو او غیرعادلانه وېش راولاړه شوې ستونزه ده چې د شتمنیو لویه برخه ئې د محدود شمېر شتمنو په لاس کې ده او اکثریت ئې د ژوند له ضروري اړتیاوو محروم دي او همدغو محرومانو ته په دروغو ویل کېږي چې ستاسو د فقر او لوږې وجه د نفوس زیاتوالی دئ، شمېر مو کم کړئ، د ازدواج نېټه د عمر پای ته وځنډوئ، په یوه او دوه اولادونو اکتفاء وکړئ چې اقتصادي ستونزه مو حل شي. د تېرې زمانې فرعونیانو ئې زامن په چاړو حلالول خو د اوس زمانې فرعونیان ئې په څو تابلیتونو د مور په رحم کې وژني.

دې ته مو باید پام وي چې د بني اسرائیلو د عروج او زوال په قصه کې هغه ثابت الهي سنن توضیح شوي چې تل تکرارېږي، انساني تاریخ په

حقیقت کي د هغو پېښو د تکرار اوږده قصه ده چې د بني اسرائیلو په قصه کي ئې تاریخي بېلګي ګورو. هره زمانه ځانته فرعون لري او په مقابل کي ئې د موسی علیه السلام په څېر یو مجاهد، تل به ګورئ چې د مجاهدینو په لیکو کي ټګمار سامري راپیدا شي او مجاهدین د الله له بندګۍ د سخوندر په څېر د یوه جعلي او کاذب معبود بندګۍ ته بیایي، د زمانې په هر پېړۍ کي به د بلعم بن باعوراء په څېر د ټګمارو مذهبي مشرانو شاهد وئ، هغه چې دین په دنیا پلوري، د مذهب تر نامه لاندي د فرعون ملګرتیا او د موسی مقابله کوي، تل به قارون د فرعون په خوا کي ګورئ او فرعوني نظام به د خلکو د زامنو د وژلو او د ولس د شمېر کمولو هڅه کوي!!

قرآن نه یوازي د فرعون په قصې کي د نفوس کمولو هڅه فرعوني نظام ته منسوبوي بلکي په لاندي آیت کي د خلکو مال په ناحقه خوړل د خلکو له وژلو سره مترادف ګڼي او دواړه څنګ په څنګ کي یادوي او فرمایي:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ عُدۡوَٰنٗا وَظُلۡمٗا فَسَوۡفَ نُصۡلِيهِ نَارٗاۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٣٠ النساء: ۲۹

اې مؤمنانو! مالونه مو په خپل منځ کي په ناروا مه خورئ، مګر دا چې

ستاسو د رضامندۍ تجارت وي او ځان وژنه مه کوئ، یقیناً چې الله دربانديي مهربانه دئ. او چا چې په تېري او ظلم سره دا کار وکړ، حتماً به ئې اور ته ننباسو او دا خو الله ته آسان دئ.

په دې مبارکو آیتونو کې د مسلمانانو ترمنځ د اقتصادي اړیکو په ارتباط څو اساسي لارښوونې شوې:

- په ناروا به یو د بل مال نه خورئ. په دې کې ټولو هغو ناراوو لارو ته اشاره شوې چې اسلام حرامي کړې، ربا، قمار، احتکار، دوکه، رشوت، د حرامو شیانو تجارت او نور.
- تجارت درته جائز دئ، په دې سره کولی شئ یو له بله جائزه ګټه ترلاسه کړئ، خو په تجارت کې به د طرفینو رضایت په پام کې نیسئ، یو به د بل له مجبوریتونو ناروا ګټه نه اوچتوي.
- له ځان وژلو ډډه وکړئ، مبادا د فقر له وجهې او یا د فقر له وېرې ځان یا خپل اولاد ووژنئ. د الله له رحمته مه مأیوسه کېږئ.
- خو که دا انسان وژنه له ظلم او تېري راولاړه شوې وي او د انسانانو د مرګ او وژل کېدو عامل ظلم او تېری وي، نو دا ظالمان او تېری کوونکي دي د الله عذاب ته انتظار وکړي. د دې معنی دا ده چې مبادا کوم انسان په ظلم او تېري سره ووژنئ او یا داسي اقتصادي نظام رائج کړئ چې د نېستمنو د مزید نېستمن کېدو باعث شي او د دوی په تدریجي مرګ منتج شي. دا اوس چې غربي استعمار په نړۍ باندي کوم اقتصادي نظام مسلط کړی، نړۍ ئې په بډایو او فقیرو هېوادو وېشلې، یو له ډېرو خوړو چوي او

بل د يوې ګولې وچې ډوډۍ له نه موندلو مري، يو د پړسوب او پرېږتوب بيماريو لپاره دواګاني او علاجونه لټوي او بل سل او ملاريا وهلی، د هډوکو له پاسه ئې له پوستکي پرته بل څه نشته، يو په سترو سترو افسانوي بنګلو کي هم قانع نه وي او بل يا له زړوکو جوړي شوې خېمې کي يا له ټيم جوړي شوې ګودلي کي د ژمي سړې شپې يا د دوبي تودې ورځې تېروي، د غرب ظالمانه پانګوال نظام د ژوري په څېر د وروسته پاته هېوادونو د مظلومو ولسونو ويني زبېښلې، ظالم او بې رحمه حکومتونه، جنرالان او پاچايان ئې وربانديې مسلط کړي، د دوی شتمنۍ ئې غارت کړې، يوه ټوټه اوسپنه او پلاستيک د سرو زرو په بيع وربانديې پلوري، جنرالان ئې شتمنۍ په وسلو مصرفوي خو دا وسلې د دې پر ځای چې د دښمن په ضد استعمال شي پخپله د ولس د ځپلو لپاره کارول کېږي، په تېري پېښۍ کي به استعماري ځواکونو د خپل فوځ په زور ملکونه نيول او خپلو کمپنيو ته به ئې سپارل، خو اوس د دغو هېوادونو خپل فوځونه دا کار ورته کوي. څو جنرالان په ارزانه بيع واخلي، هم فوځ د دوی په ولکه کي راشي او د قيامونو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي او هم د کودتاګانو له لاري نظامونه او چارواکي ئې يو په بل بدلوي. د قرآن په دغه وينا کي دا ټول حقائق توضيح شوي، واقعاً چې په ناروا سره د خلکو مال خوړل، د انسانانو د مرګ او هلاکت لوی عامل دئ.

- اسلام د نکاح ترون ته د داسي تعهد او ترون په سترګه ګوري چې د دوو انسانانو (نر او ښځې) تر منځ د يوه نوي ګډ ژوند بنسټ جوړوي، يوه

نوې کورنۍ رامنځته کوي، د نسل د دوام شرائط برابروي، اولاد ته د پالنې او روزنې مصئون او خوندي غېږ جوړوي، د انسان جنسي اړتیا له قانوني او صفا لارې رفع کوي، په دې نکاح سره دواړه لوري په خپلو کې ژمنه کوي چې د ژوند په سفر کې به څنګ په څنګ وړاندې درومي، په ملګرتیا کې به ئې وفا، اخلاص، مینه او صداقت وي، د یوه غېږ به د بل لپاره داسې پناه ځی وي چې له جنسي انحراف ئې ساتي، اسلام په نکاح کې د جانبینو د توافق او نوموړې تعهد او ژمنې ترڅنګ دا هم ضروري ګڼي چې نکاح د جانبینو د کورنیو او اولیاءو په رضایت او توافق ترسره شي، موخه ئې د اولاد درلودل او د یوې نوې کورنۍ جوړول وي، د نکاح ژمنه او تړون قانوني او څرګند وي، نور هم پرې خبر شي، د دې لپاره ئې د ولیمې په نامه محفل جوړول او خلک ورته رابلل غوره دود ګڼلی او حتی د دریا وهلو اجازه ئې ورکړې، او دا ټول د دې لپاره چې نور خلک هم له دې تړون او ژمنې خبر شي او له دې څرګندې نکاح وروسته د ټولنې هر غړی د دې تړون درناوی وکړي او په دې اړه قانوني پولې داسې مراعات کړي او له ړنګولو ئې ډډه وکړي لکه چې د نورو ملکیتونو په اړه خپل او د بل حد مراعاتوي او له قانوني پولو اوښتل تېری او تجاوز ګڼي. اسلام وایي: نکاح به د اولاد درلودو په موخه وي نه د جنسي غریزې د اشباع په موخه.

• غربي منحط فرهنګ مور ته وایي: د انسانانو د ډېرښت مخنیوی وکړئ، چرګان، خوګان او سویان زیات کړئ!! له یوې خوا داسې ماشینونه جوړوي چې په سریع توګه او له طبیعي بهیر پرته له هګیو چوچونې

راوباسي خو بلي خوا ته داسي دواګاني بازار ته راباسي او په پراخه پيمانه تبليغات ورته کوي چې د حمل په مخنيوي او د سقط جنين په کار کي له مېرمنو سره مرسته کوي، ځوانانو او پيغلو ته وايي: له نکاح ډډه وکړئ، او د خپلو جنسي اړتياوو رفع کولو لپاره GIRL FRIEND او BOUY FRIND (ملګرې نجلۍ او ملګرى هلک) غوره کړئ، د حمل مخنيوي لپاره له دواګانو استفاده وکړئ!!! نه پوهېږو د کوم انساني معيار له مخې دا د عقل، انساني عاطفې او فطري سننو مخالف کار د توجيه وړ دئ، اسلام وايي: کله چې ځوانۍ ته ورسېدئ که توان ئې لرئ نو واده وکړئ، غوره مېرمن هغه ده چې ودود (مينه ناکه) او ولود (د زيات اولاد زېږوونکې) وي، کومه مؤمنه مېرمن چې دوه او تر هغه زيات اولاد وروزي جنت به ئې د پيغمبر خوا ته وي، که نکاح درته مقدور نه وي نو د عفت او صبر لمن کلکه ونيسئ، د روژې په نيولو سره خپلې نفسي غوښتنې مهار کړئ او له نارواوو لارو ډډه کوئ.

په نکاح کې د جانبينو توافق شرط دئ

اسلامي شريعت د نکاح او يوې نوې کورنۍ د جوړلو لپاره د جانبينو توافق شرط کړى، او د جانبينو د کورنيو تر منځ توافق ئې غوره او ګټور ګڼلى، دواړو ته په ښه سلوک او په خپلو کې په مشوره توصيه کوي، د لانجو غوڅولو لپاره دواړو ته د صبر، زغم او عفوي سپارښتنه کوي او که په دې ئې لانجه حل نه شوه، د دواړو خپلوانو ته وايي چې مداخله وکړي او

ستونزه حل کړي، د روغې جوړې لپاره دي په ګډه د مصالحې کوم هیئت او جرګه غوره او لانجه دي حل کړي، که په دې هم مشکل حل نه شو نو مېړه ته ئې د طلاق واک ورکړی، په داسې حال کې چې وایي: د الله په وړاندې تر ټولو کرکجن حلال کار طلاق دئ. طلاق ئې له هغې ترخې دوا سره تشبیه کړی چې ډاکټر ئې د علاج لپاره ناچار خپل بیمار ته ورکوي. د نکاح او طلاق په اړه د اسلامي شریعت لارښوونې داسې دي چې هم د مېړه او ښځې ترمنځ ګډ ژوند د مینې، پېرزویني او احترام په فضاء کې وي او هم ئې د مجبوریت په صورت کې بېلېدل په ښه او غوره توګه، داسې ضوابط ئې وضع کړي چې دا معامله د دوو کورنیو ترمنځ د نږدې والي ذریعه وي نه د منافرت او دښمنۍ باعث.

د طلاق واک نارینه ته او په مقابل کې ئې د مهر حق ښځې ته ورکړی شوی، دا مهر د ښځې د مستقبل لپاره ډېر حکیمانه او غوره تضمین دئ، چې مېړه ونشي کولی بې موجبه خپلې مېرمنې ته طلاق ورکړي، یا د دې لپاره چې د هغې پېغلتوب ختم او د ځوانۍ ښایست ئې نه وي پاته او مېړه ئې غواړي له دې ځان خلاص کړي او بله پېغله او ښایسته وکړي، یا هسې تر دې ئې بله خوښه شوې وي، دې ته طلاق ورکړي او په بلې ئې بدله کړي، د دې لپاره چې څوک د ښځو په برخلیک لوبې ونکړی شي، اسلامي شریعت د مهر حق ښځې ته ورکړی او د همدې لپاره شریعت د مهر لپاره خاص حد نه دئ ټاکلی، دا اختیار ئې ښځې ته ورکړی چې د خپل مستقبل د تضمین لپاره له مېړه څه ترلاسه کول ضروري ګڼي، که مېړه ښځې ته

طلاق ورکوي نو دا حق نه لري چې دې ته له ورکړو شیانو د مهر په شمول څه تري بېرته واخلي، خو که ښځه د طلاق غوښتنه کوي نو بیا به دې ته خود تیار ېږي چې له مېړه اخیستی مهر بېرته مسترد کړي او په دې سره د دوی لانجه پای ته ورسېږي. د درېیم ځل طلاق معنی دا ده چې دا دواړه نور د ګډ ژوند وړتیاوي نه لري، خو که دې ښځي له بل سره نکاح وکړه او دا نوې نکاح هم په طلاق منتج شوه، ښایي دې ترخې تجربې لومړنۍ جوړه دې نتیجې ته رسولې وي چې یو ځل بیا ګډ ژوند پیل کړي، دوی ته د دې کار اجازه ورکړی شوې، خو په دې شرط چې یو د بل د حقوقو د مراعات اراده او توان په ځان کې وګوري.

الله تعالی سړي ته د رجعت جواز د دې لپاره ورکړی چې مېړه او مېرمني ته ئې د تجدید نظر او په خپلو کړو وړو د بیا کتنې فرصت ورکړي، د موقت بېلتون په دوران کې دواړه دا وګوري چې د تل لپاره یو له بل بېلتون؛ دوی دواړو او اولادونو ته ئې څومره ستونزي راپیدا کوي، خو مبادا له دې رخصت او جواز غلطه استفاده وشي او مېړه د ښځي د ځورولو لپاره تري کار واخلي. الله تعالی داسې کار په الهي آیتونو ملنډې وهل او په خپل ځان له ظلم کولو سره مترادف ګڼلی او دا ئې د هغه الهي نعمت ناشکري ګڼلې چې د کتاب او حکمت په بڼه کې د دوی په برخه شوی. دوی باید متوجه وي چې معامله ئې له هغه علیم خدای سره ده چې په هر څه پوه دئ او د دوی هیڅ څه تري پټ نه پاتې کېږي.

آیا په ازدواج کې د ولي موافقه د ښځې پر آزادۍ تېری دئ؟

د اسلامي ضوابطو په اړه د هغه چا اعتراض ډېر بې بنسټه او غلط دئ چې وایي په ازدواج کې د ولي موافقه لازمي ګڼل د ښځې د بشري حقوقو خلاف شرط دئ!! هغوی نه پوهېږي چې دا موافقه څومره اهمیت لري او له عدم مراعات ئې څومره ستونزي راولاړېږي. هومره چې مور او پلار د خپلې لور مستقبل په پام کې ساتي او د خپلو تجربو له مخې هغې ته سمه لار ښودلی شي او ښه مشوره ورکولی شي، په خپله دا ئې نشي کولی. دا خو نه د مور پلار په اندازه تجربه لري او نه معرفت، ډېر ځله داسې واقع کېږي چې هغه د جذباتو او احساساتو له مخې فیصله وکړي، د چا حسن، لباس او ظاهري وضع ئې تر اغېز لاندې راولي، جذباتي فیصلې ته ئې وهڅوي، خو مور پلار ئې ډېرو نورو اړخونو ته هم توجه کوي او د خپلې لور مستقبل او ښه ژوند په پام کې نیسي.

کوم زوی او لور چې د مور او پلار له موافقې پرته له داسې چا سره نکاح کوي چې هغوی ورسره موافق نه وي، په حقیقت کې د یوې نوې او نه آزمویل شوې اړیکي لپاره ګڼ شمېر ژوري او له مینې او پېرزویني ډکې اړیکي شلوي، آیا صحیح ده چې مور او پلار دومره بې ارزښته وګڼل شي چې زوی او لور ئې د خپلې نکاح په اړه د هغوی رأیې ته اعتناء ونه کړي، د هغوی د خوښې او رضایت پرته عمل وکړي او ځان پر دې هم مکلف ونه ګڼي چې د هغوی قناعت او موافقه ترلاسه کړي؟!! دا رأیه یوازې هغه

څوک ورکولی شي چې موخه ئې د کورنیو ږنګول وي نه جوړول!!

دا جنابان دې ته تیار نه دي چې کومه سپرلۍ ئې د بل له سپرلي سره په خپل سر ولاړه شي، بل ته څنګه وایي چې ستا لور کولی شي له هغه چا سره په خپل سر او ستا له خبرولو پرته ولاړه شي چې ته ئې ورته مناسب نه ګڼې!!

د ژوند همسفر په احتیاط او دقت سره انتخاب کړئ

اسلام مورږ ته سپارښتنه کوي چې د ژوند همسفر په انتخاب کي دقت او احتیاط وکړو، په دې اړه زمورږ پرېکړه پر جذباتو ولاړه نه وي، دا حقیقت باید په پام کي ولرو چې په نکاح سره د یوې نوې کورنۍ بنسټ اېښودل کېږي، دوه کسان په خپلو کي تعهد کوي چې د ژوند په دې سفر کي به یو د بل مخلص او صادق ملګري وي، په دې اوږده سفر کي د دوی تر منځ فکري وحدت تر بل هر څه زیات مهم او ضروري دئ، د دوی دواړو لپاره هم او د اولاد لپاره ئې هم، د دې همسفر او ملګري په غوره کولو کي تر هر څه زیات باید د هغه ایمان او عقیدې ته اهمیت ورکړی شي، یوازي یو مؤمن همسفر به د ژوند په لوړو ژورو کي ستا ډاډمن مټ وي، بل ته به پر تا ترجیح نه ورکوي، نه به له تا سره خیانت کوي او نه ستا له اولاد سره، که د همسفر په غوره کولو کي؛ دې ته توجه ونکړې او د مال، جمال او حسب او نسب له مخي ئې غوره کړې، نو یا به دا ملګرتیا لنډه ثابته شي، یا به کور درته تنور شي او یا به ئې پایله د جهنم اور شي، ستا لپاره هم او

ستا د اولاد لپاره هم، پیغمبر علیه السلام په دې اړه څومره عبرتناکه وینا لري:

عن أنس بن مالک قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده الله إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو يصل رحمه بارک الله له فيها وبارک لها فيه. رواه الطبراني

انس رضي الله عنه وایي: له رسول الله ﷺ مي واورېدل چي فرمایل ئې: چا چي کومه ښځه د هغې عزت ته په پام سره نکاح کړه، الله به ئې له ذلت پرته بل څه ورته زیات نه کړي او چا چي د هغې د مال په وجه په نکاح کړه نو الله تعالی به له فقر پرته بل څه ورته زیات نه کړي او چا چي د هغې د حسن په وجه په نکاح کړه، نو الله تعالی به له دنائت پرته بل څه ورته زیات نه کړي او چا چي کومه ښځه یوازي د دې لپاره په نکاح کړه چي خپلې سترګې (له ګناه) راتم کړي او یا خپل عورت حفظ کړي او یا د خپلوی اړیکي ټینګي کړي نو الله تعالی به دوی دواړه یو بل ته د برکت باعث کړي.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لجمالها ولحسبها ولمالها ولدينها فعليک بذات الدين.

له ابو هریرة رضي الله عنه روایت دئ چي رسول الله ﷺ وفرمایل: ښځي د څلورو خصلتونو له مخي په نکاح کېږي: ښایست ئې، حسب و نسب ئې، مال ئې او دیانت ئې، نو ته ئې دینداره غوره کړه.

د مجردو ځوانانو او پېغلو په اړه د چارواکو ديني دنده

قرآن ټول مسلمانان او د دوی چارواکي که دا پلار وي او که بل ولي او حکومتي چارواکي پر دې ګمارلي چې د پېغلو او ځوانانو د نکاح بند و بست وکړي، دوی ته لارښوونه کوي چې اقتصادي ستونزي بايد د دې کار مانع نشي، قرآن په دې اړه فرمايي:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢ وَلۡيَسۡتَعۡفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغۡنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱلَّذِينَ يَبۡتَغُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ مِمَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُكُمۡ فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرٗاۖ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ ءَاتَىٰكُمۡۚ وَلَا تُكۡرِهُواْ فَتَيَـٰتِكُمۡ عَلَى ٱلۡبِغَآءِ إِنۡ أَرَدۡنَ تَحَصُّنٗا لِّتَبۡتَغُواْ عَرَضَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۚ وَمَن يُكۡرِههُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنۢ بَعۡدِ إِكۡرَٰهِهِنَّ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣٣ النور: ٣٢-٣٣

او خپل بې واده (نارينه او ښځې) او خپل بې واده صالح مريان او وينځې واده کړئ، که فقيران وي الله به ئې په خپل فضل سره شتمن کړي، او الله پوه د وسعت خاوند دئ، او هغه چې واده نه مومي تر هغه دي عفت غوره کړي چې الله ئې په خپل فضل سره شتمن کړي، او ستاسو په لاس کې هغه (مريان او وينځې) چې د مکاتبت غوښتنه کوي نو مکاتبت ورسره وکړئ

که کومه ښېګڼه په کي وګورئ، او د الله له هغه مال څه ورکړئ چې تاسو ته ئې درکړی، او د دنیایي ګټې په لټه کي خپلې وینځې بدلمنۍ ته مه اړباسئ، (خاصتاً) که هغوی پاک لمنې غواړي، او څوک چې هغوی اړباسي نو یقیناً چې الله د دوی له اړ کېدو وروسته (ورته) مهربان بخښونکی دئ.

په دې مبارکو آیتونو کي دا لارښوونې ځلېږي:

- مؤمنانو ته ویل شوي چې د خپلو ښې واده او مجردو نارینه او ښځو او د ښې واده صالح مریانو او وینځو د واده بند و بست وکړي، د بدلمنیو او اخلاقي فساد د مخنیوي تر ټولو اغېزمنه او ډاډمنه طریقه دا ده چې بلوغ ته رسېدلي ځوانان او پېغلې او له واده پاته شوي نارینه او ښځې واده کړی شي او د اوږدې مودې لپاره د مجرد پاته کېدو مخنیوی وشي، د کورنۍ مشران او د ټولنې واکمنان باید دې لوري ته خاصه توجه وکړي او هغه خنډونه له منځه یوسي چې نکاح پېچلې او ځنډمنه کوي.
- فقر او اقتصادي مشکلات باید په واده کي د ځنډ باعث نشي، نه دي واده کوونکي د خپلو اقتصادي ستونزو له کبله او یا له دې وېرې چې واده به ئې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کړي د واده کار ځنډوي، او نه دي پلرونه دا غلطي کوي چې کوم صالح او نېک انسان ته د خپلې لور له ورکولو له دې کبله ډډه وکړي چې هغه نېستمن او فقیر دئ. باور او هیله ئې باید دا وي چې الله تعالی به ئې په خپل فضل سره شتمن کړي، دا لارښوونې د هغه الله تعالی له لوري دي چې ښه پوه او د وسعت خاوند دئ، په هغه څه مو ګماري چې ستاسو خیر په کي مضمر دئ، که د علیم خدای

په لارښوونو عمل وکړئ له تنګسې به مو وباسي او پراخي به درپه برخه کړي.

- هغه چې د واده توان نه لري او امکانات ئې نه مومي تر هغه دي د عفت لمنه کلکه ونيسي او په ګناه کي له پرېوتو دي ځان وساتي چې الله تعالى ئې په خپل فضل سره شتمن کړي. له شتمن کېدو سره سم دي له ځنډ پرته دا کار وکړي.
- کوم مريان او وينځې چې د مکاتبت غوښتنه کوي، غواړي له غلامۍ وژغورل شي او د آزاد او خپلواک انسان په څېر ژوند وکړي، خپله آزادي پېرۍ، له مالک سره داسي تړون ته چمتو کېږي چې د خپلې آزادۍ په بدل کې کومه مالي معاوضه يا کوم ګټور کار ترسره کړي، نو الله تعالى مؤمنانو ته لارښوونه کوي چې نه يوازې داسي تړون ته چمتو شي بلکې مالي مرسته ورسره وکړي او له هغه مال يو څه ورکړي چې الله تعالى د دوی په واک کي ورکړی، خو مشروط په دې چې په هغه کي کومه ښېګڼه وګوري، د آزاد ژوند لپاره ئې مستعد وومي، په دې پوه شي چې هغه دومره اهليت او کفايت لري چې خپل کارونه په سمه توګه ترسره کړي او د يوه صالح او نېک انسان په توګه آزاد ژوند وکړي. داسي نه چې آزادي ورته له اخلاقي حدودو د وتلو لار پرانيزي او بدو کارونو ته مخه کړي.
- مؤمنانو ته سپارښتنه شوې چې د دنيايي ګټې په لټه کي خپلې وينځې بدلمنۍ ته اړي نه کړي، خاصتاً که هغوی پاک لمنې غواړي، او څوک چې هغوی اړباسي نو يقيناً چې الله د دوی له اړ کېدو وروسته ورته مهربان

بخښونکی دئ. لکه چې ومو لیدل تر دې وړاندي د دوی په اړه دا مهمي سپارښتني وشوې چې د واده بند وبست ئې وکړئ او که ئې آزادي غوښته او تاسو د آزاد ژوند اهلیت په کې ولید، آزاد ئې کړئ او مرسته ورسره وکړئ، دلته د هغو ذلیلو انسانانو په کرکجني کړني نیوکه کوي چې د وینځو د ناموس او عفت سوداګران دي، د دنیوي ګټې په موخه له وینځو د فاحشو او عزت پلورو په توګه استفاده کوي، تر اسلام وړاندي د عربي ټولني حالت همداسي وو، وینځې به د همدې حرفې لپاره کارول کېدې، په جاهلي ټولنو کي، که دا تر اسلام وړاندي وې او که نن او په یوویشتمي پېړۍ کي، هلته چې دین حاکم نه وي، او د حلال او حرام پولي د الهي دین له مخي نه ټاکل کېږي، هلته چې د شیطان پاچایي وي، هلته چې انسان د خپل هوس بنده وي، نو هلته به د شهوت مهارول او حلال او حرام، جائز او ناجائز ته حدود او پولي ټاکل؛ نه یوازي ممکن نه وي بلکي کرکجن به ګڼل کېږي او په وړاندي به ئې حساسیت ښودل کېږي، ناموس پلورنه او بدلمني به په ګټوري تجارتي حرفې بدلېږي، له اسلام وړاندي د عربي ټولني حالت همداسي وو، نن د غربي ټولني حالت همداسي دئ، که تاسو د غربي ټولني هر لوري ته مخ واړوئ؛ د دې ګنده او د انساني فطرت ضد عمل مظاهر به له ورایه وګورئ، په بازار کي، په مغازه کي، په هوټل کي، په بانک کي، په دفتر کي، د جمهوري ریاست له مانۍ د ټرافیک تر غرفې، حتی په کلیسا کي به د دې آثار او اغېز ومومئ، دا نن د لندن په ښار کي تر اویا زره زیاتي د عزت پلورني او بدلمنۍ رسمي هټۍ دي چې دولت ته کمیشن ورکوي!!!

له همدې لاري دولت تر لاسه کېږي، له همدې لاري لوړو مقاماتو ته د رسېدو دروازې پرانیستل کېږي، استخباراتي شبکې له همدې دام جوړوي، پټو اسرارو ته لار مومي، وبه ګورئ چې د ژوند پر هري برخې د دې ګنده حرفې تور وزر غوړېدلی. اسلام راغی، د فکري، اخلاقي، اجتماعي او اقتصادي اصلاحاتو لړۍ پیل شوه، هغه چې په پرونۍ جهل ځپلې او شرک وهلې ټولنې کې د امتیازاتو خاوندان ول، چا له مذهب ځان ته حرفه جوړه کړې وه، چا ته د ټولنې اجتماعي جوړښت واکمنې ورپه برخه کړې وه، چا د ټولنې له مخکنیو اقتصادي مناسباتو بې شمېره ګټې ترلاسه کولې، څوک په اخلاقي فساد اخته وو او له آزادو جنسي اړیکو ئې خوند اخیست، او چا د عزت او ناموس سودا ګرې کوله، دوی ټولو اسلام ځان ته ګوابښ ګڼلی او په خپل خپل وار او خپل خپل وخت کې ئې د اسلام مقابله کړې، په مکه کې د دې مخالفت مشري د ابو جهل په غاړه وه او په مدینه کې د عبد الله بن ابی بن سلول، یوه څرګنده مقابله کوله او له خپل پلرني مذهب د دفاع تر نامه لاندې، بل په پټه مقابله کوله او د اسلام په جامه کې، د عبدالله بن ابی بن سلول دښمني تر ابو جهل خطرناکه وه، د افک هغه فتنه چې د النور په مبارکې سورې کې پرې بحث شوی د ده له لورې راولاړه شوې وه، دی شتمن وو، د ټولنې مخکنې جوړښت مرفه ژوند ورپه برخه کړی وو، وینځې او غلامان ئې درلودل، خپلې وینځې ئې عزت پلورنې ته اړې کړې وې او له دې لارې ئې عوائد ترلاسه کول، مدینې ته د رسول الله ﷺ په راتلو سره هغه نه یوازې خپل مخکنی مقام او اعتبار له لاسه ورکړ بلکې

دغه بازار ئې هم سوړ شو، د اسلام پر اخلاقي اړخ بريد کول د ده يو ضرورت وو، هغه په دې موخه د افک فتنه راولاړه کړې وه او هغې ته ئې لمن وهله چې د خپلې بې عزتۍ او سپکاوي مشکل پرې حل کړي، هغه مشکل چې د عزت پلورني له کبله ورسره مخامخ شوی وو. د ده په اړه په آثارو کې راغلي چې شپږ وينځې ئې د همدې کار لپاره کښېنولې وې، يوه ئې معاذه نومېده، مسلمانه شوه، له دې ګنده عمل ئې د لاس اخيستو او توبې پرېکړه وکړه، ابن ابی بن سلول سخته وځوروله، هغې ابوبکر رضي الله عنه ته شکايت وکړ، خبره ئې رسول الله ﷺ ته ورسېده، حکم ئې وکړ چې هغه دي د دې ظالم له منګولو وژغورل شي.

راشئ ځينې هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په پورتنۍ موضوع پورې ارتباط لري:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. المعجم الكبير للطبراني، النسائي، مصنف ابن ابي شيبه

له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمايل: اې د ځوانانو ټولیه! ستاسو کوم يو چې د واده امکانات لري نو واده دي وکړي، ځکه دا د نظر بنه اړوونکی او د شهوت بنه مهاروونکی دئ. يعني واده د دې سبب کېږي چې انسان نا محرم ته نظر ونه کړي او له زنا خوندي پاته شي.

له دې روایت معلومېږي چې د مسلمانانو مشران او واکمنان باید ځوانان واده کولو ته وهڅوي.

عَنْ أَبِی هُرَیْرَةَ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :«ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمْ الْمُجَاهِدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَالنَّاكِحُ یُرِیدُ الْعَفَافَ وَالْمُكَاتَبُ یُرِیدُ الْأَدَاءَ ». البیهقي

له ابو هریره ﷺ روایت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمایل: له دریو سره مرسته کول د الله تعالی پر ذمه دي: د الله د لاري مجاهد، هغه واده کوونکی چې د پاک لمنې اراده لري او هغه مریی چې د آزادۍ لپاره مکاتبت کوي او غواړي هغه معاوضه اداء کړي.

یعني که څوک شتمن نه وي او د جهاد وسائل او امکانات په واک کي نه لري خو سره له دې د الله په لار کي د جهاد اراده کوي، یا د عفاف او پاک لمنې په موخه د نکاح اراده کوي او یا د آزادۍ لپاره مکاتبه کوي او غواړي چې خپل پور پرې کړي نو الله تعالی به ئې حتماً مرسته کوي.

د مکاتبې له لاري د مریي او وینځي د آزادولو د هغه شرط په اړه چې په اړوند آیت کي ورته په دې الفاظو اشاره شوې: ان علمتم فیهم خیراً په لاندي روایت کي داسي راغلي:

مَا جَاءَ فِي حَدِیثٍ مُرْسَلٍ وَمَرْفُوعٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ ﷺ : { إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ حِرْفَةً وَلَا تُرْسِلُوهُمْ كَلًّا عَلَى النَّاسِ }. سبل السلام

د ابو داؤد له نظره مرسل او مرفوع حدیث کي راغلي چې رسول الله ﷺ فرمایلي: که مو په هغوی کي کومه حرفه (کسب) وموند (نو مکاتبه

ورسره وکړئ) او داسي ئې مه پرېږدئ چي د خلکو د اوږو پېټی وي. يعني له داسي غلامانو او وينځو سره په هغه صورت کي مکاتبه وکړئ او آزاد ئې کړئ چي د کوم کسب او کار له لاري خپل اقتصادي مشکلات په خپله او له حلالي لاري حلولی شي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لا مُسَاعَاةَ فِي الإِسْلامِ .المعجم الكبير

له ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا روايت دئ چي رسول الله ﷺ فرمايلي: په اسلام کي د عزت پلورني (کنجريتوب) لپاره ځای نشته.

عن رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ :«مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ ». سنن البيهقي

له رافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روايت دئ چي د کنجرۍ بدله ناولې او پليته ده.

د تصرف لپاره بلوغ شرط دئ که رشد؟

دا هم يوه اساسي او مهمه پوښتنه ده چي ځوان او پېغلي ته د خپل ځان او ازدواج په اړه د پرېکړي واک ورکړی شوی که نه، که ورکړی شوی له دې واک کله استفاده کولی شي، تر بلوغ وړاندي که وروسته، بلوغ شرط دئ که رشد؟ دې پوښتني ته تر ځواب وړاندي بايد دا مطلب په پام کي ولرو چي قرآن يتيمانو ته د دوی د مال سپارل په دې پوري مشروط کړي چي بلوغ او رشد ته ورسېږي، په دې اړه د قرآن لاربښوونه دا ده:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦ النساء: ۶

او تر هغه يتيمان آزمويئ چې د نکاح (پراو) ته ورسېږي، نو که د دوی هوښياري مو احساس کړه، نو مالونه ئې وروسپارئ. او د دې لپاره په اسراف او تلوار سره د دوی مالونه مه مصرفوئ چې ستر به شي او څوک چې غني وي نو پرهېز دي وکړي او څوک چې نېستمن وي په مناسبه توګه دي مصرف کړي او کله چې دوی ته خپل مالونه مسترد کوئ نو شاهدان وربانديي ونيسئ او الله د حساب کوونکي په توګه کافي دئ.

دلته د يتيم اولياوو ته څو لارښوونې شوې:

- د يتيمانو د روزنې په دوران کې دوی په پر له پسې توګه امتحانوئ، کله يو کار ورته وسپارئ او کله بل، د وړو وړو شيانو په پېرلو او پلورلو ئې وګمارئ، په دې سره به د هغوی ښه روزنه وشي، بلوغ ته له رسېدو وروسته به د خپل مال د ښه پاللو لپاره ذهناً او عملاً تيار وي او کافي تجربه به ئې ترلاسه کړې وي.
- دا کار به ترهغه کوئ چې يتيمان تر بلوغ او نکاح پورې ورسېږي، خو که دې مرحلې ته ورسېدل او تاسو په دوی کې کافي هوښياري احساس

کړه نو مالونه ئې وروسپارئ. د آیت له الفاظو معلومېږي چې د یتیم اولیاء به بلوغ ته د یتیم د رسېدو په وخت کې هم دا خبره په پام کې ساتي چې آیا هغه د دې وړتیا لري چې مال ئې وروسپاري او که نه. یوازې بلوغ معیار ونه ګڼي، بلکې د بلوغ ترڅنګ د ده رشد او هوښیارتیا هم په پام کې ولري.

- مبادا له دې وېرې د دوی مال په اسراف او تلوار سره مصرف کړئ چې ستر به شي او خپل مال به درنه واخلي.
- غنیانو ته په کار ده چې د یتیم د مال له مصرف ډډه وکړي او په خپلو شتو اکتفاء وکړي.
- فقیر ولي ته دا اجازه ورکړی شوې چې له دې مال په مناسبه او غوره توګه څه مصرف کړي، خو دا به هومره وي چې یوه مستخدم ته په ټولنې کې ورکول کېږي.
- یتیمانو ته د دوی د مالونو د سپارلو په وخت کې شاهدان ونیسئ.
- دې ته مو پام وي چې الله حسیب دئ، د هر څه حساب به درسره کوي.

راشئ وګورو چې که یتیم ته د خپل مال سپارلو په اړه د قرآن لارښوونه دا وي او هغه د یتیم په بلوغ او رشد پورې مشروطوي، نو د ازدواج په اړه به ئې لارښوونه او غوښتنه څه وي او الله تعالی به په څه راضي کېږي؟ یقیناً چې د ازدواج موضوع تر دې ډېر ارزښت او اهمیت لري چې د هغوی مال کله او په کوم عمر کې وروسپارل شي، په دې کې هیڅ شک نشته چې د نکاح لپاره بلوغ لومړنی شرط دئ، د نکاح موخه د نسل دوام او د اولاد درلودل دي، نه فقط د جنسي غریزې اشباع، له هغې ماشومي سره جنسي

نږدېکت د دین او فطرت خلاف کار دئ چې بلوغ ته نه وي رسېدلې، غوره او له اسلامي لارښوونو سره سمه نکاح هغه ده چې:

- د دواړو په موافقه او له بلوغ وروسته او هغه مهال ترسره شي چې دواړه د رشد پړاو ته رسېدلي وي او د سمي پرېکړي او صحيح انتخاب جوګه وي.
- يو د بل کفو او سيال وي او اجتماعي حالت ئې سره ورته وي.
- د يوې کورنۍ جوړولو او اولاد پاللو په موخه وي، نه د جنسي غريزې د اشباع په موخه موقته اړيکه.
- د دواړو کورنيو په توافق وي.
- مناسب مهر وټاکل شي.
- لږ تر لږه دوه شاهدان په منځ کې وي.
- څرګنده وي او پټه پاته نشي.

لکه چې ګورئ په دې آيت کې د نکاح لپاره خاص وخت او حد په ګوته شوي، او ويل شوي ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ﴾ : او تر هغه يتيمان آزمويئ چې د نکاح (پړاو) ته ورسېږي، دا ټاکلی پړاو بلوغ (ځواني او پېلغتوب) دئ، او د آيت له لارښووني په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې د بلوغ ترڅنګ بايد رشد او د عقل پوخوالی هم په پام کې وي.

دا پوښتنه راولاړېږي چې آيا پلار کولی شي د خپلې نابالغې لور په اړه

د کوم خاص مصلحت په موخه دا پرېکړه وکړي چې کوم چا ته به ئې په نکاح ورکوي؟ لنډ ځواب ئې دا دئ: هو؛ خو په دې شرط چې ټول لازم شرائط ئې په پام کې نیولي وي، د خپلې لور د خیر او مصلحت لپاره دا کار وکړي، نکاح ئې له بلوغ وروسته او د لور په موافقه وي، لور دا حق لري چې دا نکاح فسخ کړي.

البته په دې اړه د علماوو تر منځ اختلاف دئ، ځینې د قرآن په یوه آیت استناد کوي او وایي چې د نابالغې نجلۍ نکاح کول مانع نه لري، آیت دا دئ:

وَٱلَّـٰٓـِٔی یَىِٕسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِیضِ مِن نِّسَاۤىِٕكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَـٰثَةُ أَشۡهُرٍ وَٱلَّـٰٓـِٔی لَمۡ یَحِضۡنَۚ وَأُوْلَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ وَمَن یَتَّقِ ٱللَّهَ یَجۡعَل لَّهُۥ مِنۡ أَمۡرِهِۦ یُسۡرًا ﴿٤﴾ الطلاق: ۴

او ستاسي هغه میرمني چې له حیض ناهیلې شوې دي که شکمن شوئ نو عدت ئې درې میاشتې دئ او د هغو هم چې حیض ئې نه دئ شوی، او د حامله میرمنو نېټه دا ده چې خپل حمل وزېږوي، او څوک چې له الله ووېرېږي هغه ته به په خپل کار کې آسانی وګرځوي.

په دې مبارک آیت کې د عدت په اړه لاندې لارښوونې شوې:

- ستاسي هغه میرمني چې له حیض ناهیلې شوې دي که شکمن

شوئ نو عدت ئې درې میاشتي دئ. دلته څو خبري باید په پام کي ونیول شي: ۱- له ﴿وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ﴾ هغه مېرمني مراد دي چې د زړښت له کبله له حیض ناهیلي شوې، یعني د دوی عدت د درې حیضونو پر ځای درې میاشتي حساب کړئ، ۲- د ﴿إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ﴾ په اړه ځینو مفسرینو ویلي چې معنی ئې د اړوند حکم په ارتباط شک دئ، یعني که شکمن شوئ چې حکم به ئې څه وي نو پوه شئ چې حکم ئې دا دئ، چې دا یقیناً ډېر کمزوری تعبیر دئ، ځینو نورو ویلي چې معنی ئې دا ده: که شکمن شوئ او داسي وینه ترسترګو شوه چې نه پوهېږئ د حیض له کبله ده او که د کومې بیماریٍ له کبله نو عدت ئې درې میاشتي دئ، داسي وینه انسان په شک کي اچوي چې دوی د عمر هغه حد ته رسېدلې که نه چې د حامله کېدو او زېږون امکان له منځه ځي، د آیت له فحوی په څرګنده توګه معلومېږي چې د دوهمې ډلې مفسرینو رأیه دقیقه ده، دا ځکه چې د حکم په اړه شکمن کېدل وارد او مناسب نه برېښي.

- او د هغو هم درې میاشتي دئ چې حیض ئې نه دئ شوی، دلته هم د مفسرینو تر منځ د اختلاف شاهد یو، ځیني وایي چې مراد ئې هغه مېرمني دي چې لا د حیض سن (بلوغ) ته نه دي رسېدلې، دوی د دغه آیت په استناد له داسي نجلیٍ سره نکاح جائز ګڼي چې لا

پېغلتوب ته نه وي رسېدلې، او دا هم له شکه پرته ضعیف تعبیر دئ، ځینې نور وایي: چې مراد ئې هغه مېرمني دي چې د زړښت یا د کوم خاص عامل له کبله د هغوی په میاشتني حیض کې کوم خلل رامنځته شوی وي، او له اوږدې مودې راایسې ئې حیض بند شوی وي، د دوی عدت هم درې میاشتې دئ. د آیت له فحوی معلومېږي چې د مفسرینو د دوهمې ډلې رأیه دقیقه ده، دلته لومړی د هغو مېرمنو عدت په ګوته شوی چې له حیض مأیوسه شوې خو ناڅاپي داسې وینه وګوري چې په شک کې ئې واچوي، او ورپسې د هغو مېرمنو عدت بیان شوی چې داسې وینه ئې هم نه ده لیدلې چې د شک باعث شي، دا قطعاً صحیح نه ده چې (لم یحضن) د نابالغې نجلۍ په معنی ونیول شي، که دا د نابالغې نجلۍ په معنی ونیول شي نو دا تعبیر له هر مخاطب سره دا پوښتنه راولاړوي چې له یوې ورځنۍ ماشومې تر هغه چې پېغلتوب ته رسېږي آیا په ټولې دغې مودې کې له هغې سره نکاح او جنسي نزدېکت جائز دئ؟! څنګه به د قرآن له دغه آیت داسې مبهم او شکمن تعبیر د منلو وړ وي؟ قرآن خو د نکاح لپاره یو مشخص حد ټاکلی او وایي: حتى إذا بلغوا النكاح: تر هغه چې د نکاح حد ته ورسېږي، یعني نکاح یو فطري حد لري، حد ئې همغه دئ چې نجلۍ او هلک ځوانۍ او پېغلتوب ته ورسېږي، له دې فقرې خو په

ډېر صراحت او وضاحت سره معلومېږي چې د نکاح لپاره بلوغ شرط دئ، آیا هغه تعبیر د منلو وړ دئ چې له دې څرګند آیت سره تعارض لري؟!! دې ته مو هم باید پام وي چې قرآن د نکاح موخه د اولاد درلودل ښیي او وایي: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنى شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لأَنفُسِكمْ.... البقره: ۲۲۳: مېرمني مو ستاسو لپاره یو کرځی دئ، نو چې څنګه مو خوښه وئ همغسي خپل کرځي ته ورشئ او د ځان لپاره څه وړاندي ولېږئ... دلته د مباشرت او نږدې والي مقصد او هدف په ګوته شوی، دا باید یوازي د نفساني حظ او د جنسي غریزې د اشباع لپاره نه وي، د نکاح اصلي مقصد او هدف به د اولاد پیدا کول او د نسل دوام وي، له ماشومي سره نږدېکت د دې لارښوونې او اصل خلاف عمل دئ.

په همدې ارتباط د اسلام ناپوه معاندین د عائشې رضي الله عنها د نکاح په اړه ځینې پوښتنې او اعتراضات لري او په اړه ئې شکوک او شبهات راولاړوي، په داسي حال کي چې د هغې خِطبه په مکه کي او نکاح ئې په مدینه کي ترسره شوې، د عمر په اړه ئې روایات بېل بېل او متعارض دي، ځینې ئې د عمر په اړه یو څه وایي او ځینې بل څه، داسي دلیل او شاهد هم نه تر سترګو کېږي چې د دغو متعارضو روایاتو له منځه یوه ته پر بل ترجیح ورکړی شي، په داسي مواردو کي د محققینو محدثینو رأیه دا ده چې احتیاط وشي او د متعارضو روایاتو له منځه پر کوم یوه له استناد ډډه وشي،

په ځانګړې توګه کله چې دا متعارض روایات د احکامو په اړه وي، د متن له پلوه په قرآن کي کوم شاهد ونه لري او د سند له پلوه غریب وي. که څه هم د بخاري یو روایت چې اوه ځلي ئې تکراري راوړی، غریب دئ او په دوو طبقو کي یوازي یو یو راوي لري، وایي چې د عائشې رضي الله عنها نکاح په نه کلنۍ کي تر سره شوې، او همدا خبره په مسلمانانو کي مشهوره شوې، ځینې د دغه روایت د توجیه لپاره وایي چې د تودو سیمو نجلۍ او هلکان د سړو سیمو په پرتله ژر بلوغ ته رسېږي، دوی هم بلوغ شرط ګڼي، او رأیه ئې دا ده چې کېدی شي یوه نجلۍ په نه کلنۍ کي پېغلتوب ته ورسېږي، خو له یوې خوا په مکه کي د عائشې رضي الله عنها خِطبه ښیي چې عائشه رضي الله عنها به له کوم شک پرته هغه مهال بلوغ ته رسېدلې وه، او په مدینه کي درې کاله وروسته د هغې نکاح ترسره شوه، له بلي خوا داسي روایات شته چې ښیي ابوبکر رضي الله عنه په مکه کي او د رسول الله صلى الله عليه وسلم تر خطبې وړاندي بل چا ته د عائشې رضي الله عنها د نکاح کولو پرېکړه کړې وه خو هغه له ایمان راوړلو ډډه وکړه نو ځکه ئې هغه موافقه فسخ کړه. بل روایت وایي چې علي رضي الله عنه د خپلي لور کلثوم رضي الله عنها په اړه د عمر رضي الله عنه خطبې ته په دې دلیل د نفي ځواب ورکړ چې صغیره ده، او هغه مهال ئې په نکاح ورکړه چې پېغلتوب ته ورسېده. له دې څرګندو آیتونو او روایاتو په صریح توګه معلومېږي چې د نکاح او جنسي نږدېکت لپاره بلوغ شرط دئ.

د ښځې او مېړه حقوق یو پر بل

قرآن په دې اړه فرمايي:

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِىٓ أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِى ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوٓا۟ إِصْلَٰحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ البقره: ۲۲۸

طلاقي شوې بښځي دي د ځان په اړه تر درې واري حيضه انتظار وکړي او د هغه څه پټول ورته روا نه دي چې الله تعالى د دوى په رحم کې پيدا کړى، که په الله او د آخرت په ورځ ايمان لري، په دې (موده) کې، د دوى مېړونه تر هر چا زيات د دې وړ او مستحق دي چې دوى بېرته راوګرځوي. (په دې شرط چې) د روغې جوړې اراده ولري. دوى لره (د هغو حقوقو) په شان (حقونه دي) لکه پر دوى چې (د دوى د مېړونو) دي، خو د نارينه وو پر دوى يوه خاصه مرتبه ده او الله با حکمته عزتمن دئ.

په دې مبارک آيت کې څو لاربښوونې شوې:

- طلاقي شوې بښځي به تر درې واري حيضه انتظار کوي، تر څو دا خبره په يقيني توګه څرګنده شي چې په رحم کې څه لري که نه، د انتظار په دې مودې کې د هغې مخکښ خاوند تر بل هر چا د دې مستحق او وړ دئ چې ورسره روغه جوړه او بيا نکاح وکړي، خو په دې شرط چې دواړه د جوړ جاړي او اصلاح اراده ولري او يو د بل د حقوقو مراعات وکړي،

- مېړه بايد دې ته متوجه وي چې مېرمن ئې په ده باندې هومره حقوق لري لکه دی چې ئې په خپلې مېرمنې لري او مېرمن بايد دې ته متوجه وي چې مېړه د کورنۍ د قيم او مدير په توګه ومنې او دا هڅه به نه کوي چې دا د کور واکمنه وي او مېړه ئې دې ته تابع او منقاد وي، کورنۍ او وړه او لويه ټولنه يوه قيم، رئيس او ناظم ته ضرورت لري، له مدير او قيم پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښکار کېږي، اسلام دا وظيفه نارينه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دلائل وړاندې کړي: لومړی دا چې د کورنۍ ټول مصارف ئې په غاړه دي، له مهر نيولې بيا تر کور، جامو او نفقې پورې او دوهم دا چې د دې وظيفې لپاره نارينه تر ښځې مناسب دئ. د ښځې د عاطفې او عقل ترمنځ اندول داسې دئ چې د عاطفې اړخ ئې کافي دروند دئ، ځواکمنه عاطفه ورکړی شوې، هومره چې اکثراً عقل ترخپلې اغېز لاندې راولي، د اولاد د روزنې لپاره همدې صفت ته اړه وه، د همدغې عاطفې په حکم د اولاد د هوسايۍ او سوکالۍ لپاره خپله هوسايي قرباني کوي، دا هغه څه دي چې نارينه ترې محروم دئ، د نارينه عاطفه د دې په څېر ځواکمنه نه ده، د عقل او عاطفې ترمنځ ئې نسبي اندول شته، د قيموميت او مديريت لپاره دغه اندول ته ضرورت دئ، که څه هم د دغو دوو دلائلو له مخې اسلام نارينه د کورنۍ قيم ټاکلی خو دواړه مخصوصاً نارينه ئې په ښه سلوک او د کورنۍ په ټولو کارونو کې په مشوره مکلف کړی.

آيا مېړه حق لري خپله مېرمن ووهي؟

د (قانون منع خشونت علیه زن) محوري او بنسټیز هدف د ښځو په ضد د تشدد مخنیوی ښودل شوی، خو که دا قانون په غور او دقت سره وڅېړو په آسانۍ راته جوته کېږي چې د لیکونکو موخه د افغاني ټولنې او د دې ټولنې د هري کورنۍ هغه جوړښت ړنګول دي چې بنسټ ئې پر اسلامي لارښوونو ایښودل شوی، افغاني کورنۍ ته ئې ځانګړی او امتیازي مقام ورکړی، د اولاد لپاره ئې مصئون او خوندي چاپېریال رامنځته کړی، د فکري او اخلاقي یرغلونو په وړاندي ئې د هغوی ساتنه کړې. د دې قانون له لارې هڅه شوې چې مېرمن د مېړه او پلار په وړاندي بغاوت ته وهڅول شي، داسې ښودل شوې چې د ښځو په ضد تاو تریخوالی هغه مهال له منځه ځي چې په کورنۍ کې د پلار او مېړه واکمني او قیمومیت (د دوی په اصطلاح مرد سالاري) پای ته ورسېږي، لور او ښځه دا حق تر لاسه کړي چې په خپل سر او خپله خوښه او پرته له دې چې د پلار او مېړه اجازې او موافقې ته اړه وي له کوره وتلی شي، له هر چا سره لیدلی او کتلی شي، نه پلار د هغې مخنیوی کولی شي او نه مېړه، د داسې مخنیوي په صورت کې به له سزا سره مخامخ کېږي!! حتی که پلار له کوم ناصالح فرد سره د خپلې پېغلې لور له ازدواج ممانعت وکړي نو سزا به ئې څو میاشتې حبس وي!!

د دې سپېرو اوراقو له لیکونکو او حامیانو زمونږ لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولې یوازې د ښځو په اړه زړه سوی ښیئ او یوازې د دوی په اړه د تشدد د مخنیوي لپاره قوانین وضع کوئ؟ ولې مو نارینه او ماشومان هېر

کړي او داسي قانون نه وړاندي کوئ چې نور مظلومان هم احتوی کړي؟ مګر د دوی په خلاف تشدد تر ښځو لږ او خفیف دئ؟ ولي ئې نه دي ویلي چې تشدد جرم دئ که دا د نارینه په ضد وي، که د ښځې په ضد، که د زوړ په ضد او که د ځوان او ماشوم په خلاف؟ ولي ئې نه دي ویلي چې نه مور حق لري خپل ماشوم ووهي، نه استاد خپل شاګرد، نه افسر خپل عسکر، نه پولیس عام وګړی او په جرم تورن کس؟ مګر پر ماشومانو باندي ظلم او تېری تر ښځو زیات نه دئ؟ مګر له متهم او تورن بندي سره د پولیس او مستنطق چلن تر هغه په څو څو ځله زیات غضبناک او شدید نه دئ چې کوم عصبي او له رواني پلوه بیمار خاوند ئې له خپلې مېرمني سره کوي؟! یوازي د ښځو په اړه داسي قانون راایستل یعني څه؟!! اصولي خبره خو دا ده چې ووایو: هیڅوک حق نه لري کوم انسان د باصلاحیته او قانوني محکمې له شرعي او قانوني پرېکړې پرته مجازات او تعذیب کړي، او دا هغه څه دي چې تر ټولو وړاندي اسلام ویلي او نورو په دې میدان کې د اسلام تقلید کړی.

د دې قانون وړاندي کوونکو په ډېر خلاص لاس سزاګاني ټاکلې دي، هغه هم پلار او مېړه ته، او دا هم په داسي حال کې چې خپلو سپېرو پاڼو ته ئې د قانون منع خشونت نوم ورکړی!! پرته له دې چې د دې پروا ولري چې سزا د یوه انسان پر کرامت، عزت او آزادۍ تېری دئ، هغه چاته باید ورکړی شي چې د دې وړ وي، په خپل جرم او ګناه سره ئې خپل عزت یا د بل عزت او حق تر پښو لاندي کړی وي، سزا د جرمونو د مخنیوي آخري

چاره ده، هغه مهال بايد اجراء شي چې نوري لاري چاري اغېزمني ثابتې نشي، د سزا پرېکړه د کافي او ژور تحقيق او احتياط غوښتنه کوي، دا مجال بايد هيڅا ته ورنه کړی شي چې د يوه انسان کرامت په آسانۍ تر پښو لاندې کړی شي، ټول هغه ضروري احتياطي تدابير بايد په پام کې ونيول شي چې چارواکو ته په خلاص لاس د هر چا تعذيبولو او هر چا ته د سزا ورکولو فرصت په لاس ورنه شي، د همدې لپاره ده چې قرآن د زنا کوونکې د مجازات لپاره د څلورو مسلمانو شاهدانو شهادت ضروري ګڼلی، هغه هم داسې شهادت چې شاهد به د نږدېکت حالت په خپلو سترګو په داسې توګه ليدلی وي لکه سلايي د رانجو په کڅوړه کې. له دې شرط معلومېږي چې اسلام د يوه انسان د مجازات په اړه څومره احتياط لازم کړی، که څوک بل په زنا تورن کړي خو د خپلې ادعاء د اثبات لپاره څلور شاهدان حاضر نه کړی شي، هغه مفتري او فاسق ګڼل کېږي، په درو به وهل کېږي او له دې وروسته به ئې هيڅ شهادت د منلو وړ نه وي. که د سنځې خپل خاوند دا تور ولګوي نو يا به څلور شاهدان راولي او يا به څلور ځله د الله په نامه لوړه کوي چې رښتيا وايي او پنځم ځل به وايي: که دی دروغجن وي نو د الله لعنت دي وربانديوي، خو که سنځه اعتراف ونکړي او د خاوند په څېر په څلور ځله قسم او يو ځل لعنت سره دا اتهام رد کړي د قاضي په وړاندي برئ ګڼل کېږي. د شاهدانو شهادت هم يوازې په هغه صورت کې اعتبار لري چې دا عمل ئې په خپلو سترګو ليدلی وي، د شک او ګمان په بنياد شهادت نه منل کېږي. دا ټول احتياطي تدابير د دې لپاره دي

چې هسې د شک او وهم په بنسټ څوک مجازات نشي او عزت ته ئې تاوان ونه رسېږي، د ناروا او په خپل سر قتلونو مخنیوی وشي، قضایا محکمې ته وړاندي شي او قاضي له پوره غور او دقت وروسته په احتیاط سره فیصله وکړي. خو د دې سپېرو پانو لیکونکو لیکلي: که خاوند خپله مېرمن بهر ته له تګ منع کړه باید مجازات شي، سزا به ئې څو میاشتي حبس وي!! که پلار خپله لور له کوم کس سره (که څه هم ناصالح او مفسد وي او د دوستۍ وړ نه وي) له ازدواج منع کړه په څو میاشتو حبس به محکومېږي!! که پلار خپله لور او مېړه خپله مېرمن تأدیب کړه باید په څو میاشتو حبس محکوم شي!! او دې ته ورته ډېرې نورې سزاګاني!!

د دې سپېرو پانو لیکونکي په دې نه پوهېږي چې د تعذیب او تأدیب تر منځ ډېر ژور توپیرونه شته، یو ئې جائز دئ او د ولي او مربي رأیي ته پرېښودل شوی او بل ئې هر فرد ته ناجائز ګڼلی او واک ئې شرعي محکمې ته سپارلی، قاضي هم یوازي د قانون مطابق سزا ورکولی شي، تعذیب او مجازات هغي قانوني سزا ته ویل کېږي چې د محکمې له لورې او د قانون له مخې د یوه داسي عمل له کبله یوه مجرم ته ورکول کېږي چې قانون ئې جرم ګڼي، د سزا حد هم په قانون کې ټاکل شوی، او تأدیب د مهرباني او زړه سواندي مور هغه چلن ته ورته کار دئ چې د خپل شوخ زوی د اصلاح لپاره ئې کوي، په لومړي ځل له مهربانۍ او خواخوږۍ ډک نصحیت ورته وکړي، په دوهم ځل تندی ورته تریو کړي، په درېیم ځل ئې تهدید کړي او ورته ووایي پلار ته دي وایم چې غوږ دي تاو کړي، په څلورم ځل ترې

مروره شي او مخ ترې واړوي، که دا هم اغېزمن نه شو نو لاس پرې پورته کړي او پر داسي ځای څېړه ورکړي چې د ټپي کېدو احتمال ئې کم وي، پر اوږې او کوناټو ئې په څېړي ووهي. یوازي یو ناپوه انسان به دې دواړو ته په یوه سترګه ګوري. لکه څنګه چې دولت ته دا حق ورکړی شوی چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړي او داسي سزا په هیڅ دین، مذهب او نظام کې د عدل او انساني کرامت خلاف عمل نه ګڼل کېږي؛ همداسي د پلار او مېړه له لوري د لور او مېرمني تأدیب نه د عدل خلاف عمل دئ او نه د انساني کرامت خلاف عمل.

اسلام زوجینو ته توصیه کوي چې یو به له بل سره په غوره توګه او له مینې او احترام سره چلن کوي، وایي تر ټولو غوره مسلمان هغه دئ چې له خپلې مېرمني سره په چلن کې تر نورو غوره وي، تر ټولو غوره مېرمن هغه ده چې مینه ناکه، پاک لمنه او خپل مېړه ته مطیع وي، د مېرمني د نشوز او سرغړاوي په صورت کې نارینه ته د تأدیب حق ورکړی شوی خو دا به په کومې لویې فتنې کې د مېرمني له پرېوتو د مخنیوي په موخه وي نه د کوم جرم سزا، او نه په داسي مواردو کې چې ده ته ئې ډوډۍ نه ده تیاره کړې، جامې ئې نه دي مینځلې، او حتی د ده ماشوم ته ئې تی نه دئ ورکړی، په داسي مواردو کې قطعاً د هغې د تأدیب او وهلو حق نه لري، قرآن وایي: که مېرمني خپل ماشوم ته له تي ورکولو ډډه وکړه مېړه مکلف دئ بله مناسبه چاره وکړي.

د زوجينو تر منځ په کورنيو چارو کي د مشورې سپارښتنه

اسلامي شريعت مېړه او مېرمن پر دې مکلف کړي چي په اړوند چارو کي به په خپلو کي مشوره کوي، مېړه ته وايي: له خپلي مېرمني سره په ښه او معروفه توګه چلن کوه، وايي: تر ټولو غوره انسان هغه دئ چي له خپلي مېرمني سره په خپل چلن کي تر نورو غوره وي، له طلاق وروسته ئې هم ښځه او مېړه په دې مکلف کړي چي د خپل تي خور ماشوم په اړه به مشوره کوي، په دې موده کي به مور تی ورکوي او پلار به د دې د رزق روزي او جامو ذمه وار وي، خو نه به مور په خپل زوی ځورول کېږي او نه پلار، که پلار نه وي نو په ورثه وو دا ذمه واري راځي، د تي ورکولو پوره موده دوه کاله ده، خو که مور پلار وغواړي چي د کوم ضرورت يا مصلحت له مخي دا موده رالنډه کړي نو په دوه شرطه دا کار کولی شي: دواړه به په دې کار راضي وي او په خپلو کي به ئې مشوره کړې وي. مشوره او د دواړو رضايت او موافقه ئې شرط کړی. ګورئ چي اسلام په کورني ژوند کي مېړه او مېرمن په دې مکلف کړي چي کار به ئې په مشوره او د طرفينو په رضايت وي. له دې آيت د اسلام له نظره د مشورې حقيقت هم څرګندېږي، له مشورې به هغه پرېکړه راوځي چي دواړه خواوي ورباندي راضي او متفق وي، مشوره دا نه ده چي يو طرف به له بل فقط نظر او رأيه غواړي او وروستۍ پرېکړه به دی په خپله کوي، مشوره د بل د رأيي معلومولو لپاره نه وي، داسي مشوره هيڅ ارزښت نه لري، چي يو کس دي

د نورو رأیه واوري خو پرېکړه دي په خپله او د نورو له موافقې او رضایت پرته وکړي، مشوره دې ته ویل کېږي چې د تفاهم او بحث په نتیجه کي د طرفینو د خوښي هغه پرېکړه ترې راووځي چې دواړه ورباندي راضي او متفق وي.

د کورنۍ اهمیت

اسلام کورنۍ ته د ټولنې د لویې مانۍ د یوې اساسي خښتې په سترګه ګوري، په کورنۍ کي ناخوالي د ټولنې د ټولو ناخوالو بنسټ ګڼي، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې شیطان تر بل هر کار په دې ډېر خوشحاله کېږي چې د مېړه او ښځې ترمنځ داسي اختلاف راولاړ شي چې د کورنۍ په متلاشي کېدو منتج شي، شیطان چې د فتنو راولاړولو لپاره خپلې لښکري هري خوا ته لېږي، ځینې ئې خلک قتلونو ته هڅوي، ځینې ئې غلا، شراب، زنا او نورو ګناهونو ته، خو ابلیس تر بل هرچا د هغه شیطان په شرارت ډېر خوښ شي او هغه په شا وټپوي چې یوه کورنۍ ئې تباه کړي او ښځه او مېړه ئې سره بېل کړي. د همدې لپاره قرآن د کورني ژوند د مختلفو قضایاوو په اړه په ډېر دقت او تفصیل سره بحث کړی او د ټولو مسائلو په ارتباط ئې واضح او ژوري لارښوونې کړې.

په قانون منع خشونت علیه زنان کي مېرمني دې ته هڅول شوې چې نه یوازې د مېړه برلاسی ونه مني، د بغاوت لار غوره کړي، له اجازې پرته له کوره وتل او له هر چا سره له کوم ممانعت، قید او شرط پرته روابط

ساتل د ځان مسلم حق وګڼي، که مېړه د هغې غوښتنو ته غاړه نه ږدي کولی شي هغو استوګنځيو ته پناه يوسي چې د (خانه امن) نوم ورکړی شوی او د فراري مېرمنو لپاره جوړ شوي، يقيناً چې دا د کورنيو د افغاني جوړښت د ختمولو او متلاشي کولو هغه کرکجنه هڅه ده چې شيطان تر بلي هري ګناه او جرم زيات پرې خوشحالېږي!! هغه مېرمن چې د خپل مېړه له کوره تښتي، د دې پر ځای چې د خپل پلار، ورور، خور او نورو خپلوانو کور ته ولاړه شي دغو دولتي استوګنځيو ته پناه وړي چې هلته ئې نه عزت خوندي دئ، نه حيثيت او نه عفت او ناموس، نه ئې اداره کوونکي صالح او امين وګڼي دي او نه ساتونکي، دا مېرمن به بيا څنګه او په کومو سترګو د خپل خاوند کور ته درومي او مېړه به ئې څنګه هغې ته د مخکي په څېر په درنه سترګه ګوري او اعتماد به پرې کوي؟!! يقيناً چې د دې قانون د ليکونکو او مدافعينو يا موخې ډېرې ډېرې شيطاني دي او يا ډېر ډېر ناپوه دي، نه د انساني فطرت له مقتضياتو خبر دي او نه د افغاني ټولنې له ځانګړتياوو، نه پوهېږي چې د دې قانون پايلې څومره بدي او خطرناکي دي. پر دغو ناأمنو کورونو د کابل حکومت د عدليې وزير کلکه نيوکه او په سختو الفاظو اعتراض وکړ او هغه ئې د اخلاقي فساد او فحشاء خورولو مرکزونه وګڼل، د غربپالو مېرمنو او غربي رسنيو غوغا او د غربي سفارتونو توند عکس العلمونه ئې راوپارول، او جناب وزير ئې دې ته اړ کړ چې خپلې خبرې ترميم کړي!!

د کور حرمت

د اسلام له نظره د یوه انسان کور ځانګړی حرمت لري، هیڅوک حق نه لري د هغه کور ته د ده له اجازې پرته ننوځي، له کومې لورې، له کوم چاود، یا د دروازې له چولې د کور منځ ته وګوري، د باصلاحیته محکمې له حکم پرته هیڅوک د چا د کور د پلټنې حق نه لري که څه هم یوه قاتل هلته پناه وړې وي، په دې اړه د اسلام په لارښوونو د ښه پوهېدو لپاره د قرآن دې لارښوونې ته ځیر شئ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧

اې مؤمنانو! داسې کورونو ته مه ننوځئ چې ستاسو خپل کورونه نه وي، تر هغه چې موافقه (اجازه) وغواړئ او پر خاوندانو (استوګنو) ئې سلام واچوئ، همدا درته غوره دئ، ښایي پند واخلئ،

د النور د سورې په ۲۷مبارک آیت کې لاندې مهمې لارښوونې زمونږ مخې ته ځلېږي:

- مؤمنانو ته ویل شوي: داسې کورونو ته مه ننوځئ چې ستاسو خپل کورونه نه وي، تر هغه چې موافقه (اجازه) وغواړئ، او پر استوګنو ئې سلام واچوئ، همدا درته غوره دئ، یعني د بل کور ته د ننوتلو لپاره به دوه خبرې په پام کې لرئ: لومړی دا چې د کور د خاوند او استوګن موافقه او

اجازه به ترلاسه کوئ، دلته د استئذان (اجازه غوښتلو) پر ځای د تستأنسوا صیغه کارول شوې چې رضایت او موافقه افاده کوي او معنی ئې دا ده چې د بل کورته په هغه صورت کې ننوځئ چې هغه ستاسو له ورتلو سره موافق وي او د اجازې ورکولو ته اړ شوی نه وي، داسې نه چې هغه اجازې ورکولو ته اړ شوی وي، په وار وار او تر هغه دې دروازه ورټکولې وي چې ناچار درته پرانې نیزې او د ننوتلو اجازه درکړي او یا د ده له خوښې او موافقې پرته ورننوځې، دوهمه دا چې پر اوسېدونکو به سلام اچوئ، دا سلام یوازې د معاشرتي آدابو یوه بېلګه نه ده چې له اخلاقي پلوه ئې مراعات ضروري دئ او یوازې یوه دعاء هم نه ده، بلکې دا استوګن ته د ځان له لورې د سلامتیا پیغام او د تاوان نه رسولو ډاډ ورکول او له هغه سره ژمنه هم ده، له همدې پیغام سره به د بل کور ته ننوځئ، همدا ستاسو لپاره غوره دئ، دا د ډېرو ناخوالو مخنیوی کوي، هم له اخلاقي پلوه او هم له معاشرتي پلوه. خو دې ته مو پام وي چې دا نه یوازې د ټولنې د افرادو تر منځ معاشرتي دود او ادب دئ بلکې د ټولنې په کچه او د دولت او وګړو تر منځ د یوه قانون او الهي لارښوونې حیثیت لري، نه یوازې اشخاص حق نه لري د بل کور ته ننوځي، د دروازې له چاک او چاود، یا د بام له سره او له کومې لورې د بل د کور منځ ته وګوري، یا خپل کور داسې جوړ کړي چې د بل پر کور مشرِف وي او منځ ئې ترې ولیدی شي، بلکې د اسلامي حکومت هیڅ چارواکی حق نه لري د چا کور ته د شرعي محکمې له پرېکړې پرته داخل شي، که دا د پلټنې په موخه وي او که د کوم مجرم د نیونې په موخه،

همدا راز چارواکو ته دا حق نه دئ ورکړی شوی چې د چا د کور دننه رازونو تجسس وکړي.

- که په کوم کور کې هیڅوک ونه مومئ نو تر هغه مه ورننوځئ چې اجازه درکړی شي، یعني تشو کورونو ته مه ننوځئ، که ننوتو ته اړ شوئ نو له اجازې وروسته ورننوځئ.
- که د کوم کور دروازې ته ودرېدئ، د ننوتلو اجازه مو وغوښته، او د کور له منځه مو د ننوتلو اجازه تر غوږ نه شوه او یا درته وویل شول چې ستانه شئ، نو ستانه شئ، په دروازې کې له مزید ودرېدا او تر درې واړي زیات د دروازې له ټکولو او د اجازې له غوښتلو ډډه وکړئ، په دې مه ناراضه کېږئ چې د ننوتلو اجازه درنه کړی شي، یا درته وویل شي چې اوس ستون شه او بل وخت راشه، همدا درته ښه پاکیزه او د پاکوالي ضامنه طریقه ده، الله تعالی ستاسو پر ټولو کړنو او ښو او بدو پایلو او اغېزو ئې ډېر ښه پوهېږي، د خپل بشپړ علم له مخې تاسو ته لارښوونه کوي چې همداسي وکړئ او په همدې کې ستاسو خیر مضمر دئ.
- خو که داسي کور ته د ننوتلو ضرورت احساس کړئ چې نااستوګن وي او په هغه کې ستاسو لپاره کومه متاع او د استفادې وړ شی وي، نو په دې کې څه ګناه دربانديي نشته چې داسي کورونو ته له اجازې پرته ننوځئ.
- الله تعالی پوهېږي چې تاسو یوه تش یا ډک کور ته په کوم نیت ننوځئ، د کوم پټ کار اراده لرئ که د کوم څرګند کار، په نېک نیت ننوځئ که په بد نیت، تشو کورونو ته ننوتل ډېر ځلي په دې نیت وي چې

څوک غواړي د نورو له نظره پټ کوم کار وکړي، نو ځکه دلته ویل شوي چې الله تعالی په هر هغه څه پوهېږي چې تاسو ئې په څرګنده یا په پټه توګه کوئ.

- که څه هم په دې آیت کې مورِ ته دا لارښوونه شوې چې د چا کور او استوګنځي ته د هغه له موافقې او اجازې پرته داخل نشو، خو د دې لارښوونې لازمي تقاضا دا ده چې له هر هغه عمل هم ډډه وکړو چې د بل کور ته له اجازې او موافقې پرته د دخول او ننوتلو په معنی تعبیرېږي، لکه تجسس، دا هڅه چې په دې کور کې څه تېرېږي، د دېوال له شا، د دروازې له چاود او د بل بام له سر د کور منځ ته کتل، له لرې په دوربین سره د کور منځ څارل، د ټیلفون غږ ئې ټبتول، استراق السمع او داسې وسائل لګول چې د استوګن غږ واورېدی شي دا ټول د دې لارښوونې خلاف کړنې دي. که کوم کور یا خونه دروازه نه لري، یا داسې پرده پرې ځوړنده وي چې د کور او خونې منځ ترې معلومېږي، نو داسې ودرېدل د دې لارښوونې خلاف عمل دئ چې لومړی ځان کوربه ته وروښيي، یا د کور منځ ته وګوري، یا د استوګن د لیدو هڅه وکړي او بیا د ننوتلو اجازه وغواړي.

- دا پوښتنه هم راولاړېږي چې د بل کور ته تر ننوتلو وړاندې لومړی سلام اچول دي که د ننوتلو اجازه غوښتل؟ ځواب دا دئ چې د آیت له مخې لومړی استئناس دئ او بیا سلام، لومړی دروازه ټکول دي، کله چې ورته معلومه شي چې په کور کې څوک شته او د ده غږ اوري نو بیا سلام

اچول او د ننوتلو اجازه غوښتل دي. که د ټيلفون له لاري د اجازې غوښتل ممکن وي نو لومړی ټيلفون کول دي، بيا سلام اچول او بيا د ننوتلو اجازه او موافقه ترلاسه کول دي.

د دې مطلب په ښه پوهېدو دا روايات زمور مزيد مرسته کوي:

عن ابي هريرة أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ : مَنْ اِطَّلَعَ فِي بَيْت قَوْم فَفَقَئُوا عَيْنه , فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصَاص " رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ :«مَنِ اطَّلَعَ فِى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ هُدِرَتْ عَيْنُهُ » رواه ابو داؤد

امام شافعي د دغو رواياتو ظاهري الفاظو ته په پام سره وايي چې که څوک د بل چا د کور منځ ته نظر وکړي او استوګن ئې د هغه سترګه ړنده کړي ديت او قصاص پرې نشته. خو احناف په دې عقيده دي چې دا حکم د داسي حالت اړوند حکم دئ چې څوک له اجازې پرته د بل کور ته ننوځي، کوربه ئې مخنيوی وکړي، سره لاس او ګرېوان شي، په دې ترڅ کې د ننوتونکي سترګه ړنده شي، نو د کور پر خاوند ديت او قصاص نه لازميږي. بايد ووايو چې د چا کور ته د دروازې له چولې کتل دومره ستر جرم نه دئ چې سزا ئې د سترګې ړندول وي. د اړوند روايت غوره توجيه همغه ده چې احناف ئې وړاندي کوي.

عن عَبْدُ اللَّه بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ « .... مَنْ نَظَرَ فِى كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِى النَّارِ. سنن ابي داؤد

له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله ﷺ فرمايلي: ... چا

چې د خپل ورور لیک ته د هغه له اجازې پرته وکتل نو اور ته ئې کتلي. یعني دا داسي ګناه ده چې د دوزخ اور ورپه برخه کوي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلا إِذْنَ" المعجم الكبير للطبراني

له ابوهریره رضي الله عنه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمایل: کله چې سترګه ننوځي بیا اجازه نشته، یعني کله چې څوک د بل کور او خوني ته نظر وکړي بیا نو د اجازې اخیستو ضرورت او ارزښت منتفي شي، هغه اجازه هیڅ ارزښت نه لري چې له کتلو وروسته وي.

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمّي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟ قَالَ : لا، قَالَ : فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. سنن البيهقي

له عطاء بن یسار رضي الله عنه روایت دئ چې یوه سړي له رسول الله ﷺ پوښتنه وکړه او وئې ویل: یا رسول الله! آیا د خپلې مور خوني ته د ورتلو په وخت کې به هم ترې اجازه غواړم؟ رسول الله ﷺ وفرمایل: هو؛ هغه سړي وویل: زه خو له هغې سره په یوه کور کې اوسیږم، نو رسول الله ﷺ وفرمایل: له هغې اجازه غواړه، هغه سړي وویل: زه ئې خادم یم، رسول الله ﷺ وفرمایل: آیا دا خوښوې چې بربنډه ئې وګورې؟ وئې ویل: نه، وئې فرمایل: نو اجازه ترې غواړه.

څوک به د کورنۍ مدیر او قیم وي؟

د قرآن له نظره نارینه د کورنۍ قیم، ناظم او مدیر دئ، خو د مېرمنو د حقونو دروغجن او ریاء کار مدافعین دا د مېرمنو په اړه تبعیض او بې عدالتي ګڼي، راشئ د قرآن هغه آیت خپلي مخي ته کېږدو چي دا لارښوونه په کي راغلې، دې مبارک آیت ته ځیر شئ:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ﴿٣٤﴾ النساء: ۳۴

نارینه پر ښځو قیم (مدبر او منتظم) دي، د هغه فضیلت په وجه هم چي الله یوه ته پر بل ورکړی او د خپلو مالونو د انفاق له کبله هم، نو صالحي ښځي مطیع وي او په غیاب کي د هغه څه ساتونکې وي چي الله خوندي کړي او د کومو ښځو له بدخویي او سرغړاوي چي وېره لرئ نو نصیحت ورته وکړئ، په بستر کي تري لري شئ او وئې وهئ، نو که ستاسو اطاعت ئې وکړ نو هسي حیلې او بهانې ورته مه لټوئ، بې شکه چي الله ستر لوړ دئ.

د دې مبارک آیت په ترڅ کې د کورنۍ د خپلمنځي چارو او د ښځې او مېړه د وظائفو په اړه لاندې هدایات ورکړی شوي:

- کورنۍ یوه وړوکې ټولنه ده، وړه او لویه ټولنه یوه قیم، رئیس او ناظم ته ضرورت لري، له مدیر او قیم پرته ټولنه د تشتت او بدنظمۍ ښکار کېږي، الله تعالی د کورنۍ د قیمومیت او مدیریت دنده نارینه ته سپارلې او د دې لپاره ئې دوه دلائل وړاندي کړي: لومړی دا چې د دې وظیفې لپاره نارینه تر ښځې مناسب دئ. د ښځې د عاطفې او عقل ترمنځ انډول داسې دئ چې د عاطفې اړخ ئې کافي دروند دئ، ځواکمنه عاطفه ورکړی شوې، هومره چې اکثراً عقل تر خپل اغېز لاندې راولي، همدې صفت ته د اولاد د روزنې لپاره اړه وه، د همدغې عاطفې په حکم د اولاد د هوسایۍ او سوکالۍ لپاره خپله هوسایي قرباني کوي، دا هغه څه دي چې نارینه ترې محروم دئ، د نارینه عاطفه د دې په څېر ځواکمنه نه ده، د عقل او عاطفې ترمنځ ئې نسبي انډول شته، د قیمومیت او مدیریت لپاره دغه انډول ته ضرورت دئ او دوهم دلیل ئې دا چې د کورنۍ ټول مصارف ئې په غاړه دي، له مهر نیولې بیا تر کور، جامو او نفقې پورې.
- صالحې ښځې هغه دي چې په کورنۍ کې د مېړه قیمومیت مني، دا هڅه نه کوي چې دا د کور واکمنه او مېړه ئې دې ته تابع او منقاد وي، د خاوند په غیاب کې باید د ټولو هغو شیانو حفاظت وکړي چې الله تعالی ئې د حفاظت امر کړی، خپل عفت، خپل ماشومان، د خاوند مال او د ده عزت.

د دې آیت له مخې نارینه د کور (چارواکی) او مېرمن ئې (ساتونکې)

ده. صالحه ښځه هغه ده چې د وظائفو دا وېش مني او خپله دنده په ښه توګه ترسره کوي.

که څه هم د دغو دوو دلائلو له مخې اسلام نارینه د کورنۍ قیم ټاکلی خو دواړه مخصوصاً نارینه ئې په ښه سلوک او د کورنۍ په ټولو کارونو کې په مشوره مکلف کړی.

که ښځو نشوز کاوو، نه ئې دا پورتنی تقسیم منلو او نه ئې د ساتنې دنده په امانتداری او اخلاص ترسره کوله، ځان ئې تر مېړه اوچت ګانو او هڅه ئې کوله چې هغه ځان ته مطیع کړي، نو د ستونزې د حل لپاره ئې خاوند څو کارونه کولی شي: په وعظ او نصیحت سره دې هغه اصلاح کړي، که وعظ او نصیحت نتیجه ورنکړه، نو څه وخت دې تړې مرور شي، خو داسې مرور نه چې یا دی کور ورته پرېږدي او یا دا له خپل کور بل ته ولېږي، نه، پخپله خونه او بستره کې دې لږ تړې لرې ځملي، کېدی شي په دې سره د هغې بې ځایه غرور مات شي او روغه جوړه وشي، خو که دې تدبیر هم نتیجه ورنکړه نو د تأدیب لپاره ئې وهلی شي، خو دا وهل به داسې وي لکه پلار چې زوی تأدیبوي، هدف به اصلاح وي نه غچ او انتقام، نه د خپلې برلاسۍ ثابتول، نه به ئې پر مخ او بل نازک ځای وهي او نه به د داسې شي ګوزار وربانديي کوي چې ټپي ئې کړي. که په دې سره هغې له نشوز لاس واخیست او د مېړه اطاعت ته چمتو شوه، نو باید د تېرو کړو په وجه ئې ونه ځوروي او د ځورولو لپاره ئې حیلې او بهانې ونه لټوي.

د آیت په پای کې د الله تعالی دوه صفتونه راغلي چې له پورتنې

مضمون سره ئې خاص تعلق دئ: الله لوړ او ستر دئ، لويي او کبر يوازي له ده سره ښايي، نه دي ښځه کبر او لويي کوي او نه ئې مېړه، ستونزه له همدې راولاړېږي چې يو تر بل ځان اوچت وګڼي، کبر او لويي وکړي، بل ته د حقارت په سترګه وګوري او حقوق ئې ترپښو لاندي کړي.

که ستونزه په دې هم حل نشوه نو لانجه بايد د يوه مصلح ګډ کورني هيئت د حکميت له لاري حل شي، لکه چې قرآن فرمايي:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ﴿٣٥﴾ النساء: ۳۵

او که د دوی ترمنځ له بېلتون ووېرېدئ نو يو حکم د ده له کورنۍ او يو حکم د دې له کورنۍ ورولېږئ، که ئې د اصلاح اراده وه نو الله به د دواړو ترمنځ موافقت راولي، يقيناً چې الله خبردار پوه دئ.

که مخکني تدبيرونه مؤثر ثابت نه شول، نو بايد د دواړو د کورنيو د مداخلې له لاري شخړه حل شي، دوه کسيزه جرګه دي وټاکل شي، يو د يوه له کورنۍ او بل د بلي له کورنۍ، دې جرګې ته دي د کشالې د حل و فصل واک ورکړی شي، دواړه دي د جرګې وروستۍ پرېکړي ته غاړه کېږدي. په دې سره به قاضي ته د شخړې د وړاندي کېدو او يا طلاق مخنيوی وشي.

که د مصالحې حکم هيئت هم ونه توانېدو د دوی لانجه حل کړي او د دوی دواړو له بېلتون پرته بله د حل لار نه وه نو اسلام نارينه ته دا حق

ورکړی چې خپله میرمن طلاق کړي او میرمني ته ئې دا حق ورکړی چې د طلاق مطالبه وکړي، دا مطالبه هم خپل خاوند ته ورواندي کولی شي او هم د هغه د مخالفت او عدم توافق په صورت کې محکمې ته.

دا باید په پام کې ولرو چې په نورو ژوو کې هم نارینه د کورنۍ قیم، مدیر او ساتونکی دئ، د هر یرغل مقابله کوي، سره له دې چې ځان او بچو ته د خواړو په مهیا کولو کې دواړه په ګډه برخه اخلي، حتی زمریان ګورو چې اکثراً د ښکار دنده هم د زمرۍ (ښځې) په غاړه وي، په ځانګړې توګه هغه مهال چې د زمري عمر زیات شي او د زمرۍ په څېر منډې نشي وهلی، دا مهال د ښکار دنده په بشپړه توګه د زمرۍ په غاړه وي، او دا وفاداره میرمن تل خپل ښکار د میړه مخې ته ږدي، لومړی هغه ځان مور کړي بیا دا په خوراک پیل کوي، دا کافي ګڼي چې میړه ئې د دې او بچیانو ساتنه کوي.

آیا تر یوې میرمني زیاتې ښځې درلودل جرم دئ؟

په قانون منع خشونت کې هغه څوک مجرم او د سزا وړ ګڼل شوی چې تر یوې زیاتې میرمني ئې په نکاح کړې؛ پرته له دې چې د مدني قانون اړوند شرط تأمین کړي!! راشئ وګورو چې قرآن په دې اړه څه ویلي، په کوم صورت کې ئې تر یوې د زیاتو ښځو نکاح کول جائز ګڼلي او کوم شرائط ئې وضع کړي؟ او که څوک دا شرائط مراعات نه کړي نو آیا د هغه لپاره ئې کومه سزا ټاکلې او که میرمني ته ئې دا حق ورکړی چې د خپلو

حقوقو ترلاسه کولو او یا نکاح فسخ کولو لپاره مناسبي لاري چاري ولټوي؟ قرآن فرمايي:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۝٣ النساء: ۳

او که له دې ووېرېدئ چې د يتيمانو په اړه به عدالت ونکړئ، نو له دغو نسځو د خپلي خوښي، دوه دوه، درې درې او څلور څلور په نکاح کړئ، خو که ووېرېدئ چې عدالت به ونکړئ نو بيا به يوازي يوه وي او په خپل واک کي وينځي مو، دا دې ته نږدې ده چې ظلم ونکړئ.

د دې آيت په ارتباط لاندي ټکي په پام کي وساتئ:

- که يتيمان داسي ولي ته پاته شوي وي چې د دوی ترمنځ نکاح روا وي، لکه د تره زوی، نو ولي په هغه صورت کي دا کار کولی شي چې له يتيم سره د خواخوږۍ په نيت دا کار وکړي، بې عدالتي ترې ونشي، د خپل شوق پوره کولو او د يتيم د مال ترلاسه کولو په نيت نه وي.
- که د بې عدالتۍ وېره ئې درلوده نو له داسي نکاح دي ډډه وکړي او پر ځای دي له نورو نسځو څوک په نکاح کړي.
- خو له دې نورو نسځو مراد کومي نسځي دي؟ له يتيم سره ئې څه تعلق شته که نه؟ په يوه آيت کي د دواړو له راتلو خو معلومېږي چې د يتيمانو او

دغو ښځو ترمنځ حتماً څه ارتباط باید وي. تاسو پوهېږئ چې له یتیمانو سره یوه لویه مرسته دا ده چې د دوی میندې بې کفیل او متولي پاته نشي، څوک ئې په نکاح کړي، په دې نکاح سره به له یوې خوا هغه تشه ډکه شي چې د خپل پلار له مړیني وروسته د یتیمانو په برخه شوې او له بلي خوا به د کونډو مشکل حل شي، دا لویه بې عدالتي ده چې د چا پلار د اسلام په لار کې شهید شي، یا په خپل مرګ ومري، نو هم ئې زامن بې کفالته پاته شي او هم ئې ښځه، نه څوک د یتیم په وړاندې د مسئولیت احساس وکړي او نه د کونډو په اړه. د کونډو او یتیمانو د مشکل تر ټولو غوره او مناسبه د حل لار همدا ده چې کونډې په نکاح شي. د یتیمانو د بحث په ضمن کې د تعدد زوجات ذکر همدا مطلب افاده کوي چې دا اجازه په اصل کې د دغې لویې ستونزې د حل لپاره ورکړی شوې، د پیغمبر علیه السلام له سنت هم دغه معلومېږي او د صحابه وو له عمل هم، چې له هر جنګ وروسته دوی تر هر څه د مخه دې موضوع ته اهتمام کاوو چې د خپلو شهیدانو ورونو د کونډو او یتیمانو ستونزه حل کړي، حتی د جنګ په میدان کې به ئې دا پرېکړه کوله چې څوک څوک به د کوم کوم شهید کونډه په نکاح کوي او د یتیمانو کفالت او پالنه به ئې په غاړه اخلي. له عائشې رضي الله عنها پرته د پیغمبر علیه السلام نورې بیبیانې کونډې دي او رسول الله صلي الله علیه وسلم په همدې موخه په نکاح کړې.

- هسې هم د ښځو شمېر تر نارینه وو زیات دئ، عادتاً نجونې تر هلکانو زیاتې پیدا کېږي، په جنګونو کې خو اکثر نارینه مري او هر جنګ

په جګړو کې ښکېل ولسونه د کونډو او تر نارینه وو د ښځو د شمېر د زیاتېدو له ستونزې سره مخامخ کوي، د شورویانو په ضد د جهاد په دوران کې یو نیم ملیون افغانان په شهادت ورسېدل، چې اکثر ئې نارینه وو، د ایران او عراق په جنګ کې یو ملیون ایرانیان ووژل شول چې غالب اکثریت ئې نارینه وو، په دې دواړو ملکونو کې به له جګړو دا راولاړه شوې ستونزه څنګه حل کېږي؟ د غرب په څېر د زنا د جائز ګڼلو له لارې؟! د متعه او موقتي نکاح له لارې؟! که د زوجاتو تعدد ته د اجازې ورکولو له لارې؟ د زنا په اړه خو نن د نړۍ فرد فرد ته معلومه شوه چې پایلې ئې څومره خطرناکې دي او انسانانو ته ئې څومره ستونزې راپیدا کړې، د ایډز خطرناکه بیماري له همدې راپیدا شوې، ایران ونه توانېدو چې په موقته نکاح او متعه سره دا ستونزه حل کړي، که څه هم تر سل زړو زیاتې ایرانۍ ښځې افغانانو په نکاح کړې خو د ایران دا ستونزه په خپل حال پاته ده. د دې ستر مشکل د حل یوازینۍ لار هغه ده چې اسلامي شریعت معرفي کړې او په دغه مبارک آیت کې ورته اشاره شوې، اسلام نه یوازې دا جائز ګڼي بلکې هغه د همت او مېړانې او په یتیم او کونډې د زړه سوي نښه ګڼي، خو وایي چې هم به له یوې د زیاتو ښځو کول د عدل په موخه وي او هم به په یوې ښځې اکتفاء د عدل په حکم. په دواړو آیتونو کې د عدل ذکر د همدې لپاره راغلی.

هغه کمعقله کسان چې د زوجاتو د تعدد په اړه پر اسلام نیوکې او اعتراضات کوي او هغه د عدالت او مساوات خلاف کار ګڼي، دې پوښتنې

ته له ځواب ویلو عاجز دي چې د کونډو او یتیمانو ستونزه به څنګه حل کېږي، تر نارینه وو د ښځو د شمېر د زیاتوالي په صورت کي به دا مشکل څنګه حل کوو؟ دوی نه په غرب کي د زنا په جواز اعتراض کوي، نه په دې چې یو کس یوه قانوني ښځه لري او لس غیر قانوني او نه په دې چې په غرب کي زنا په تجارتي کار وبار بدله شوې او د حکومتونو د عوائدو یو مورد هغه مالیه ده چې له فاحشو ئې ترلاسه کوي، د لندن په یوه ښار کي اویا زره فاحشو ته د دې تجارت اجازه ورکړی شوې او دولت ته مالیه ورکوي، عجیبه ده چې څوک زنا جائزه ګڼي، خو هغه قانوني، صفا او ستره نکاح ناجائزه ګڼي چې اسلام د عدل په موخه او شرط روا کړې، په داسي حال کي چې اسلام نکاح هغه ټرون ته وایي چې د ښځي او نارینه ترمنځ او د دواړو په موافقه ترسره کېږي، که کومه ښځه پخپله خوښه له داسي مېړه سره نکاح کوي چې نوري ښځي هم لري نو په دې باندي د نورو د اعتراض لپاره څه مجال پاته کېږي؟!!

په داسي حال کي چې اسلام د ښځي موافقه د نکاح لپاره اساسي شرط ګڼلی، نو دا بې بنسټه اعتراض به څه وزن لري چې نارینه ولي تر څلورو مېرمنو پوري په نکاح کولی شي، څوک چې غواړي بن ونه لري نو له داسي چا سره دي نکاح نه کوي چې بله مېرمن هم لري.

نه پوهېږو هغه کسان څنګه ځانته د دې حق ورکوي چې د اسلام په دې اصل اعتراض وکړي، په داسي حال کي چې د یوې قانوني ښځي تر څنګ د ګڼ شمېر غیرقانوني جنسي ارتباطاتو په درلودو اعتراض نلري!!

کمونستان خو د (کورنۍ جوړېدل) د (فردي ملکیت) په څېر د غیر کمونستي ټولنې نښه ګڼي او په دې باور دي چې په دې برخې کې هم باید فردي ملکیت له منځه ولاړ شي، باید کورنۍ منحل او آزاد جنسي تعلقات رائج شي، اولاد د کورنۍ (مال) نه بلکې د ټولنې (مال) وګڼل شي، دولت د دوی روزنه په غاړه واخلي، د کورنۍ د غړو پر ځای باید په ورکتون کې وروزل شي، په کورنۍ کې د دوی روزنه په دوی کې د (فردي ملکیت) غلط افکار راولاړوي!! خو راشئ وګورو چې د غیر قانوني او آزادو جنسي تعلقاتو نتائج څه وو او نن (علم) په دې اړه څه وایي او د کومو خطرناکو اجتماعی ستونزو او نا علاجه ناروغیو منشأ ئې ګڼي!! د (ایډز) په شان ناعلاجه ناروغي، د ګڼ شمېر نورو جسمي او رواني ناروغیو په شمول، د همدې فاجعې نتائج ګڼي او وایي: اکثر ستر ستر جانیان هغه دي چې د مور په غېږ کې نه دي روزل شوي، د پلار د ترحم او مینې لاس ئې پر سر نه دئ تېر شوی، داسې څوک ئې نه دئ موندلی چې صادقانه ترحم، عاطفه، زړه سوی او رښتینې مینه ئې له هغه زده کړې وي.

تاسو په مرغانو کې ګورئ، هغه مرغان چې د نر او ښځې شمېر ئې سره برابر دئ، دوه دوه سره جوړه کېږي او بېله کورنۍ جوړوي، ناسته پاسته، الوتل او اوسېدل ئې سره یو ځای وي، لکه ښارو (مینا)، مرغۍ او کوتري، خو هغه مرغان چې د نارینه وو شمېر ئې تر ښځینه وو لږ دئ یو یو ئې ګڼ شمېر ښځې پالي، چرګان ئې یو مثال دئ. ښایي بده نه وي چې د خپلو سترګو یو لیدلی جریان دلته ولیکم: په چهارآسیاب کې په یوه کور

کي اوسېدم، غولي ته راووتم او ناڅاپي مي سترګي په يوه چرګ ولګېدې چي له نورو يوازي په غولي کي ګرځي، نوري چرګي له کلا بهر دي، د انګور يوه دانه ئې وموندله، په منښوکه کي ئې راپورته کړه، څو ثانيې په فکر کي ولاړ، بيا ئې يو خاص غږ وکړ، له بهره يوه چرګه په منډه د ده خوا ته راغله، ده د انګور هغه دانه په زمکه واچوله او هغي چرګي وخوړه!! دا په داسي حال کي چي ده د څو چرګو پالنه په غاړه درلوده، هغوی به ئې ساتلې، مازديګر به ئې کودلي ته ننه ايستلې، زمکه به ئې په خپلو پياوړو منګولو ورته کيندله، له وني به ئې پاڼي ورته راشکولې، کله چي به د دانو لوښی د دوی په وړاندي کېښودی شو نو هغه به لومړی خپلو مېرمنو ته فرصت ورکړ چي دانه وخوري او ده به تر دوی وروسته د دانو په خوړلو پيل وکړ، خدای خبر له څومره مودې وروسته د انګور يوه خوږه دانه په لاس ورغلې وه او څومره به ئې زړه غوښتل چي هغه پخپله وخوري، خو لوړ همت او د خپلو مېرمنو په نسبت زړه سوي او رحمت دې ته اړ کړ چي يوه مېرمن راوبلي او دا دانه د هغې مخي ته کېږدي!! له ځان سره مي ويل: آيا د انسانانو نارينه هم دومره همت، مېړانه او عاطفه لري؟!!

د آيت له ورستۍ فقرې معلومېږي چي د عدم عدالت له وېرې په وينځي (چي اوس نشته) يا يوې ښځي اکتفاء دې ته نږدې ده چي له ظلم کولو خوندي پاته شئ. په دې صورت کي هم د ښځي ټول حقوق اداء کولی شئ او هم ئې ماشومان ښه پاللی شئ.

اما دا چي پيغمبر عليه السلام ته ولي د (نه) ښځو د نکاح اجازه

ورکړی شوې، د دې دلائل څه دي او دا کار په کومې زمانې کې او د پیغمبر علیه السلام د مبارک ژوند په کوم پړاو کې تر سره شوی؟ ځواب ئې دا دئ:

ټولو ته جوته ده چې رسول الله ﷺ په پنځه ویشت کلنۍ کې واده وکړ، خدیجه رضي الله عنها د ده لومړۍ بې بي څلوېښت کلنه کونډه وه، د هغې تر وفات پورې ئې بله ښځه نه ده کړې، تر پنځوس کلنۍ پورې ئې یوازې یوه ښځه درلوده، د خدیجې رضي الله عنها له وفات وروسته ئې سوده رضي الله عنها چې کونډه وه، په نکاح کړه، سوده له لومړیو مسلمانانو څخه وه، له خپل مخکښې میړه سره ئې یو ځای حبشې ته هجرت وکړ او د هجرت سختې شېبې او کړاوونه ئې وګالل، نه ئې مال درلود او نه جمال او پېغلتوب، امتیاز ئې قوي ایمان او د ایمان په لار کې قرباني وه، پیغمبر علیه السلام صرف یوه ښځه په پېغلتوب کې کړې، نورې بیبیانې ئې کونډې وې، هره یوه ئې د یوه لوی اجتماعی مصلحت لپاره په نکاح کړې، ښایي د حفصه رضي الله عنها د نکاح څرنګوالی د نورو ودونو د املونو لپاره ښه مثال وي:

حفصه رضي الله عنها د عمر رضي الله عنه لور وه، مخکښې میړه ئې د بدر په جګړې کې برخه اخیستې وه، هغه وفات شو، عمر رضي الله عنه؛ خپلو ملګرو ابوبکر رضي الله عنه او عثمان رضي الله عنه ته ورغی او له هغوی ئې وغوښتل چې حفصه په نکاح کړي، خو دوی د خپلو معاذیرو په وجه ډډه وکړه، عمر رضي الله عنه دا مشکل له پیغمبر علیه السلام سره یاد کړ او هغه په دې خاطر له حفصې رضي الله عنها سره د نکاح اراده وکړه چې له خپل نږدې او مخلص ملګري سره د یوې داسې ستونزې په

حل کې مرسته وکړې چې نورو ورته حل نه کړی شوه.

همدا راز زینب رضي الله عنها چې مېړه ئې د بدر په جګړې کې په شهادت ورسېدو، عمر خوړلې کونډه وه، په نېکو کارونو کې هومره مشهوره وه چې خلکو به د (بې وزلو مور) په نامه یادوله، پیغمبر علیه السلام هغه په دې خاطر ځانته نکاح کړه چې له یوې خوا ئې د یوه بدري مجاهد په اړه خپله خواخوږي ښودلې وي او له بلې خوا ئې د یوې داسي نومیالی، خیبري او با ایمانه ښځې ستونزه حل کړې وي. دا نېکه بې بې یوازي دوه کاله نور ژوندی وه.

همدا راز ام سلمه رضي الله عنها چې ۶ اولاده ئې درلودل، مېړه ئې د احد په جګړې کې زخمي شو، د بلې جګړې په دوران کې د ده زوړ پرهار پرې شو او له همدې وفات شو، پېغمبر علیه السلام د ده په مړینې هومره خواشینی شو چې اونېکې ئې توی شوې، د ده له مړینې ۴ میاشتې وروسته ئې ام سلمې ته څوک د خطبې لپاره ورولېږو، هغې خپل عذر داسي وړاندې کړ: زه عمر خوړلې یم، ډېر اولادونه لرم، نه غواړم ستا د اذیت باعث شم. خو پیغمبر علیه السلام غوښتل په دې نکاح سره مسلمانانو ته د خپلو دیني ورونو په نسبت د وفاداری او د کونډو او یتیمانو د پالنې او روزنې نه هېرېدونکې اسوه وړاندې کړي. ام سلمې ته ئې قناعت ورکړ او دا نکاح ترسره شوه. د پیغمبر علیه السلام ټول ودونه همداسي وو.

په دې ودونو کې یو بل ستر مصلحت هم مضمر وو او هغه دا چې د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو له لارې د دین یوه لویه برخه مسلمانانو ته

رسېدلې، دوی د نورو ښځو لپاره د ښوونکو حیثیت درلود، نورو ښځو به له دوی دین زده کاوو، که تاسو د روایاتو کتابونه وڅېړئ په څرګنده به وګورئ چې د دې کتابونو په هر مخ کې له همدې بیبیانو یو په بل پسې روایتونه ستاسو مخې ته راځي.

ولې د طلاق واک نارینه ته سپارل شوی؟

د دې پوښتنې په اړه چې اسلام ولې د طلاق حق نارینه ته ورکړی، باید ووایو: اسلام د طلاق له لاندې ممکنو څلورو صورتونو یو غوره کړی:

الف: ښځه او مېړه په ګډه د طلاق فیصله وکړي.

ب: اختلاف محکمې ته وړاندې شي او محکمه په دې اړه وروستۍ فیصله وکړي.

ج: د طلاق حق ښځې ته ورکړی شي.

د: د طلاق پرېکړه د مېړه په لاس کې وي.

مخکې له دې چې وګورو اسلام ولې څلورم صورت غوره کړی باید څو خبرې په پام کې ولرو:

- اسلام له طلاق کرکه لري، د مجبوریت لپاره جواز ورکوي، خو هغه تر ټولو کرکجن حلال کار او د حل وروستۍ لار ګڼي.
- په اسلام کې نارینه له یوې خوا په دې مکلف شوی چې د کورنۍ ټول لازم ورځنې مصارف په غاړه واخلي، هغه به د کورنۍ د ټولو مصارفو متکفل وي. له بلې خوا په دې مکلف شوی چې د نکاح په ورځ به هومره

مهر په غاړه اخلي چې ښځه وربانديي راضي شي، دا (مهر) د ښځې حق دئ او د دې د راتلونکي لپاره يو مهم تضمين. (ښځه) کولی شي له (مېړه) هومره مهر ترلاسه کړي چې د دې راتلونکی تضمين کړي او د وخت ناوخت، بې ځايه او بې موجبه طلاق مخه ونيسي، مېړه ونشي کولی چې له يوې خوند واخلي، له لنډې مودې وروسته هغې ته طلاق ورکړي او د هوس په حکم بله په نکاح کړي، طلاق نبايد په يوې ملعبې بدل شي، د نکاح په ورځ بايد داسي تدابير ونيول شي چې دا مقدسه رابطه دوام وکړي، اسلام د همدې لپاره د مهر حق د ښځې د مستقبل لپاره د يوه تضمين په توګه وضع کړی.

- اسلام دوه دليله د دې لپاره وړاندي کړي چې نارينه به د کورنۍ قيم وی او د طلاق پرېکړه به د ده له لوري کېږي:

الف: (مهر) ورکوي او د کورنۍ مصارف ئې په غاړه دي.

ب: د قيموميت لپاره چې کومو مواصفاتو ته اړتيا ده، په نارينه کې دا مواصفات تر ښځو زيات دي. د ښځې طبيعي وظائف دا ايجابوي چې قوي عاطفه ولري. قوي عاطفه اکثراً د انسان (تعقل) تر اغېز لاندي نيسي، ښځه د همدې (قوي عاطفې) په حکم د اولاد د روزنې ټولي ستونزي په ورين تندي قبلوي، بې خوبي ګالي، خپل ژوند او صحت په خطر کي اچوي، د اولاد د هري غلطۍ په وړاندي صبر کوي او حتی د پردیو په مقابل کي د دوی له هري غلطۍ دفاع کوي، د (قيادت) او (قضاوت) لپاره د (قوي عاطفې) پر ځای داسي (تعقل) ته اړتيا ده چې د عاطفې تر اغېز لاندي

رانشي. د نارينه روحي جوړښت داسي دئ چې د (عقل) او (عاطفې) ترمنځ ئې تعادل او توازن شته او د (عاطفې) تله ئې د ښځو په شان تر (تعقل) درنه نه ده.

پداسي حال کي چې اسلامي شريعت د طلاق حق نارينه ته سپارلی، خوله دې حق د ښځی د ځورولو او د هغې په حقوقو د تېري په لار کي ناروا استفاده نشي کولی، که خبره دې حد ته ورسېده ښځه حق لري (محکمې) ته مراجعه وکړي، چې محکمه به يا د دې حقوق احياء کوي او يا به دا رابطه فسخ کوي.

کونډې او حقوق ئې

تر اسلام مخکي به خلکو کونډې داسي ګڼلې لکه د ميراث مال، لکه څاروي چې په پيسو اخيستل شوي وي او خپل واک او اختيار نلري، نه خپلي کورنۍ ته ستنېدی شوی او نه ئې پخپله خوښه له چا سره نکاح کولی شوی، که به ئې وغوښتل چې خپلي کورنۍ ته ستنه شي نو دې ته به ار کېده چې مهر او ټول هغه څه د مېړه ورثه وو ته مسترد کړي چې هغه ورکړي وو!! اوس هم په ډېرو جهل ځپلو ټولنو کي له ښځو سره همداسي ظالمانه او جاهلانه سلوک کېږي، په پښتنو کي خو دا ظالمانه دود دستور ډېر عام دئ، پلار ئې د بوده او څاروي په څېر خرڅه کړي، د مېړه له مرګه وروسته د ميراث مال ګڼل کېږي، د مېړه خپلوان به د دې برخليک ټاکي، د پلار کور ته نشي ستنېدی، د خپل راتلونکي خاوند په اړه نه څه

ویلی شي او نه څه کولی شي، د خپل مخکني مېړه ورور ته به په نکاح کېږي، که ئې ورور ماشوم وو تر هغه به انتظار کوي چې ستر شي او که ئې ورور نه وو نو کوم بل خپلوان ته به ئې په نکاح کوي!! اسلام دا کار ستر ظلم وګانو او هغه ئې تحریم کړ، مسلمانانو ته ئې امر وکړ چې نه به کونډې خپل میراث ګڼئ، نه به ئې د خپلې خوښې له مېړه سره له نکاح منع کوئ او نه به د مهر او نورو شیانو د بېرته ترلاسه کولو لپاره هغه ځوروئ. د ښځو خاوندانو ته ئې امر وکړ چې له دې سره به ښه سلوک کوئ، که مو خوښه نه وي په دې طمع او امید ئې وساتئ او له ناروا سلوک ډډه وکړئ چې امید دئ الله ئې تاسو ته د خیر او ښېګڼې ذریعه کړي، که ئې اخلاق ښه نه وو او کومه څرګنده بداخلاقي مو په کې ومونده، بیا دا اختیار لرئ چې د کوم څه په بدل کې ئې طلاقي کړئ.

کونډې او مطلقه مېرمني د خپل مېړه د انتخاب حق لري

قرآن مور ته لارښوونه کوي چې مطلقه مېرمني له دې منع نه کړو چې ځان ته مناسب مېړه غوره کړي، فرمایي:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

البقره: ۲۳۲

او کله چې مو مېرمنو ته طلاق ورکړ او دوی د خپل عدت پای ته ورسېدې، نو دوی له دې مه راګرځوئ چې د خپلې خوښې مېړه سره نکاح وکړي، که په ښه توګه په خپلو کې سره راضي شوي وي، په دې سره ستاسو هغه چا ته پند ورکول کېږي چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري، دا درته غوره او د تزکیې او پاکۍ سبب ده او الله پوهېږي او تاسو نه پوهېږئ.

یعني طلاقي شوې ښځې د خپلې خوښې له مېړه سره له نکاح مه منع کوئ، که دا د دې پخوانی مېړه وي او که نوی، نه ئې د کورنۍ غړي باید دا کار وکړي او نه ئې پخوانی مېړه، په ټولنې کې د اخلاقي مفاسدو د مخنیوي لپاره همدا طریقه ترټولو غوره ده چې پرېږدئ کوندې او مطلقه ښځې د خپلې خوښې له مېړه سره نکاح وکړي، په زور نکاح کول او د خپلې خوښې له خاوند سره له نکاح مخنیوی، په ټولنې کې د فتنو او اخلاقي مفاسدو باعث کېږي.

که څه هم دا توصیه د مطلقه مېرمنو په اړه ده خو رشد او د عقل پوخوالي ته رسېدلي لونې او زامن هم پرې قیاس کېدی شي، دا د مور پلار او اولیاوو حق او وظیفه ده چې اولاد ته د زوج په انتخاب کې نېکه مشوره ورکړي، خو حق نه لري خپله خوښه پرې تحمیل کړي، شریعت د دوی توافق ګټور ګڼلی خو د نکاح رکن او شرط ئې نه دئ ګرځولی. اسلام له یوې خوا د کوندې اولیاوو ته ویلي چې هغه د خپلې خوښې له خاوند سره له نکاح مه منع کوئ، خو له بلې خوا ئې ښځه په دې مکلفه کړې چې د نکاح په اړه د خپل ولي رضایت په پام کې ولري، دا د دې لپاره چې نکاح د

کورنیو ترمنځ د نږدې والي سبب شي نه د دښمنۍ او نفرت سبب.

په دې اړه دوه اساسي خبري باید په پام کې ولرو:

- د ښځې اولیاء باید خپله خوښه پر هغې تحمیل نه کړي، له بې ځایه ځورولو او تنګولو ئې ډډه وکړي، هغه دي پرېږدي چې د خپلې خوښې له کس سره نکاح وکړي، دا هم په خدای او آخرت د ایمان تقاضا ده او هم له اخلاقي فساد د مخنیوي ذریعه.
- ښځه باید په پټه او د اولیاوو په غیاب کې دا کار ونکړي، له دې فتنې راولاړېږي، د کورنیو ترمنځ کرکه او نفرت راپیدا کوي.

لاندې دوه روایات همدغه حقائق توضیح کوي:

روي أن معقل بن يسار كانت أخته تحت أبي البدّاح فطلقها وتركها حتى انقضت عدتها, ثم ندم فخطبها فرضيت وأبى أخوها أن يزوّجها وقال: وجهي من وجهك حرام إن تزوجتيه. فنزلت الآية. قال مقاتل: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم معقلا فقال: (إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك عن أبي البدّاح) فقال: آمنت بالله, وزوجها منه. رواه البخاري

روایت شوی چې د معقل بن یسار خور د ابي البداح په نکاح کې وه، هغه طلاق ورکړ، عدت ئې تېر شو، خو په خپل کار پښېمانه شو، د بیا نکاح پېغام ئې ورولېږو، دا هم راضي شوه خو ورور ئې له دې نکاح سره مخالفت وکړ او خپلې خور ته ئې وویل: که دي نکاح ورسره وکړه زما لیده کاته به درسره حرام وي، دا آیت نازل شو، پیغمبر علیه السلام معقل راوغوښت او ورته وئې ویل: که مؤمن یې نو خور دي له ابي البداح سره له

نکاح مه منع کوه. هغه وویل: پر الله مي ایمان دئ. نو هغه ئې په نکاح ورکړه.

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « أَيّما امرأة نكحت بغير إِذن وليها. فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل. ...

۳- له عائشې رضي الله عنها روایت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: کومه نبځه چې د خپل ولي له اجازې پرته نکاح وکړي نو نکاح ئې باطله ده، نکاح ئې باطله ده، نکاح ئې باطله ده.

دې ته مو پام وي چې امام ابوحنیفه رحمه الله د نکاح لپاره د مور پلار او ولي توافق ضروري او مفید ګڼي خو د صحت لپاره ئې د شرط په توګه نه مني، د دوی له توافق پرته هم نکاح صحیح ګڼي، دا داسي ده لکه درې ځله طلاق چې اصولاً باید بېل بېل او د طهر په حالت کي وي، او یو ځای په یوه وخت درې طلاقه ورکول جائز نه دي، خو که چا همدا کار وکړ او خپلې میرمني ته ئې په یوه وخت درې طلاقه ورکړل نو دا درې طلاقه ګنل کېږي نه یو طلاق. البته نور امامان د ولي توافق د نکاح د صحت لپاره داسي شرط ګڼي چې له هغه پرته نکاح باطله بولي.

د میړونو په اړه د اسلام لارښوونه

اسلام وایي: هیڅوک حق نه لري د بل منکوحه میرمن په نکاح کړي، مګر له هغه وروسته چې میړه ئې طلاق ورکړي او د عدت موده ئې بشپړه

شي، هیڅوک باید د هغې ښځې د نکاح کولو هڅه ونه کړي چې بل مسلمان له هغې سره د نکاح پیغام لېږلی او معامله لا پای ته نه ده رسېدلې، لکه څنګه چې په تجارتي امورو کې مور ته سپارښتنه کوي چې د خپل مسلمان ورور په مبایعې کې خنډ نشو همداسې باید د هغې مېرمني د نکاح کولو هڅه ونه کړو چې بل مسلمان ورسره په تفاهم بوخت دئ. د قرآن دې آیت ته ځیر شئ:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤ النساء: ۲۴

او مېړونبي ښځې (هم درته حرامي دي) مګر هغه چې ستاسو په واک کي وي، دا پر تاسو لیکلې الهي فریضه ده او له دې سوا درته روا کړی شوې، چې په خپل مال سره ئې د نکاح کوونکو په توګه لټه وکړئ، نه د زنا کوونکو په توګه، نو که په دې (مال) سره مو له دې تمتع اخیستل وغوښتل، نو فرض مهر ئې ورکړئ او له مهر وروسته په هغه څه کې کومه ګناه درباندې نشته چې په خپلو کې ورباندې راضي شئ، بې شکه چې الله باحکمته پوه دئ.

دلته د قرآن څو لارښوونې زمونږ په وړاندې ځلېږي:

- مېړونښي ښځې د نورو محرماتو په ضمن کې دي، په استثناء د هغو مېړونښو ښځو چې د مسلمانانو په واک کې راغلې او له خپلو سابقه مېړونو سره ئې تعلق قطع شوی، چې دا یا وینځې دي او یا له محارب دښمن په اسارت نیول شوې مېرمني، وینځې خو اوس نشته، د اسیرو مېرمنو په اړه به یو له دغو کارونو کېږي: که ایمان راوړي نو د مسلمانو مېرمنو سلوک به ورسره کېږي، که په خپل مذهب ټینګار وکړي نو د مسلمانانو امیر به یا دوی له خپلو اسیرانو سره تبادله کوي، یا به ئې د فدیې په مقابل کې خوشې کوي او که دا ممکن نه وو نو چا ته به ئې په نکاح ورکوي مشروط په دې چې نکاح ئې جائزه وي.

له دغو ښځو علاوه نورې په دوه شرطونو په نکاح کولی شئ: لومړی دا چې په خپلې نکاح کې د دوی د ساتلو په اراده به ئې په نکاح کوئ نه د خپلې جنسي غریزې د اشباع لپاره په موقته توګه، او دوهم دا چې مهر ئې ورکړئ.

قرآن د نکاح کوونکو نارینه وو لپاره د محصِنین او د نکاح کېدونکو ښځو لپاره د محصَنات صیغه کارولې، حِصن کلا ته وایي او محصِن هغه چا ته وایي چې بل په خپل حفاظت کې ساتي او محصَن هغه چا ته چې بل ئې د خپل حفاظت په غېږ کې ساتي، په دې سره قرآن د نکاح حقیقت څرګند کړی، یعني دا چې نکاح یوه موقته جنسي رابطه نه ده چې محض د خپل شوق پوره کولو یا د خپل جنسي ضرورت د رفع کولو لپاره ترسره شي،

برعکس دا د نکاح په قید او احاطه کې د یوې کورنۍ د جوړولو لپاره غیرموقت ترون دئ، پام کوئ چې دې سپېڅلي ترون ته د پټې یارانې، یا د جنسي غریزي د اشباع رنګ ورنه کړئ.

ډېره عجیبه ده چې څوک د قرآن دا صراحت له پامه وغورځوي او موقته نکاح جائز وګڼي!! قرآن نه یوازې نکاح یو غیر موقت ترون ګڼي او په تکرار او ټینګار سره دا خبره کوي او په هیڅ ځای کې ئې داسې لفظ نه دئ کارولی چې له هغه د موقتي نکاح د جواز شائبه راپیدا شي، بلکې د بیان له لهجې ئې معلومېږي چې موقته نکاح داسې ګڼي لکه شهواني اقدام او په پټه یار نیول. پیغمبر علیه السلام دغو تأکیداتو ته په پام سره موقته نکاح تحریم کړه.

له نکاح او استمتاع وروسته ښځو ته خپل ټاکلی مهر له وعدې سره سم ورکول یوه الهي فریضه ده. خو که ښځه او مېړه په خپلو کې د مهر په اړه کومه پرېکړه کوي، یو بل ته له خپل حق ټېرېږي، د ورکړي موده ئې بدلوي یا کوم بل تغییر په کې راولي، دا کار کولی شي.

د آیت دوهمه برخه د لومړۍ برخي لپاره مزید شرح او تفصیل دئ، په (فاء) او (به) سره له مخکنۍ برخي سره تړل شوې او په ډېر صراحت سره ښیي چې په دغې فقرې ﴿أُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم﴾ کې راغلی مطلب، په بعدي فقرې ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ کې مزید توضیح شوی دئ، دلته له استمتاع؛ ځان ته حلالول او ترې ګټه اخیستل مراد دي، له (به) مال او له (اجورهن) د دوی مهر. لکه

څنګه چې دا برخه د مخکنۍ لپاره شرح ده، له دې وروسته برخه د دې لپاره مزید شرح ده: وَ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

متأسفانه ځينو له (استمتاع) (متعه) او موقته نکاح اخيستې او له (اجور) ئې د مهر پر ځای د موقتي نکاح اجوره. حال دا چې استمتاع له دې ځای علاوه په پنځو نورو ځایونو کې هم راغلې او په هیڅ ځای کې د متعه معنی نه ورکوي او یوازې د متمتع کېدو او ګټې اخیستو معنی افاده کوي او اجور د مهور په معنی په پنځو نورو آیتونو کې هم راغلی: د دې سورې په ۲۵ آیت کې هم له اجور مراد مهور دئ نه بل څه.

مصیبت دا دئ چې ځینې کسان د خپل مسلک او مذهب مربوط روایت ځان ته معیار او ملاک کړي او دا هڅه کوي چې د قرآن آیتونه د دغو روایاتو په ګټه تأویل کړي، که کوم روایت د قرآن له کوم آیت سره مغایر مومي او د آیت ټول الفاظ او د الفاظو ترکیب ئې په صراحت او قاطعیت سره د ده روایت نفي کوي، دې ته نه تیارېږي چې یا روایت پرېږدي یا ئې د آیت په ګټه تأویل کړي، برعکس د آیت صریح مفهوم پرېږدي او داسې کوږ او له تکلف ډک مطلب ترې راباسي چې همدا غلط او ضعیف روایت تأیید کړي. د موقتي نکاح او متعې په اړه ئې کوم روایت ترلاسه کړی، باید له قرآن د دې روایت په تأیید کې کوم دلیل راپیدا کړي، خو څرګند دلیل نه مومي، برعکس ګوري چې قرآن د نکاح په دوام او غیرموقت والي تأکید کوي، د نکاح کوونکو لپاره د (محصنین) او د نکاح کېدونکیو لپاره د (محصنات) الفاظ کاروي او مسلمانانو ته مکرر او په

تأکید سره وایي چې له نکاح داسې څه مه جوړوئ چې څرګندي زنا یا د پټې یار نیولو ته ورته وي، خو دی د قرآن مغایر روایت نشي پرېښودی، ناچار به په آیت کې لاسوهنه کوي او مطلب به ئې داسې برابروي چې د روایت تأیید تري راووځي!! هغه روایت به څنګه د اعتبار وړ ګڼو چې د قرآن له صریح آیت سره تضاد او تعارض لري؟! په قرآن د ایمان تقاضا خو دا ده چې د داسې روایت په اړه ووایو: ښایي راوي اشتباه کړې ده یا ښایي دا روایت د هغې مرحلې په اړه وي چې لا دا آیت نه وو نازل شوی. قرآن د داسې خلکو څېره څومره ښه او دقیقه انځور او څنګه ئې هغوي معرفي کړي، هلته چې فرمایي:

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ آل عمران: ۷۸

او له دوی یوه ډله داسې ده چې په خپلې لیکنې او کتاب خپلې ژبې داسې اړوي چې ته هغه د الله د کتاب یوه برخه وبولې، په داسې حال کې چې هغه د الله د کتاب برخه نه ده، دوی وایي: دا خبرې ټولې د الله له لورې دي په داسې حال کې چې د الله له خوا نه دي، په الله پورې دروغ تړي سره له دې چې ښه پوهېږي.

آیا زنا او لواطت په خپل ذات کې جرم نه دئ؟

د منع خشونت سپېره قانون وايي: يوازي هغه زنا او لواطت جرم دئ چي په زور او جبر ترسره شي!! يعني زنا او لواطت په خپل ذات کي جرم نه دئ، هغه مهال د جرم بڼه غوره کوي چي په جبر او اکراه او د ښځې له موافقې پرته ترسره شي!! او دا هغه څه دي چي د منحطي او له معنوي او اخلاقي پلوه پرېوتې غربي نړۍ پر لمني تور داغ ګڼل کېږي، د عقل، علم او فطرت خلاف کار، هغه چي حيوانات هم ترې کرکه لري!! دغو غرب وهلو مېرمنو له غربي منحط او مبتذل فرهنګ همدا زده کړي، په دې قانون کي ئې افغاني مېرمني ته ټول هغه قانوني تسهيلات مهيا کړي چي له مخي ئې وکولی شي د يوې غربي مېرمني په څېر ژوند وکړي، ټولي ديني، معنوي او اخلاقي پولي ونړوي، ديني ارشاداتو او ملي دودونو ته شا کړي، د قانوني مېړه تر څنګ ياران ولري، هر مهال له هر چا سره چي زړه ئې غواړي له کور وتلی شي، نه ئې پلار مخنيوی کولی شي او نه مېړه، يوازي دا پاته دي چي ليکلي ئې وی: له همجنس سره ازدواج هم جائز دئ او که څوک له داسي ازدواج د کومي مېرمني يا سړي مخنيوی وکړي نو په څو مياشتو حبس به محکومېږي!! همغه څه چي د نورو غربي هېوادو تر څنګ د فرانسې سوسياليست رژيم هم په پارلمان کي دا د همجنسانو تر منځ د ازدواج قانون تصويب کړ او په مخالفت کي ئې سلګونو زرو فرانسويانو په مظاهرو لاس پوري کړ. د غرب وهلو افغانانو ډېرى له خرافاتو ډک مسيحيت ته اوښتي دي او بايبل ته د سپېڅلي کتاب په سترګه ګوري، خو همدغه محرف بايبل د سدوم ښار ورانېدا تر عنوان لاندي وايي: ... د دې

بنار اوسېدونکي له مادي پلوه ډېر وړاندي تللي وو، مرفه ژوند ئې په برخه شوی وو، خو له اخلاقي پلوه په دې بیماري اخته وو چې له نارینه سره د نارینه جنسي نږدېکت ئې عادي او د عدم مؤاخذې وړ فعل ګڼلو، نو ځکه الله تعالی د دې بنار د ورانولو پرېکړه وکړه،... له لمر لوېدو سره سم خدای په عموره او سدوم سکروټي وورولې، ټول بنارونه او کلي ئې له ټولو اوسېدونکو او نباتاتو سره له منځه یووړل!!!

دا غرب وهلې مېرمني زنا یو عادي او مجاز فعل ګڼي خو همدا بایبل د تثنیه په کتاب کي لیکي: که کوم سړی یوه پېغله په نکاح کړي، بیا ئې خوښه نه شي او په دې ئې تورنه کړي چې خپل پېغلتوب ئې نه دئ ساتلی او باکره نه وه، په لومړۍ شپه راته معلومه شوه چې دا باکره نه وه، نو د نجلۍ مور او پلار باید داسي مدرک وړاندي کړي چې د نجلۍ پېغلتوب او باکره والی ثابت کړي، د سپین ږیرو په مخکي به هغه ټوټه وغوړوي... قاضیان به ئې وګوري که تري ثابته شوه چې سړي دروغ ویلي نو په درو به ئې ووهي او سل مثقاله سپین زر به د جریمې په توګه د نجلۍ پلار ته ورکړي... او دا به د تل لپاره د ده په نکاح کي پاته کېږي او د طلاقولو حق به ئې نه لري!! خو که ادعاء ئې سمه وخته نو سپین ږیري دي دا نجلۍ د پلار کره بوځي او د بنار سړي دي دا رجم کړي!! که کوم نارینه د کومي مېرونبي بنځي سره د زنا په حالت کي ولیدل شو، دواړه باید ووژل شي!! که کومه مېرونبه نجلۍ د کوم سړي لخوا اختطاف شوه، دواړه باید له بناره بهر رجم شي، نجلۍ د دې لپاره چې د اختطاف په مهال ئې چیغي نه

وې وهلې!! خو که دا کار له ښاره بهر وشي بیا نو نجلۍ داسي جرم نه دئ کړی چې د وژلو وړ وي، ځکه چا ئې مرسته نه شوی کولی!!

څو پوښتني لرو:

- کومه ټوټه د نجلۍ پېغلتوب ثابتولی شي؟ هغه چې د لومړي نږدېکت په شپه تر دواړو لاندي ویړه وه؟ قاضي به څنګه د داسي یوې ټوټې له مخي پرېکړه کوي چې په وینو لړلې ده؟ څنګه به معلوموي چې دا د چا وینې او د کوم وخت دي؟ مېړه ته دا ډېره آسانه ده چې پرې نږدې ښځې ته داسي ټوټه په لاس ورشي.
- ولې به سل مثقاله سره زر د نجلۍ پلار ته ورکوي؟ دلته خو د نجلۍ سپکاوی شوی او دا معاوضه باید دې ته ورکړی شي نه پلار ته ئې؟
- د زنا په اړه د یوه کس ادعاء څنګه د منلو وړ ګڼل کېدی شي؟ قاضي به د ده کومو الفاظو ته اعتبار ورکوي؟ اصولاً خو باید له مدعي وغوښتل شی چې د خپلې ادعاء د اثبات لپاره شواهد او دلائل وړاندي کړي، نه دا چې مدعی علیه له ځان د دفاع په خاطر د مدارکو او شواهدو په وړاندي کولو مکلف شي، بایبل ولي له یوې خوا مېړه ته د دې فرصت په لاس ورکوي چې که ئې خپله ښځه خوښه نه شوه نو په نه پېغلتوب ئې تورنه کړي او له بلي خوا د قاضي په وړاندي د دلائلو او مدارکو په وړاندي کولو ئې هم نه مکلفوي او دا ترې نه غواړي چې خپله ادعاء ثابته کړه؟!!
- که په ښار کي اختطاف شوې نجلۍ ووایي چې ما چیغې ووهلې خو څوک مي مرستي ته رانه غی، بیا څنګه؟ او که په صحرا کي اختطاف شوې

چيغي نه وي وهلې نو څنګه؟

• مورِ دې ته حيران يو چې د ښځو په حق کې له دومره بې انصافي او ظلم سره سره د بايبل منونکي په کومه خوله او کومو سترګو د ښځو د حقوقو خبره کوي، بايبل خو په ټولو مواردو کې د ښځې حقوق تر پښو لاندي کړي او هغې ته ئې په سپکه سترګه کتلي، د بايبل منونکي دي مورِ ته د خپل سپېځلي کتاب يوه جمله داسي راوښيي چې ښځې ته ئې په درنه سترګه کتلي وي او له نارينه سره ئې برابر حقوق ورکړي وي!! عجيبه ده چې دوی پر اسلام اعتراض کوي په داسي حال کې چې اسلام ښځې ته تر نارينه زيات حقوق ورکړي.

راشئ قرآن ته غورِ شئ چې په داسي مواردو کې څومره دقيقي لارښووني لري او وايي:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٦ وَٱلۡخَٰمِسَةُ أَنَّ لَعۡنَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٧ وَيَدۡرَؤُاْ عَنۡهَا ٱلۡعَذَابَ أَن تَشۡهَدَ أَرۡبَعَ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلۡكَٰذِبِينَ ۝٨ وَٱلۡخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ۝٩ النساء: ٦-٩

او هغه چې خپلې مېرمنې تورنوي په داسي حال کې چې له ځان پرته (نور) شاهدان نه لري نو د يوه ئې ګواهي دا ده: څلور ځلې الله شاهد نيول چې

دی یقیناً له رښتینو څخه دئ او پنځم ئې دا چې که دی له دروغجنو څخه وي نو پر ده دي د الله لعنت وي، او له هغې (مېرمني) دا (خبره) عذاب دفع کوي چې څلور ځلي الله شاهد ونیسي چې یقیناً دی له دروغجنو څخه دئ او پنځم ئې دا چې که دی له رښتینو څخه وي نو پر دې دي د الله غضب وي.

د دې مبارکو آیتونو مهمي مهمي لارښووني دا دي:

- څوک چې خپله مېرمن په زنا تورنوي په داسي حال کي چې له ځان پرته بل شاهد نه لري؛ نو د قاضي په وړاندي به د ده ګواهي داسي وي چې څلور ځلي به الله تعالی پر دې خبري شاهد نیسي چې دی په خپلي ادعاء کي رښتینی دئ او پنځم ځل به وایي: که دی له دروغجنو څخه وي نو پر ده دي د الله لعنت وي.
- له تورني مېرمني څخه په هغه صورت کي عذاب دفع کېږي چې څلور ځلي ووایي: الله شاهد دئ چې دی له دروغجنو څخه دئ او پنځم ځل ووایي: که دی له رښتینو څخه وي نو پر دې دي د الله غضب وي.
- دلته څلور ځلي الله تعالی شاهد نیول د څلورو شاهدانو د شهادت پر ځای او د هغوی د بدل او عوض په توګه راغلي، او دا خبره کول چې که دی دروغجن وي نو پر ده دي د الله تعالی لعنت وي د تأکید په توګه راغلي.
- دا حکم په مېړه او مېرمني پوري تړلی دئ او نورو مواردو ته نشي غزېدی.
- دلته الله تعالی شاهد نیول د قسم او لوړي په معنی راغلی او دا ښیي چې په حقیقت کي هر قسم او لوړه د شاهد نیولو په معنی وي، که تاسو د

قرآن قسمونو ته ځير شئ نو درته جوته به شي چې د قرآن قسمونه د دې لپاره نه دي چې ګواکې الله تعالى د خپل مخاطب د اقناع او تشويش رفع کولو لپاره په کوم ستر او با عظمته شي لوړه کړي!! دا نه د قسم د مفهوم او معنى په اړه صحيح تعبير دئ او نه د قرآن د قسمونو سم تفسير، د قرآن هر قسم د استشهاد لپاره دئ، زمورِ قسمونه هم د استشهاد لپاره وي، کله چې مورِ وايو: پر الله تعالى قسم کوم چې رښتيا وايم؛ معنى ئې دا ده چې الله تعالى شاهد دئ چې زه رښتيا وايم، که قسم د تعظيم لپاره وى نو بيا خو به دا هم جائزه وه چې ووايو: په مسجدالحرام قسم، په قرآن قسم، پر پيغمبر قسم، داسې قسمونه نه يوازې جائز نه دي بلکې صحيح هم نه دي، دا ځکه چې دا شيان (مقسم به) زما د رښتينولىِ شاهد او ګواه نه دي، يوازې الله تعالى زما په اړه شاهد کېدى شي، نو يوازې پر الله تعالى لوړه او قسم د معنى او مفهوم له پلوه صحيح او له شرعي پلوه جائز دئ. په بل څه قسم د معنى له پلوه غلط او له شرعي پلوه ناجائز دئ. الله تعالى چې په کومو شيانو لوړه کړې هغه ئې د شاهد په توګه وړاندې کړى، د مثال په توګه الله تعالى په هغه سيند لوړه کړې چې د فرعونيانو په مړو ډک شو (والبحر المسجور)، او د دې مقصد دا دئ چې: د فرعونيانو په مړو ډک بحر ګواهي ورکوي چې که د زمانې د هر فرعون په وړاندې د موسى په څېر مجاهد راپيدا شو نو د دې فرعون برخليک به داسې وي لکه د مخکني فرعون.

د دې مبارکو آيتونو په معنى د لازيات پوهېدا لپاره لاندې روايات په

پام کې ولرئ:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عَشِيًّا فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلاً فَرَأَى بِعَيْنَيْهِ وَسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ فَلَمْ يُهِجْهُ حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى جِئْتُ أَهْلِى عِشَاءً فَوَجَدْتُ عِنْدَهُمْ رَجُلاً فَرَأَيْتُ بِعَيْنِى وَسَمِعْتُ بِأُذُنِى فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا جَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ الآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَسُرِّىَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ « أَبْشِرْ يَا هِلاَلُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا ». قَالَ هِلاَلٌ قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَلِكَ مِنْ رَبِّى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « أَرْسِلُوا إِلَيْهَا ». فَجَاءَتْ فَتَلاَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَذَكَّرَهُمَا وَأَخْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا فَقَالَ هِلاَلٌ وَاللَّهِ لَقَدْ صَدَقْتُ عَلَيْهَا فَقَالَتْ قَدْ كَذَبَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لاَعِنُوا بَيْنَهُمَا ». فَقِيلَ لِهِلاَلٍ اشْهَدْ. فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهُ يَا هِلاَلُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِى تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ. فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ يُعَذِّبُنِى اللَّهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدْنِى عَلَيْهَا. فَشَهِدَ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ثُمَّ قِيلَ لَهَا اشْهَدِى. فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا اتَّقِى اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ وَإِنَّ هَذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِى تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ. فَتَلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ لاَ أَفْضَحُ قَوْمِى فَشَهِدَتِ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ

رَسُولُ اللَّه ﷺ بَينَهُمَا وَقَضَى أَنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لأَب وَلاَ تُرْمَى وَلاَ يُرْمَى وَلَدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْه الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لاَ بَيْتَ لَهَا عَلَيْه وَلاَ قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَانِ مِنْ غَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفَّى عَنْهَا وَقَالَ ...

له ابن عباس رضي الله عنهما روايت دئ چې هلال بن اميه، يو له هغو دريو چې الله تعالى د هغوى توبه قبوله کړه، له خپلې زمکې ماخستن راغى او د خپلې مېرمنې خوا ته ئې يو سړى وموند، په خپلو سترګو ئې ولید او په خپلو غوږونو ئې د هغه غږ واورېد، نو هيجاني ئې نه کړ، تر هغه چې سبا شو او رسول الله ﷺ ته ورغى او وئې ويل: يا رسول الله! زه ماخستن خپل اهل ته راغلم نو د هغوى خوا ته مي يو سړى وموند، په خپلو سترګو مي ولید او په خپلو غوږونو مي غږ واورېد، رسول الله ﷺ د ده په دې وينا ناراض شو او سخته پرې تمامه شوه، نو دا دواړه آيتونه نازل شول: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ....﴾، نو له رسول الله ﷺ د وحي لړۍ جلا شوه او وئې ويل: اې هلاله! خوښ اوسه چې الله تا ته له کړاو د وتلو لار پرانيسته، هلال وويل: له خپل رب مي همدا انتظار وو، رسول الله ﷺ وفرمايل: هغې ته څوک ولېږئ، او هغه راغله، نو رسول الله ﷺ دواړو ته دا آيتونه تلاوت کړل، نصيحت ئې ورته وکړ او په دې ئې پوه کړل چې د دنيا تر عذاب د آخرت عذاب ډېر سخت دئ، نو هلال وويل: په الله قسم چې ما د دې په اړه رښتيا ويلي، هغې وويل: يقيناً چې دروغ ئې وويل، نو رسول الله ﷺ وفرمايل: د دوى تر منځ ملاعنت وکړئ، نو هلال ته وويل شول: شهادت ووايه، نو هغه څلور ځلي

الله شاهد کړ چې دی رښتینی دئ او کله چې پنځم ته خبره ورسېده ورته وویل شول: اې هلاله! له الله ووېرېږه، په دې پوه شه چې د دنیا عذاب د آخرت په پرتله ډېر آسان دئ، او دا قسم هغه سبب دئ چې هغه عذاب به دي په برخه کړي، وئې ویل: قسم په خدای چې الله به مي د دې په اړه نه تعذیبوي؛ همداسي لکه چې د دې په اړه مي په درو نه وهي، نو پنځم ځل ئې خدای شاهد ونیو چې که دی دروغجن وي نو د الله لعنت دي پر ده وي، بیا هغې ته وویل شول: ته خپل شهادت وړاندي کړه، نو هغې څلور ځلي خدای شاهد ونیو چې دی دروغجن دئ او کله چې پنځم ته خبره ورسېده ورته وویل شول: له الله ووېرېږه، په دې پوه شه چې د دنیا عذاب د آخرت په پرتله ډېر آسان دئ، او دا قسم هغه سبب دئ چې هغه عذاب به دي په برخه کړي، نو یوه شېبه ودرېده او زړه نا زړه شوه، بیا ئې ویل: قسم په خدای چې زه به خپل قوم رسوا نکړم، نو پنځمه لوړه ئې وکړه او وئې ویل: که دی رښتینی وي نو پر ما دي د الله غضب وي، نو رسول الله ﷺ دوی سره بېل کړل (نکاح ئې فسخ کړه) او دا پرېکړه ئې وکړه چې د دې بچی به هیڅ پلار ته نه منسوبېږي، نه به دا تورنه کېږي او نه ئې زوی، او چا چې دا تورنه کړه یا ئې د دې زوی تورن کړ نو پر هغه به حد لازمېږي، او دا پرېکړه ئې وکړه چې نه ئې پر مېړه کور ورکول شته او نه نفقه، له دې کبله چې دوی له طلاق پرته سره بېلېږي او مېړه نه دئ تړې وفات شوی...

سنت دا دئ چې د داسي مېړه او مېرمني تر منځ به له دغو قسمونو وروسته بېلوالی راځي او نکاح ئې فسخ کېږي، مېړه د مهر بېرته اخیستو

حق هم نه لري. د دوی تر منځ بیا نکاح هم جائز نه ده. د لعان دا معامله به په محکمې کي او د قاضي په وړاندي ترسره کېږي. له لعان څخه د تورن یا تور لګوونکي اجتناب د اعتراف په معنی دئ، خو قاضي به هغه مهال سزا ورکوي چې په خپلي خولې اعتراف وکړي، تر هغه ئې د بندي ساتلو حکم کولی شي، دا ځکه چې د سزا لپاره یا شاهد یا اعتراف اساسي شرط دئ.

د لعان په اړه د فقهاوو تر منځ اتفاقي ټکي دا دي:

- تورن او تورلګوونکي ته د قاضي له لوري کومه سزا نشي ورکول کېدی، دواړه له سزا معاف ګڼل کېږي، دروغجن ته به الله تعالی سزا ورکوي.
- که نارینه د ماشوم نسبت ځان ته ونه مني نو هغه به مور ته منسوبېږي، له پلاره د میراث مستحق نه ګڼل کېږي.
- هیڅوک حق نه لري دې ماشوم ته ولد الزنا ووایي او مور ئې زناکاره وبولي، که څوک دا کار وکړي د قذف سزا مستحق دئ.
- د مېرمني د مهر حق نه ساقطېږي.
- دا مېرمن پر مخکني مېړه د تل لپاره حرامه ده.

په دې اړه د فقهاوو تر منځ اختلافي ټکي دا دي:

- ځینې وایي: کله چې مېړه د لعان الفاظ بشپړ کړي په همدې سره طلاق واقع شو، که څه هم بنځې د ده ځواب نه وي ویلی.
- ځینې نور په دې باور دي چې د طلاق پرېکړه به د قاضي له لوري کېږي، خو که مېړه په خپله طلاق ورکړي دا غوره دئ. امام ابو حنیفه او

امام ابو یوسف په همدې رأیه دي او همدا صحیح او د سنت مطابق معلومېږي، ځکه رسول الله ﷺ د دوی تر منځ د بېلېدو پرېکړه کړې او د هغه چا په عمل ئې اعتراض نه دئ کړی چې خپلې تورني مېرمني ته ئې د لعان په پای کې طلاق ورکړی، که طلاق په خپله واقع کېدی نو نه به رسول الله ﷺ د دوی د بېلېدو مستقله پرېکړه کوله او نه به هغه صحابي د طلاق الفاظ کارول.

- که چا په لومړۍ شپه او له مجامعت مخکې خپله مېرمن طلاق کړه، که ئې مهر ټاکل شوی وي نو نیمایي مهر به ښځې ته ورکوي او که له مجامعت وروسته ئې طلاق کړه بشپړ مهر به ورکوي. که ئې مهر نه وو ټاکل شوی، نو د خپل وس او توان مطابق به مناسبه متاع او جامه ورکوي. قرآن د همدې لپاره د مهر حق ښځې ته ورکړی چې مېړه ئې په ناروا او د دې لپاره طلاق نه کړي چې تر دې ئې بله ښایسته موندلې، یا ئې زړه ترې تور شوی په بلې ئې بدلول غواړي، مهر ئې د ښځې په موافقې پورې مربوط کړی، ثابت حد ئې نه دئ ورته ټاکلی، دا مهر د دې راتلونکی تضمینوي، د دې ترڅنګ قرآن د زور او تپل شوې نکاح خبره نه کوي او له مېړه د طلاق حق نه سلبوي، دا کار د ګټې په ځای تاوان لري او کورنۍ له تلپاته کړاوونو، شخړو او ستونزو سره مخامخ کوي. که کوم مېړه خپله مېرمن په زنا تورنه کړي، څنګه به ئې د قاضي په امر له ځان سره ساتي او څنګه به دا مېرمن داسې مېړه ته زړه ورکوي او له هغه سره به ښه او ډاډمن ژوند کوي. د بې باورۍ او بې اعتمادۍ په صورت کې خو تر ټولو مناسبه چاره دا

ده چې قاضي د طلاق پر ېکړه وکړي نه دا چې د زور ملګرتیا په دواړو وتپي.
د قرآن الفاظ دا دي:

لَّا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمۡ تَمَسُّوهُنَّ أَوۡ تَفۡرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ ٢٣٦ وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لَهُنَّ فَرِيضَةٗ فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إِلَّآ أَن يَعۡفُونَ أَوۡ يَعۡفُوَاْ ٱلَّذِي بِيَدِهِۦ عُقۡدَةُ ٱلنِّكَاحِۚ وَأَن تَعۡفُوٓاْ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۚ وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٧ البقرة: ۲۳۶-۲۳۷

په دې کي هم پر تاسو څه الزام او ګناه نشته چې ښځې له نږدې والی یا دوی ته د کوم مهر له ټاکلو وړاندي طلاقي کړئ، خو څه مال متاع ورکړئ، په توانمن د خپل توان په اندازه او په نېستمن د خپل وس په اندازه، مناسبه متاع په غوره توګه، دا یو حق دئ پر محسنینو. او که مو له نږدې والي د مخه هغه وخت طلاقي کړې چې کوم مهر مو ورته ټاکلی وي نو د دې مهر نیمایي دئ، مګر دا چې هغوی (ښځې) ترې تېري شي او یا هغه کس تېر شي چې د نکاح غوټه ئې په لاس کي ده او که عفو وکړئ، دا تقوی ته نږدې ده او په خپلو کي فضل او احسان مه هېروئ، بې شکه چې الله ستاسو د کړنو ښه لیدونکی دئ.

یعني که له نږدېوالي او صحیحه خلوت وړاندي په هغه وخت کي ښځي طلاقي کړئ چي لا مو مهرنه دئ ورته ټاکلی، نو په دې صورت کي نه کوم مکلفیت درپه غاړه دئ او نه دا د ګناه کار دئ، خو دغو ښځو ته د خپل وس او توان په اندازه څه ورکړئ، په دې سره به د دواړو کورنیو ترمنځ د تاو تریخوالي مخه نیول شوې وي او له بلي خوا به د هغي ښځي تسلي شوې وي، خو که مهر مو ورته ټاکلی وو، نو بیا د دغه ټاکلي مهر نیمایي درباندي لازم دئ، مګر دا چي ښځه ترې ټېره شي او یا دا چي نارینه پاته نیمایي هم ورکړي، همدغه یو بل ته عفو، له خپل حق بل ته ټېرېدل او فضل او احسان کول درته غوره دي.

قرآن نه د نجلۍ پلار او مور په دې مکلفوي چي د خپلي لور د پېغلتوب ثابتولو لپاره کومه ټوټه وړاندي کړي او نه مېړه په دې مکلفوي چي د نجلۍ پلار ته جریمه ورکړي او همدا مېرمن حتماً او په نه زړه له ځان سره وساتي.

د قانون منع خشونت علیه زنان په (۳) مادې کي راغلي: (تجاوز جنسي: ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز بر عفت وناموس زن است) یعني یوازي اجباری زنا او لواطت جرم ګڼل شوی او سزا ئې هم په یوه حالت کي حبس او په بل حالت کي مرګ ټاکلی، د دې قانون د لیکونکو او مدافعینو جسارت او سپین سترګتوب د حیرانتیا وړ دئ، ښایي داسي انګېري چي د صلیبي ځواکونو دولس کلن حضور او د دوی پراخ دین دښمن فعالیتونه به د دې

باعث شوي وي چې د افغان ولس ديني غيرت ذوب شي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې داسي د اسلام ضد قوانين پر دې ټولني تحميل شي، که پر ارګ ناستو ئې لاسليک کولی شي نو له ولسي جرګې ئې هم تأييد ترلاسه کولی شي، څوک چې په افغانستان کي د امريکايانو حضور، د دوی اډې، زندانونه، د افغانانو نيول او د خپلو اډو په زندانونو کي د هغوی ساتل، ګوانتانامو ته د هغوی انتقال او له امريکا سره اوږد مهال امنيتي ټرون منلی شي، امريکايانو ته دا لاسليک شوي اسناد ورکولی شي چې حق لري افغانستان ته له وېزې او پاسپورت پرته راشي او تري ولاړ شي، په هر وخت او د افغانستان په هر ځای کي د شپې يا ورځې له لوري عمليات ترسره کړي، هر هغه څوک نيولی شي چې دوی ئې دښمن ګڼي، هغوی ته به دا څه ګرانه وي چې له دغه قانون سره يا موافقه وکړي او يا ئې په وړاندي ساکت پاته شي!! مګر د دې مفسد رژيم لاس پوڅو چارواکو د غلامۍ دا ټول اسناد نه دي لاسليک کړي؟!! آيا کرزي د خپلو کمونيستو او غربپالو مشاورينو په سپارښتنه دا قانون توشيح نه کړ؟!! آيا د شمالي ټلوالي ذليل مشران په واز کومي نه وايي چې د ناټو حضور د افغانانو په ګټه دئ؟!!

خو دا چې آيا له عقلي، علمي، اخلاقي او فطري پلوه زنا ته د جرم په سترګه کتلی شو که نه او هغه سزا ورسره ښايي که نه چې اسلام ورته ټاکلې؟ دې پوښتنې ته له ځواب وړاندي څو خبري ستاسو مخي ته ږدم، د قرآن دې آيت ته ځير شئ:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ وَلَا تَأۡخُذۡكُم بِهِمَا رَأۡفَةٞ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۖ وَلۡيَشۡهَدۡ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٞ مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۝٢ النور: ۲

زناکاره سُنّه او زناکار نارینه؛ د دوی هر یو سل درې ووهئ، او د الله په دین کي دي تاسو د دوی په اړه زړه سوی نه نیسي، که پر الله او د آخرت پر ورځي ایمان لرئ، او د دوی عذاب دي د مؤمنانو یوه ډله وګوري.

د دې لپاره چي دا مبارک آیت د زنا او زناکارو د سزا په څېر مهمي او حساسي انساني قضیې په اړه بحث کوي، باید په وړاندي ئې لږ توقف وکړو او ټولو هغو پوښتنو ته دقیق ځواب ولټوو چي په دې اړه وړاندي کېږي، لکه دا پوښتني: آیا زنا ته د جرم په سترګه کتل صحیح دي؟ په ځانګړې توګه هغه مهال چي د دواړو لوریو په توافق ترسره شي، او هغه هم په داسي حال کي چي دواړه مجرد وي او د کومي نکاح په قید او شرط کي نه وي داخل شوي؟ دا له کومه پلوه جرم دئ؟ له مذهبي پلوه جرم دئ، که له فطري او انساني پلوه، که له اخلاقي او رواني پلوه او که دا د بل په حق تېرى دئ نو ځکه جرم ګڼل کېږي، او که دا د ټولني له حاکم او منل شوي قانون تېرى دئ نو د جرم اطلاق پرې کېږي؟ که ومنو چي دا جرم دئ آیا دا سزا ورسره مناسبه او عادلانه ده؟ آیا د خلکو په وړاندي یو مجرم په درو وهل مناسب کار دئ؟ دغو او دې ته ورته پوښتنو ته باید معقول او د منلو

وړ ځوابونه ولټوو. د آیت په مفهوم د ښه پوهېدو او بیا اړونده پوښتنو ته د صحیح ځواب ویلو لپاره باید تر ټولو وړاندي لاندي خبري په پام کي ولرو:

- قرآن هغه جنسي مباشرت ته د زنا نوم ورکړی چې د سړي او ښځي تر منځ په نامشروع او غیر قانوني توګه ترسره شي، مباشرت ئې مشروع مباشرت ته ورته او له فطري لارو وي خو له نکاح پرته وي، که دا د مجردو تر منځ وي او که د متأهلو تر منځ، د زنا اطلاق پر نورو جنسي کړنو نشي کېدی، که دا د نارینه او نارینه تر منځ وي او که د نارینه او ښځي تر منځ له غیر فطري لاري، او که د انسان او حیوان تر منځ او یا له نورو لارو د جنسي غریزې اشباع، د هر جنسي شذوذ او جرم لپاره بېل بېل نوم ټاکل شوی.
- ټول مفسرین او فقهاء په دې متفق دي چې په دې آیت کي هغه زناکار نارینه او زناکاري ښځي ته اشاره شوې چې واده ئې نه وي شوی. خو په دې اړه د دوی تر منځ اختلاف تر سترګو کېږي چې د اختصاص وجه څه ده، د قرآن کوم آیت د اختصاص منشأ ده که کوم روایت او د رسول الله ﷺ عمل؟ آیا رسول الله ﷺ ته په دې اړه بېله وحي شوې که د قرآن له لارښوونو ئې دا حکم استنباط کړی؟ خو که د همدې آیت ترکیب او د ورپسې آیت الفاظو ته ځېر شو نو راته جوتېږي چې د دې اختصاص منشأ په خپله همدا آیتونه دي، د لومړي آیت له فحوی داسي معلومېږي لکه چې رسول الله ﷺ ته د دې آیت تر نزول وړاندي د زنا قضیه وړاندي شوې وي، هغه په دې اړه پرېکړه د الهي لارښوونې راتلو ته ځنډولې وي، ځکه

(الزاني) او (الزانية) معرفه صيغې دي او په هغه چا ئې اطلاق کېږي چې له وړاندې پرې خبره شوې وي، د النساء د سورې هغه آيت چې وايي:

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ .... النساء: ۱۵

- او ستاسو هغه مېرمني چې فحش کار (زنا) کوي، نو په دوی باندې له خپل منځ څلور شاهدان (د شهادت ورکولو لپاره) وغواړئ،
- دا حکم د زنا د حد له تعیین مخکې ابتدائي حکم دئ، او همدا د النور د سورې د دغه آیت لپاره مقدمه ګڼل کېږي، که داسې نه وی نو بیا به داسې ویل کېدل: که څوک زنا وکړي نو سزا به ئې دا وي. په ورپسې آیت کې د همدې (الزاني) په اړه ویل شوي چې دا یوازې زناکاره یا مشرکه سنځه نکاح کوي، او دا (الزانية) یوازې له زناکار او مشرک سره نکاح کوي. له دې الفاظو په لازیات وضاحت سره معلومېږي چې خبره د هغه چا په اړه ده چې لا ئې نکاح نه ده شوې او متأهل نه دئ، د داسې زناکار سزا سل درې ده. دلته دا پوښتنه راولاړېږي چې د واده شوي نارینه او سنځې سزا څه ده او د حکم منشأ ئې د قرآن کوم آیت دئ که کوم روایت او که پیغمبر ﷺ دې ته په پام سره دا حکم کړی چې په مخکنې الهي شریعت کې ئې همدا حکم وو؟ مفسرین او فقهاء په دې اړه هم متفق دي چې سزا ئې رجم (سنګسارول) دي، خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چې د حکم منشأ څه ده، البته د خوارجو ځینې ډلې د رجم له حکم منکر دي، دقیقه رأیه دا ده

چې رسول الله ﷺ دې ته په پام سره چې د مجرد زناکار سزا سل درې ده نو طبیعي ده چې د متأهل زناکار سزا به تر دې زیاته وي، دا سزا همغه ده چې په مخکني شریعت کي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ کړې. همغسي لکه چې د آزادي ښځي او وینځي سزا توپیر لري، وینځي ته د دې لپاره چې محدودیتونه ئې تر آزادي زیات دي، د خپلي خوښي نکاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا ئې تر آزادي نیمه ټاکل شوې.

دې ته مو پام وي چې د الاحزاب د سورې په اړه یو داسي روایت هم تر سترګو کېږي چې وایي: دا سوره په سر کي دومره اوږده وه لکه د البقره سوره، د رجم آیت هم د دې سورې یو آیت وو، خو نور آیتونه ترې حذف شوي او یوازي ۷۳ آیتونه ئې پاته شوي!! راشئ وګورو چې دا روایت څومره د اعتبار وړ دئ، روایت داسي دئ:

عن زر بن حبيش قال : قال لي أبي بن كعب : كم تعدون سورة الأحزاب؟ فقلت: نعدها اثنتين أو ثلاثا وسبعين آية قال : « إن كانت لتوازي سورة البقرة ، ولقد كان فيها : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنْ اللَّهِ وَاَللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » تحفة ۲۲ معتلى ۲۴ مسند احمد

له زر بن حبیش روایت دئ چې وایي: ابی بن کعب راته وویل: د الاحزاب سوره څومره ګڼئ؟ ومي ویل: دوه اویا یا دري اویا آیتونه، وئې ویل: یقیناً چې دا د بقره له سورې سره برابره وه، او یقیناً چې په دې کي دا هم وو: سپین ږیری او سپین سرې چې زنا وکړي نو دواړه حتماً سنګسار کړئ، د الله له لوري یوه عبرتناکه سزا، او الله باحکمت عزتمن دئ.

دا مطلب په ځينو نورو رواياتو کي هم له ځينو توپيرونو سره راغلی، لکه دا روايت:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عز وَجَلَّ أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الاعْتِرَافُ فَقَدْ قَرَأْنَاهَا : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. السنن البيهقي

له عبدالله بن عباس ﷺ روايت دئ چي عمر ﷺ وويل: له دې ووېرېدم چي پر خلکو زمانه اوږده شي تر هغه چي يو ويونکی ووايي: د الله په کتاب کي د رجم حکم نه مومو، نو د يوې داسي الهي فريضې په اړه بې لاري شي چي الله تعالی نازله کړې، پام چي رجم حق دئ، هغه مهال چي سړي واده کړی وي، گواهي ورکړی شي، حمل واقع شي، يا اعتراف وشي، يقيناً چي مورږ دا (آيت) لوستلی: سپين ږيری او سپين سرې چي زنا وکړي نو دواړه حتماً سنگسار کړئ، ... او يقيناً چي رسول الله ﷺ د رجم حکم اجراء کړی او تر ده وروسته مورږ د رجم حکم اجراء کړی.

دا روايات گڼ شمېر داسي ستونزي لري چي نبيي په هيڅ توگه د اعتبار ور نه دي، ځيني ئې دا دي:

- وايي: دا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ) د الاحزاب د سورې يو آيت وو چې حکم ئې پاته او الفاظ ئې حذف شوي!! حال دا چې دا ادعاء په بشپړه توګه بې بنسټه ده، ځکه د الاحزاب د سورې د ټولو آيتونو فواصل د لومړي او دوهم آيت (حكيماً) او (خبيراً) ته ورته دي، يوازي څلورم آيت ئې په (السبيل) پای ته رسېدلی، خو دا آيت په حقيقت کې له وروستي سره داسي تړلی دئ چې په ګډه يو آيت ترې جوړېږي او په (رحيماً) پای ته رسي. خو پورتنی مضمون په وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پای ته رسېدلی!!! او د دې مضمون آخري برخه په اصل کې د مائدې د سورې د ۳۸ آيت وروستۍ فقره ده، د المائدې د آيتونو فواصل دغو صيغو ته ورته دي: خاسرين، رحيم، قدير، يريد، تشكرون، صدور او عقاب، اکثر آيتونه ئې خاسرين ته په ورته صيغو پای ته رسېدلي چې حکيم، رحيم، قدير او يريد ته هم ورنږدې دي.

- قرآن خپل ځانګړي اصطلاحات لري، د نکاح شوي سړي او بښځي لپاره د محصن او محصنة الفاظ کاروي، د دوی لپاره د قرآن په هيڅ آيت کې د الشيخ او الشيخة الفاظ نه دي راغلي، دا الفاظ نه يوازي په قرآن کې نه دي راغلي بلکې دلته ئې کارول جدي التباس رامنځته کوي، ځکه معنی ئې داسي کېږي چې که نارينه او بښځينه په زړښت کې زنا وکړي نو رجم کېږي به!! يعني رجم په زړښت پوري تړي نه په نکاح پوري!! او دا هم له قرآن سره تعارض لري او هم له عدل او عقل سره.
- همدا راز د قرآن په هيڅ آيت کې د (البتة) لفظ نه تر سترګو کېږي.
- دا رأيه د الله تعالی د هغې ژمنې خلاف ده چې د قرآن د حفاظت په اړه

ئې کړې، دا شک راولاړوي چې سنايي د قرآن ډېرې برخې به حذف شوې وي!! صحيح او دقيقه رأيه دا ده چې د قرآن يو حرف هم نه دئ حذف شوی، يوه برخه يا ګڼ شمېر آيتونه خو ئې پرځای پرېږدئ.

- د قرآن د آيتونو تر منځ دومره ژور نظم او تړاو مراعات شوی چې که يو لفظ ئې حذف يا بدل شي نظم او سنګلا ئې صدمه ګوري، داسي لکه د مرغلرو يو سنګلی هار چې تار ئې وشلېږي او مرغلري ئې خورې شي، څوک چې له قرآن سره آشنا وي پوهېږي چې نه له قرآن څه حذف شوي او نه پورتنی مضمون د قرآن له آيتونو سره د محتوی، ادبي ترکيب، سنګلا او سنايست له پلوه ورته والی او شباهت لري. هيڅ په قرآن پوه انسان به دا ادعاء ونه مني چې له قرآن څه حذف شوي.
- ټولو صحابه وو پر دې اجماع کړې چې پر رسول الله ﷺ نازل شوی قرآن همدغه دئ چې په اوسني مصحف کې راغونډ شوی، د دوی دا اجماع کافی ده چې ووايو داسي روايات په بشپړه توګه بې اعتبار دي چې وايي د قرآن کومه برخه حذف شوې.
- د دې روايت په اړه د ابوعبدالرحمن رأيه هم واورئ چې وايي: لا أعلم أن أحدا ذكر في هذا الحديث الشيخ والشيخة فارجموهما البتة غير سفيان وينبغي أنه وهم والله أعلم: له سفيان پرته بل داسي څوک نه پېژنم چې په دې حديث کې ئې دا خبره هم ذکر کړې وي چې که بوډا او بوډۍ زنا وکړي دواړه رجم کړئ، سنايي ده به وهم کړی وي، الله تعالى سنه پوهېږي.
- دې ته مو هم پام وي چې ټول مفسرين او فقهاء په دې اړه متفق دي

چې د محصن زناکار سزا رجم (سنګسارول) دي. خو په دې اړه بېل بېل آراء لري چې د دې حکم منشأ څه ده، دقیقه رأیه دا ده چې رسول الله ﷺ دې ته په پام سره محصن زناکار د رجم په سزا محکوم کړی چې د مجرد زناکار سزا سل درې ده نو طبیعي ده چې د متأهل زناکار سزا به تر دې زیاته وي، او دا به همغه سزا وي چې په مخکني شریعت کي راغلې او قرآن هغه نه ده منسوخ کړې. همغسي لکه چې د آزادي بښځي او وینځي سزا توپیر لري، وینځي ته د دې لپاره چې محدودیتونه ئې تر آزادي زیات دي، د خپلي خوښي نکاح ئې نه ده په برخه شوې نو سزا ئې تر آزادي نیمه ټاکل شوې. د دې تفصیل د النور د سورې د دوهم آیت په تفسیر کي وګورئ.

د دغو زناکارو سزا داسي ټاکل شوې: ﴿فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖۖ﴾: هر یو ئې سل درې ووهئ)، جلد پوستکي ته وایي، خو دا چې دلته ئې مراد له پوستکي جوړه شوې متروکه ده که مجرم داسي وهل چې یوازي پر خپل پوستکي درد احساس کړي او غوښي او هډوکو ته ئې سرایت ونه کړي او داسي ونه وهل شي چې غوښه ئې زخمي یا هډوکی ئې شین شي، د رسول الله ﷺ له سنت معلومېږي چې په دې وینا کي دا دواړه خبري نغښتې دي. متروکه به د څرمني وي، نه به ډېره کلکه او ځیږه وي او نه ډېره نرمه او پسته، وهل به داسي وي چې د وهونکي لاس دومره لوړ نشي چې تخرګ ئې معلوم شي، د متروکي په وهلو کي به نه ډېر زور کاروي او نه به ئې سوکه سوکه وهي، پر سر، مخ او نازکو ځایونو به له وهلو ډډه

کوي، هڅه به ئې دا وي چې پر یوه ځای څو واري ګوزار ونه کړي.

- مؤمنانو ته لارښوونه شوې چې د الله په دین کې دي تاسو ته د دغو مجرمینو د مجازات په اړه زړه سوی لاحق نشي، پر الله او د آخرت پر ورځې د ایمان تقاضا همدا ده، دا ځکه چې دا حکم د الله تعالی له لوري دئ، او الله تعالی د قیامت ورځ د محاسبې او مجازات لپاره ټاکلې، یعني ستاسو رب محاسبه کوي او مجرم ته سزا ورکوي، پر محاسبه کوونکي او مجازات کوونکي رب د ایمان غوښتنه دا ده چې مجرم ته د هغه له حکم سره سم سزا ورکړی شي، نه زیاته نه کمه، د مجرم په مجازات کې به د خپلو شخصي احساساتو او عواطفو تر اغیز لاندې نه راځئ، نه به ستاسو زړه سوی په حد کې تخفیف او کمی راولي او نه به مو قهر او غصه په هغه کې د زیاتوالي او شدت باعث کېږي.
- دا لارښوونه هم ورته شوې چې د دوی عذاب دي د مؤمنانو یوه ډله وګوري. یعني دا مجازات باید علني وي نه په پټه او د ټرلو دروازو تر شا، یوه ډله مؤمنان باید د مجازات صحنه په خپلو سترګو وګوري. دلته څو خبري باید په پام کې ولرو: د صحنې لیدونکي باید د مؤمنانو یوه ډله وي، او د دې معنی دا ده چې دا مجازات به دومره هم علني نه وي چې حتی کافران ئې هم ولیدی شي، داسې چې په آزاد میدان کې او په بشپړه توګه علني مجازات شي، یا د مجازات صحنه په ټلویزیون کې وښودل شي، بلکه یوازې د مؤمنانو یوه ډله به دا صحنه ګوري. په دې څرګند مجازات کې ځینې مصلحتونه مضمر دي، د نورو لپاره د عبرت باعث کېږي، د اصلي

مجرم او د نورو جسارت له منځه وړي، د قاضيانو د غلطو تصرفاتو مخنيوی کوي، پټ مجازات هم مجرم ته دا مجال ورکوي چې ځان پاک لمنی وښيي او هم واکمنانو ته دا امکان په لاس ورکوي چې د رشوت په بدل کې مجرم له مجازات وژغوري. دا د ټولنې حق دئ چې هغه مجرم وپېژني چې د نورو پر حقوقو تېری کوي، تر څو له هغه سره په خپلو معاملاتو کې محتاط وي، او له خطره ئې ځان وساتي. دا قطعاً د منلو وړ خبره نه ده چې د يوه مجرم د پت او عزت لپاره ټولنه له گوابښ سره مخامخ شي. داسې جرم چې په بشپړه توگه شخصي بڼه لري، بل ته ئې ضرر نه وي متوجه، په پټه تر سره شوی وي، او مخصوصاً چې هغه محکمې ته هم نه وي راجع شوی، په داسې جرم پرده اچول او په هغه کې د مجرم د پت او عزت خيال ساتل نه يوازې مانع نه لري بلکې غوره کار دئ او اسلام پرې تأکيد کوي، خو دا او هغه بل جرم په خپلو کې ژور توپيرونه لري او يو پر بل نشو قياسولی.

- د دې لپاره چې دا موضوع او اړوند احکام ئې لازيات راته واضح شوي وي بايد هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په دې اړه راغلي، خو تر دې وړاندې بايد دا وضاحت وکړو چې آيا د دغو زناکارو سزا يوازې همدا پورتنۍ سزا ده که اسلامي حکومت کولی شي څه پرې زيات کړي؟ ځينې په دې باور دي چې له دې سزا سره يو کلن تبعيد هم مل دئ، قاضي به د پورتنۍ سزا تر څنگ دا پرېکړه هم کوي چې زناکار تر يوه کال پورې له خپل مېشت ځای بلې سيمې ته په تلو مکلف کړي، دوی ځينو رواياتو ته په پام سره دا سزا واجب او د پورتنۍ ضميمه گڼي، خو ځيني نور بيا دا د حد د

سزا ضمیمه نه بلکي داسي سزا ئې بولي چې د حاکم رأیي ته ئې محول کوي، چې که دا تبعید د مجرم او ټولنې لپاره غوره ورته معلوم شي نو داسي کار کولی شي. احنافو دغې رأیي ته ترجیح ورکړې او یقیناً چې صحیح رأیه همدا ده، په څو دلائلو: ۱- په آیت کې سزا ټاکل شوې، په دې آیت او د قرآن په نورو آیتونو کې د مزید سزا لپاره شاهد نه مومو. ۲- هر تبعید ته د سزا په سترګه نشو کتلی، د هغه زناکار لپاره چې په څرګنده مجازات شوی او له خلکو سره په جګو سترګو مخامخېدا ورته ګرانه شوې، دا غوره ده چې څه موده له خپلې سیمې بل ځای ته ولېږل شي، په بل ځای کې به دی هم له روحي فشار خوندي وي او د ده مخکنۍ ټولنه به هم له هغه ضرره خوندي وي چې د مجرم آزاد ګرځېدا ئې ورسره مخامخ کوي، دا ځکه چې د مجرم آزاد ګرځېدا د جرم په اړه حساسیت ورو ورو له منځه وړي او هغو کسانو ته جسارت بخښي چې د همداسي جرم شوق لري. لاندې روایت دا مطلب ډېر ښه توضیح کوي:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلٌ فَلاَثَ عَلَيْهِ بِلَوْثٍ مِنْ كَلاَمٍ وَهُوَ دَهِشٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قُمْ إِلَيْهِ فَانْظُرْ فِي شَأْنِهِ فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ ضَافَهُ ضَيْفٌ فَوَقَعَ بِابْنَتِهِ فَصَكَّ عُمَرُ ﷺ فِي صَدْرِهِ وَقَالَ : قَبَّحَكَ اللَّهُ أَلاَ سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ. قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ ﷺ فَضُرِبَا الْحَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَغُرِّبَا عَامًا أَوْ حَوْلاً. رواه البيهقى

له ابن عمر ﷺ روایت دئ چې یوه ورځ په داسي حال کې چې ابوبکر ﷺ

په جومات کې وو یو سړی ورته راغی چې لالهانده او پریشانه وو، خبرې ئې هم څرګندې او واضح نه وې، ژبه ئې بنده بنده کېده، نو ابوبکر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ته وویل: ورشه او حال ئې معلوم کړه، حتماً څه خبره ورسره ده، عمر رضي الله عنه ورغی او هغه ورته وویل: یو مېلمه ئې خپل کور ته راوست او هغه ئې له لور سره زنا وکړه، عمر رضي الله عنه هغه په سینه وواهو او ورته وئې ویل: خدای دې سپک کړه، ولې دې پر خپلې لور پرده وانه چوله!! ابوبکر رضي الله عنه دواړه راوغوښتل، دواړو پر خپلې ګناه اعتراف وکړ، پر دواړو حد جاري شو، خو د حد تر څنګ ئې هم دوی دواړه سره نکاح کړل او هم ئې تر یوه کال پورې تبعید کړل. که غور وکړو نو د دې بدوي لپاره تر ټولو غوره کار دا وو چې لور او دغه مېلمه ئې سره کښېنولې وی، دواړو ته ئې ویلې وی چې تاسو دا غلطي وکړه، اوس نو په کار دا ده چې تاسو دواړه په خپلو کې نکاح وکړئ، ځکه له قانوني او شرعي پلوه نه ده په خپله سزا ورکولی شوی، نه ئې په محکمې کې دوی ته سزا ورکولی شوی، ځکه محکمې به یا څلور شاهدان ترې غوښتل یا به دوی دواړو اعتراف کولو، محکمې ته د دواړو بېول له دې پرته چې هغوی تنبیه شي ده ته کومه ګټه ونه رسوله. د عمر رضي الله عنه په اړه دا روایت هم راغلی چې ویلي ئې دي: له دې وروسته به څوک تبعید نه کړم، دا خبره ئې هغه مهال وکړه چې یو مجرم ئې تبعید کړ او هغه رومیانو ته پناه یووړه. د علي رضي الله عنه په اړه هم راغلي چې له تبعید سره ئې مخالفت کړی. له دې روایاتو په ډېر وضاحت سره معلومېږي چې هغه رأیه کمزورې ده چې تبعید د حد ضمیمه او واجب

ګڼي.

خو دا چې آيا له عقلي، علمي، اخلاقي او فطري پلوه زنا ته د جرم په سترګه کتلی شو که نه او داسي سزا ورسره ښايي که نه؟ دې پوښتنې ته له ځواب وړاندي څو خبري ستاسو مخي ته ږدم: آيا وړو مرغيو ته مو پام کړی چې کله د الوتو شي نو دوه دوه سره جوړه شي، په يوې خوندي ګوښې کې ځان ته په ګډه ځاله جوړه کړي، د ژوند تر پايه سره ملګرې وي، تر منځ ئې وفا او مينه وي، ټول هم و غم ئې دا وي چې بچيان وزېږوي، ستر ئې کړي او الوتو ته ئې چمتو کړي، نه ئې نارينه بلي ښځې ته او نه ئې ښځه پردي نارينه ته تمايل ښيي. آيا د مرغانو دا صفا او له مينې او وفا ډک ژوند کافي نه دئ چې ووايو: د فطرت تقاضا همدا ده، جنسي تمايل د ګډ ژوند او ګډې کورنۍ جوړولو محرک او موخه ئې د اولاد زېږول او روزل.

آيا هغه چرګ ته ځير شوي يئ چې ګڼ شمېر چرګي ساتي، بل چرګ ئې خوا ته نه پرېږدي، که بل د ده پر مېرمنو جنسي تېری وکړي تر هغه ورسره جنګېږي چې زخمي زخمي شي، د چرګانو تر منځ د جګړو لويه وجه همدا وي!! دا صحنه د کومې خبرې غمازي کوي او مور ته څه پيغام لري؟!! آيا زمور په وړاندي دا څرګند پيغام نه ږدي چې پر خپلو مېرمنو غيرت کول د ژوو د فطرت غوښتنه او په همدې کې د دوی د بقاء رمز پروت دئ؟!! آيا دا چې الله تعالی د ژوو په فطرت کې دا احساس ايښی چې د ښځې په رحم کې د دوو نارينه وو د مني د توئېدو په وړاندي حساسيت وښيي او مخنيوی ئې وکړي او د دې په وړاندي جدي غبرګون وښيي چې د

ده مېرمني ته بل څوک ورنږدې شي، داسي حساسیت او غبرګون چې جګړې ته چمتو شي او د دې پروا هم ونه کړي چې ښایي په دې جګړې کې به دی په خپله زخمي شي!! آیا دا فطري عکس العمل د دې خبرې شهادت نه ورکوي چې په همدې کې د ژوو د بقاء رمز مضمر دئ او دا فطري اصل تر پښو لاندې کول بدي پایلې لري؟!!

کښان به ګورې چې دوه سړه جوړه شي، یوه خوندي ځای ته ولاړ شي، نارینه ئې ځای برابر کړي، په خپلې لکۍ د زمکې د سر تیږې یوې خوا بلې خوا ته کړي، ښځه ئې راشي او هملته په هګۍ اچولو لګیا شي، دی ئې په شاوخوا کې ګرځي او په حرکاتو کې ئې د شوق او مینې اغېز دومره ځلاند وي چې سړی ګمان کوي هغه مستي کوي، بل کب د هغې خوا ته نه پرېږدي او که کوم یو دا جسارت وکړي نو پرې حمله کوي، کله چې ښځه د هګیو له اچولو فارغه شي، هغه ورشي او پر همدغو هګیو خپله مني وشیندي، او بیا هڅه وکړي چې دا هګۍ پټې کړي ښایي د دې لپاره چې مارغان ئې ونه خوري او ښایي د دې لپاره چې بل کب همدا د ده کار ورسره ونه کړي!!

ما په یوه فیلم کې د مارغانو یوه جوړه لیده چې ګډه ځاله ئې وه، ښځې ئې په داسي حال کې خپل مېړه له لاسه ورکړ چې هګۍ ئې اچولې وې، دې ته اړه شوه چې د ژوند بل ملګری ځان ته پیدا کړي، بختوره وه، داسي ملګری ډېر ژر په لاس ورغی، په مخکنۍ ځالې کې ئې د نوي ګډ ژوند د دوام پرېکړه وکړه، خو کله چې نارینه دې ځالې ته راغی او په هغې

کي ئې داسي هګۍ ترسترګو شوې چي مېرمني ئې له مخکني مېړه څخه ترلاسه کړې وې، نو ټولي ئې يوه په بلي پسې له ځالي لاندي وغورځولې، او ځای ئې هغو هګيو ته تش کړ چي مېرمن به ئې له دې وروسته اچوي!! دا ځکه چي ده د نوي ګډ ژوند پرېکړه په دې موخه کړې وه چي په خپله د بچيانو خاوند شي، وئې پالي او په دې توګه ئې نسل دوام وکړي او د فطرت غوښتنه ئې ترسره شي!! ما ته ووايئ: دا صحنې مورِ ته څه درس راکوي؟! آيا د يوه سالم الفطرت انسان لپاره دا کافي نه ده چي ووايي: الله تعالى د ژوو په فطرت کي جنسي غريزه او له هغه لذت اخيستل د دوی د نسل د بقاء لپاره ايښې نه يوازي د تلذذ او خوند اخيستو لپاره، هغه چي دا غريزه په غير فطري طريقې او فقط د خوند اخيستو لپاره اشباع کوي، يقيناً چي دومره جاهل او کودن دئ چي دغه مارغان تر هغه ډېر شرف لري!! که تاسو د ژوو ژوند ته ځير شئ نو دا به درته جوته شي چي د ټولو جنسي اړيکي د فطري قانون مطابق او د اولاد درلودو په موخه ترسره کېږي، قرآن د هغه الله تعالى کتاب دئ چي دا ټول ژوي ئې پيدا کړي او د دوی په فطرت کي ئې دا ځانګړتياوي ايښې دي، نو ځکه د انسان د جنسي غريزې او د هغې د اشباع په اړه د قرآن لارښوونې همغسي دي چي د ژوو فطرت ئې غوښتنه کوي. قرآن جنسي بې لاريتوب او شذوذ د جاهليت له مظاهرو څخه ګڼي، د قرآن له نظره په هري ټولنې کي چي د دې ګنده او ناولي عمل مظاهر راڅرګند شي نو هغه له تمدن وروسته پاته او جهل وهلې ټولنه ده. علم او تمدن انسان د قانونيت خوا ته کاږي او ټولي اړيکي د همدغي

قانونمنې په سیوري کي تنظیموي او ټولنه له دې ژغوري چې قانون ترپښو لاندې شي، له حدودو تېرې وشي، نظم له منځه ولاړ شي، یو د بل پر حق او حد تېرې وکړي، د انسان په ژوند کي تر ټولو مهمه او اساسي قضیه د ده جنسي اړیکي دي چې د ده او د ده د نسل ژوند او دوام ورپوري تړلی دئ. د انسان د ژوند د دغه اساسي اړخ روغوالی، د قانون په چوکاټ کي د هغه تنظیمول او په دې برخه کي د پولو او حدودو د تر پښو لاندې کېدو مخنیوی د علم او تمدن له لومړنیو غوښتنو څخه دي. جهل او د انسان له فطرت او د هغه د جسم د سلامتیا او روغتیا له غوښتنو او د هغه د روح او بدن له صحي اړتیاوو بې خبري د دې سبب کېږي چې د انسان د ژوند دغه اړخ ته لازمه اعتنا ونه شي، ضوابط ئې تر پښو لاندې شي او له حدودو ئې تېرې وشي، مګر نه ګورئ چې د لوېدیزي نړۍ بې مهاره ټولنه له دې جهته څومره رنځ وړي او له څومره خطرناکو ناروغیو سره مخامخ ده؟ سیفلیس او د ایډز وژونکې ناروغي د دې ټولني له مظاهرو څخه یوه ده، د لوېدیزي نړۍ زړه سواند پوهان په چیغو چیغو د خطر اعلان کوي چې یا آزادي جنسي اړیکي مهار کړئ او یا د هغه د بدو او تباه کوونکو عواقبو انتظار وکړئ، دا حالت به مورږ له هغو بدو پایلو سره مخامخ کوي چې د کورنیو د جوړېدا لړۍ پای ته ورسي او خلک د اولاد له درلودو او د هغوی د روزني د تکلیفونو له ګاللو ډډه وکړي!!

هغو خلکو ته حیران یو چې د زنا او د هغې د سزا په اړه د قرآن لارښوونې د اعتراض وړ ګڼي!! دوی ته وایو: که تاسو د مذهبي انګېرنو له

مخي اعتراض کوئ نو مور ته په ټولي نړۍ او په ټول انساني تاريخ کي داسي د پام وړ مذهب راوښيئ چي زنا ته ئې د جرم او ګناه په سترګه نه وي کتلي او سزا ئې همدومره او تر دې هم سخته نه وي ټاکلې!! که تاسو مسيحي او يهودي يئ نو د دواړو په مذهب کي زنا ته د لوی جرم په سترګه کتل شوي او سزا ئې رجم ګڼل شوې!! هندوان ئې ګناه ګڼي او سزا ئې سوزول!! که تاسو بې مذهبه غربپال او کمونيستان يئ او داسي سزا د ترحم او عاطفې خلاف ګڼئ نو زمور ساده ځواب دا دئ: ستاسو د ترحم عملي بېلګي مو د بګرام، کندهار، ابوغريب او ګوانتانامو په زندانونو کي وليدې، آيا له داسي خلکو سره د ترحم خبره په خوله راوړل ښايي او دا حق لري چي د بل داسي سزا بې رحمي وګڼي چي د دوی تر وحشيانه سزاګانو ډېره نرمه وي؟!! تاسو چي په افغانستان او عراق کي څه وکړل، پر کورونو، کليو، ښارونو، جوماتونو، مدرسو، د بمونو او راکټو ورول، په خوب ويده ښځي، ماشومان او بوډاګان وژل، په لمانځه ولاړو خلکو باندي راکټي ورول او د لمانځه په وخت کي چاودني کول او بې ګناه خلک په وينو کي رغړول، په زور د اعتراف اخيستو لپاره د بنديانو نوکان ايستل، په بل سګريټ د بدن نرم ځايونه داغل، جوش اوبه او سره کړي تېل پرې پاشل، برقي شارټونه ورکول، د دارلو لپاره سپيان ورتوشل، په اوبو کي ئې تر هغه سر ننايستل چي د مرګ پرېاو ته نږدې شي!! دا سزاګاني هغه چا ته ورکوي چي يا ئې په خپلو کړنو اعتراف ته اړ کړي او يا د دوی د خوښي ګټور معلومات ترې ترلاسه کړي!! چا چي دا عذابونه تجربه کړي دي ته ترجيح

ورکوي چې زر متروکي پر خپل نازک بدن قبولي کړي تر دې چې سر ئې په اوبو کي تر هغه وخته غوټه شي چې مرګ ته نږدې شي، یا ئې نوکان وایستل شي، یا برقي شاړټونه ورکړی شي!! جورج بوش د امریکا مخکني جمهور رئیس اعتراف وکړ چې ما د همدغي سزا ورکولو اجازه ورکړې وه!! په هغو ورځو کي چې ما د دغي مبارکي سورې تفسیر لیکلو د ناټو ځواکونو د کنر د غازي آباد ولسوالۍ پر کلي بمونه او راکټونه وورول، پنځه شپېته مظلوم او بې ګناه کلیوال ئې د ښځو، ماشومانو او بوډاګانو په شمول ووژل او ګڼ شمېر نور ئې ټپیان کړل، امریکایانو حتی خپله دروغجنه خواشیني هم ونه ښوده!! ورپسې ئې د مانوګي په ولسوالۍ کي همداسي بمونه وورول او نه ماشومان ئې ووژل، دوی د لرګیو په راټولولو لګیا ول چې جهازونه راغلل او پر دوی ئې بمونه وورول، کله چې د کابل ذلیل حکومت د خلکو د غولولو لپاره خپل خفګان څرګند کړ او پر دې ظالمانه وژني ئې اعتراض وکړ د امریکا د جنګ وزیر کابل ته راغی، له جمهور رئیس سره ئې وکتل او خبري رسنیو ته ئې وویل: ما د دې پېښې په اړه خپل خفګان او معذرت کرزي ته وړاندي کړ او هغه قبول کړ!! همدا او نور هیڅ!!! لا یوه اونۍ نه وه تېره شوې چې د خپلو بې پیلوټه طیارو له لارې ئې د شمالي وزیرستان په دته خیلو کي پر یوې قومي جرګې راکټې وورولې چې په ترڅ کي ئې د لسګونو ټپیانو په څنګ کي اته څلوېښت بې ګناه قبائلي مشران ووژل شول. په همدغو ورځو کي د ډایوس په نامه د سي آی اې یوه جاسوس په پاکستان کي په رنا ورځ او د ښار په منځ کي

دوه پاکستانیان په ډزو ووژل، ده د هغې ډلې مشري په غاړه درلوده چې مأموریت ئې په پاکستان کې د امریکا مخالفین وژل، په جوماتونو، مدرسو او ښارونو کې چاودنې کول، د مذهبي فرقو مشران وژل او له دې لارې د دوی تر منځ د مسلحانه نښتو اور ته لمن وهل وو، د پولیسو له لورې ونیول شو، قضیه محکمې ته وړاندې شوه، د امریکا لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته ولاړل، او له جمهور رئیس او صدراعظم ئې وغوښتل چې دا قاتل خوشې کړي، اسلام آباد په دې وګوابنل شو چې که ډایوس خوشې نشي نو کانګریس به له پاکستان سره د امریکا مرستې وځنډوي!! دا د تمدن او ترحم دروغجن او مکار مدعیان څنګه پر اسلام د اعتراض جسارت کوي؟ آیا داسې څوک د دې حق لري چې زناکار ته د اسلام قانوني سزا د ترحم خلاف وګڼي؟ هغه هم داسې زناکار ته چې له هرراز فشار، تهدید، وهلو او ځورولو پرته ئې په خپله اعتراف کړی؟!! اسلام نه یوازې د زور او جبر اعتراف د اعتبار وړ نه ګڼي بلکې شکمن اعتراف هم بې اعتباره ګڼي، د زنا د اثبات لپاره د تورن اعتراف (هغه هم څلور ځلي او په څلورو مجلسونو کې)، یا د څلورو داسې شاهدانو شهادت ضروري بولي چې د زنا عمل به ئې په خپلو سترګو لیدلی وي، حتی د همدې څلورو شاهدانو هغه شهادت هم د اعتبار وړ نه ګڼي چې یوازې ئې د تورنو بربنډه پرېوتا او ملاسته په خپلو سترګو لیدلې!! د مېرمني په ضد د مېړه شهادت سره له دې نه مني چې څلور ځلي د الله تعالی په نامه لوړه وکړي او پنځم ځل ووایي: که ما دروغ ویلي وي نو پر ما دي د الله لعنت وي!! هغه مهال مېرمن د سزا وړ ګڼي چې

په خپله اعتراف وکړي!! او دا ټول یوازي د دې لپاره چې قرآن انسان ته په درنه سترګه ګوري، د هغه سپکاوی، توهین، تعذیب او وژل نه خوښوي، د زناکار په څېر د ستر مجرم مجازات ئې هم په داسي ګرانو او پېچلو شرائطو او شواهدو پورې تړلی!!

له زاني او زانیه سره د نکاح حکم

قرآن په دې اړه فرمايي:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ النساء: ٣

دا زاني یوازي زناکاره یا مشرکه ښځه نکاح کوي، او دا زناکاره ښځه یوازي زناکار او مشرک ئې په نکاح کوي، او دا پر مؤمنانو حرام کړی شوي.

په دې مبارک آیت کي د زناکارو په اړه دا لارښوونې شوې:

- څوک چې زاني وي نو هغه یا زناکاره ښځه نکاح کوي او یا مشرکه، مزاج او سلیقه ئې داسي رنګ غوره کړي چې همداسي ښځي خوښوي، جنسي تعلقات ئې همدې لوري ته بیایي، زناکاره ښځه هم د ده په څېر وي، یوازي زناکار او مشرک مېړه په لاس ورځي، پاک لمنې ئې نه خوښېږي.
- له زناکارو سره نکاح پر مؤمنانو حرامه ده، یعني له مؤمنانو سره نه

نسايي چې له بدلمنو سره واده وکړي، بايد داسي مېرمن يا مېړه ځان ته انتخاب نه کړي چې له اخلاقي پلوه د اعتماد وړ نه وي، د ايمان تقاضا دا ده چې داسي څوک د ژوند د همسفر او ملګري په توګه غوره کړو چې خداپال، ملتزم، پاک لمنی، امين او باوفا وي، او په خپلې غېږ کې صالح او مؤمن اولاد وروزي.

دا پوښتنه راولاړېږي چې آيا د زناکار او زناکاري نکاح يوازې په خپلو منځونو کې جائزه ده او له مؤمنانو سره ئې نکاح حرامه ده، داسي لکه له محرماتو سره نکاح؟ ځواب دا دئ چې که څوک په دې ناولي کار ککړ وي، لاس نه تړي اخلي او توبه نه کوي، نو له هغه سره له شکه پرته نکاح حرامه ده، هم د دې صريح آيت له مخې او هم د رسول الله ﷺ د لارښوونو له مخې، خو که څوک توبه وکړي او ځان اصلاح کړي نو اميد دئ چې الله تعالى ئې په داسي نکاح ونه نيسي، هم ئې مخکنۍ ګناه ورته وبخښي او هم ئې په راتلونکې کې له دې ګناه وساتي. د آيت له الفاظو معلومېږي چې مصداق ئې هغه زناکاران دي چې دغې ګناه ته دوام ورکوي او لاس نه تړي اخلي، نه هغه چې ګناه ئې کړې خو ژر ئې توبه کړې او ځان ئې اصلاح کړی. د الزاني او الزانيه صيغې همدا مطلب افاده کوي.

د دې لپاره چې دا مطلب مزيد واضح شي لاندې روايات ستاسو مخې ته ږدم:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن عَمْرٍو قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ فِي جِيَادٍ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تُسَافِحُ، وَكَانَتْ تَشْتَرِطُ لِمَنْ تَزَوَّجَهَا أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ رَجُلٌ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ فِي نِكَاحِهَا،"فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً"، المعجم الكبير للطبراني والبيهقي

له عبد الله بن عمرو رضي الله عنه روايت دئ چې ويلي ئې دي: د جياد يوه مېرمن وه چې ام مهزول نومېده او بد لمنه (فاحشه) وه، د واده په اړه به ئې دا شرط وړاندي کولو چې دا به په خپله د مېړه نفقه پر غاړه اخلي (له هغو پيسو چې د بدلمنۍ له لاري ئې ترلاسه کوي) نو يوه سړي له رسول الله ﷺ څخه له هغې سره د نکاح اجازه وغوښته، نو رسول الله ﷺ دا آيت ورته ولوست: الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً.... و حرم ذالک على المؤمنين.

عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « ثَلاَثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِى يُقِرُّ فِى أَهْلِهِ الْخَبَثَ ». مسند احمد

له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمايل: درې کسان داسي دي چې الله تعالى جنت پرې حرام کړی: هغه چې تل شراب څښي، د پلار مور له لوري عاق (رټل) شوی او هغه ديوث چې په خپل تېبر کې (زنا او بدلمني گوري خو مخه ئې نه نيسي او) په خپل حال ئې پرېږدي.

نامحرم سړي او نامحرمي سځي ته کتل

په دې اړه د قرآن لارښوونه دا ده:

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۗ

إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٣١﴾

النور: ۳۰-۳۱

مؤمنانو ته ووايه چې د خپلو سترګو (کتل) راکم کړي او خپل عورت وساتي، دا ورته ډېر غوره دئ، یقیناً چې الله په هغه څه ښه خبر دئ چې دوی ئې کوي. او باایمانه ښځو ته ووایه چې د خپلو سترګو (کتل) راکم کړي، او خپل فروج وساتي او خپله ګانه څرګنده نه کړي، مګر هغه ئې چې څرګنده وي او خپل ټکري دي په خپل ګریوان واچوي او خپله ګانه دي له خپلو میړونو، خپلو پلرونو، د خپلو میړونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو میړونو زامنو، خپلو ورونو، ورېرونو، خوریبو، خپلو ښځو، خپلو وینځو،

هغو ترلاس لاندي سړو چي بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چي د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرګندوي او خپلي پښې دي داسي (پر زمکه) نه وهي چي هغه ګانې ئې معلومه شي چي پټوي ئې او اې مؤمنانو! ټول د الله لوري ته رجوع او توبه وکړئ چي بريالي شئ.

د دغو مبارکو آيتونو لارښووني دا دي:

- مؤمنان په دې ګمارل شوي چي د خپلو سترګو کتل راکم کړي او خپل عورت وساتي، دلته د سترګو په اړه د (يغضوا) صيغه کارول شوې چي کمول افاده کوي، او دې ته په پام سره چي ترې وروسته د عورت (شرم ځای) ساتنه راغلې نو مطلب ئې پردي او نامحرم ته له داسي کتني ډډه کول دي چي شهوت پاروي، لکه پر له پسې او زيات کتل او هغه هم د شهوت په نظر، ورپسې ويل شوي چي دا ورته ډېر غوره دئ، يعني همدا کار له اخلاقي پلوه ورته غوره دئ، په ګناه کي له پرېوتو ئې ساتي، او د آيت په پای کي ويل شوي چي الله تعالى په هغه څه ښه خبر دئ چي دوی ئې کوي. يعني دا لارښووني د هغه الله تعالى له لوري دي چي د انسان د کړنو او عملونو د پايلو او نتائجو په اړه بشپړ علم لري، د همدې جامع او کامل علم له مخې ئې دا لارښووني ورته کړې دي.
- با ايمانه ښځې هم په دې ګمارل شوې چي د خپلو سترګو کتل راکم کړي او خپل عورت وساتي او خپل زينت څرګند نه کړي، مګر هغه ئې چي څرګند وي. که څه هم په مخکني آيت کي حکم ټولو (نارينه وو او ښځو) ته متوجه وو، خو له دې کبله چي ښځو ته ځيني نوري لارښووني ضروري

وې نو ځکه مخکنی حکم بیا تکرار شوی او پر هغه سربېره د خپل زینت نه ښودو لارښوونه هم ورته شوې. دلته څو پوښتنې راولاړېږي: د زینت معنی څه ده؟ آیا مراد ئې ګاڼه او زینتي شیان دي، که د بدن سینګار شوي غړي او که په خپله جمال، ښکلا او ښایست؟ کوم څه ته څرګند زینت ویل شوي او له نه ښودلو مستثنا شوي؟ په دې اړه څو خبرې باید په پام کې ولرو:

- د زینت معنی باید تر ټولو وړاندې په قرآن کې او مخصوصاً د دې آیت شاوخوا کې ولټوو او وګورو چې دلته په کومه معنی راغلی، دا صحیح نه ده چې د خپلې سلیقې او خوښې معنی ورواغوندو. په همدې آیت کې ویل شوي: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾: او خپلې پښې دي داسې (پر زمکه) نه وهي چې هغه ګاڼه ئې معلومه شي چې پټوي ئې)، دا فقره په ډېر وضاحت سره ښیي چې دلته زینت د ګاڼې په معنی راغلی، ځکه پر زمکه د پښو په کلکو وهلو سره یوازې پټه ګاڼه څرګندېږي او غږ ئې اوربدل کېږي او د نامحرم توجه جلبوي، نه بل څه، که دلته زینت له ګاڼې پرته په بله معنی نه شو اخیستی نو په مخکنیو کې ئې هم په بله معنی اخیستل بې دلیله خبره ده. دا صحیح نه ده چې څوک له خپله ځانه زینت د جمال او ښکلا په معنی تعبیر کړي او ادعاء وکړي چې مراد ترې مخ، سترګې او شونډې دي، په دې فقرې کې او ترې وړاندې فقرې کې چې وایي: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا: او خپله ګاڼه دي نه څرګندوي، مګر هغه ئې چې څرګنده وي) زینت د ګاڼې په معنی راغلی او

له ګانې پرته ئې په بلې معنی قطعاً نشو اخیستی، له دواړو په څرګنده توګه معلومېږي چې له زینت نه مراد ګانه ده، ځکه په مخکنې کې (ما ظهر منها) او په دې کې (ما یخفین من زینتهن) ویل شوي، پر زمکه د پښې کلک وهلو سره له ګانې پرته بل څه نه څرګندېږي، نو اطلاق ئې په بل څه نشي کېدی. که له (ما یخفین) څخه مراد ګانه وي نو له (ما ظهر منها) څخه هم له ګانې پرته بل څه مرادول اشتباه ده. که څه هم زینت له ګانې علاوه په نورو معانیو هم راغلی وي. د قرآن په هیڅ آیت کې زینت د انسان د جمال، ښکلا او ښایست په معنی نه دئ راغلی، په مخ، شونډو او سترګو او نورو ښایسته برخو ئې اطلاق نه دئ شوی.

- د (ما ظهر منها) مراد نه مخ دئ او نه جامه، بلکې هغه ګانه ده چې ښځې ئې په مخ او لاسونو کې کاروي، لکه ګوتې، ټیک، ډیډې (والی)، او غاړګی. البته د ګانې د نه څرګندولو مراد په اصل کې د وجود هغه برخه نه څرګندول دي چې د تزئین لپاره ئې ګانه کارول کېږي، لکه غاړه، سینه، غوږونه، پزه او نور غړي. د آیت له دې برخې دا هم معلومېږي چې که ښځو خپل مخ سینګار کړی وي، سترګې ئې توري او شونډې ئې سرې کړې وي ورته روا نه دي چې لوڅ ئې کړي، ځکه چې د زینت له څرګندولو منع کړی شوې دي. او زینت په اصل کې د دې لپاره وي چې د بل توجه ځان ته جلب کړي، هر هغه کار چې ښځې ئې د نامحرم د توجه راجلبولو لپاره وکړي ناروا دئ.
- ښځو ته لاربښوونه شوې چې خپل ټکرې دي پر خپل ګربوان واچوي او

خپله ګانه دي له خپلو مېړونو، پلرونو، د خپلو مېړونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو مېړونو له زامنو، خپلو ورونو، ورېرونو، خوريو، خپلوانو ښځو، خپلو وينځو، هغو ترلاس لاندي سړيو چې بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چې د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرګندوي او خپلې پښې دي داسي پر زمکه نه وهي چې پټه ګانه ئې معلومه شي. دلته هم څو پوښتني راولاړېږي: پر ګرېوان د ټکري اچولو معنی څه ده؟ آيا معنی ئې دا ده چې خپل ټکری به پر مخ داسي اچوي چې ګرېوان ئې هم پټ کړي؟ او که ئې معنی دا ده چې د ټکري يوه پيڅه به پر خپلي غاړي داسي راتاو کړي چې غاړه او ګرېوان ئې هم ورپټ کړي؟ په دې اړه هم د صحابه وو تر منځ د رأيي اختلاف تر سترګو کېږي او هم د فقهاوو او محدثينو تر منځ، هم د مخکنيو او هم د وروستنيو، ځيني د ښځو مخ او لاسونه تر بند پوري عورت نه بولي او پټ ساتل ئې فرض او واجب نه ګڼي او د ښځو د بدن همدا برخي د (ما ظهر) مصداق بولي، خو ځيني نور د دې پټول هم فرض ګڼي او د (ما ظهر) مصداق يا د ښځو جامه ګڼي يا په غير قصدي توګه د مخ او لاسونو يا نورو برخو څرګندېدا ګڼي. احناف د لومړۍ رأيي پلوي کوي او يقيناً چې همدا رأيه دقيقه او سمه ده. دلائل ئې دا دي:

- د مخ پټول مو په هغه صورت کي فرض ګڼلی شو چې: ۱- د پټولو په اړه ئې د نص الفاظ صراحت ولري، حال دا چې په ټول قرآن کي د مخ پټولو په اړه صريح حکم نه مومو. ۲- که دا فرض وی نو د حج په دوران کي به ښځې د يوه فرض په ترک کولو نه مکلف کېدې او دا به نه ورته

ویل کېدل چې د احرام په حالت کې به مخ او لاسونه نه پټوي. څوک چې حج ته د استثنائي حالت نوم ورکوي اشتباه کوي، په حقیقت کې حج معیاري حالت دئ، څه چې په حج کې جائز وي په بل وخت کې په اولی درجه جائز دي.

- که څوک د ډېر احتیاط له کبله افراط کوي نو دومره دي ووایي چې مخ پټول مستحب دي، نه دا چې فرض او واجب ئې وګڼي، هغه هم محیط ته په پام سره.
- د نارینه او ښځې لپاره د فرض حجاب حد همغه دئ چې په حج کې باید مراعات شي، تر دې زیات ئې په مستحباتو کې راځي.
- دې ته باید متوجه وو چې د نارینه او ښځې لپاره د احرام لباس یو داسې معیار دئ چې ښیي مسلمان نارینه او مسلمانه ښځه په همدومره لباس مکلف دي، تر دې زیات ئې نه فرض دي او نه واجب، بلکې مستحب دي او د دوی خوښي او ظروفو ته پرېښودل شوي، که د حج په څېر ستر عبادت کې، د بیت الله خوا ته، د لکونو خلکو په منځ کې دومره لباس کافي وي؛ نو په نورو وختونو کې خو په اولی درجه کافي دئ، څوک چې وایي نارینه د سر په پټولو او ښځه د مخ او لاس په پټولو مکلف دي په دین کې غلو او بې ځایه سختي کوي او خلک په هغه څه مکلف کوي چې الله تعالی نه دي پرې ګمارلي، که د ښځې لپاره مخ او لاسونه پټول ضروري وی نو الله تعالی به د حج په دوران کې پرې مکلفه کړې وه او که د نارینه لپاره سر پټول ضروري وی نو الله تعالی به په حج کې پرې مکلف کړی وو.

بښځي به په دې نه ګمارل کېدې چې د حج په دوران کې به نه مخ پټوي او نه به دستکشي په لاس کوي، نارینه به پر دې نه ګمارل کېدل چې سر به نه پټوي او داسي بوټونه به نه پښو کوي چې تر پنو ئې زیاتي پښې ورپټي کړي، که مخ او لاسونه پټول فرض وی نو بښځو ته به جائز نه وه چې په لوڅ مخ او له دستکشو پرته لوڅو لاسونو سره لمونځ وکړي، که څه هم خوا ته ئې کوم نامحرم نه وي!! له پکول، خولې، پټکي او لونګې سره لمونځ کول یو برابر دي، او حتی ویلی شو چې که څوک د الله تعالی په وړاندي د خپل عجز او انکسار بڼودلو لپاره لوڅ سر ودرېږي نه یوازي ګناه ئې نه ده کړې بلکې د ثواب داسي کار ئې کړی چې د حج په دوران کې ئې کوي. د احنافو د فقهاوو رأیه همدا ده، اهل حدیث د احنافو له رأیي سره مخالفت کوي او هغه احادیث هم یا نه مني او یا ئې تأویلوي چې د احنافو د رأیي تأیید کوي. دوی وایي: د حج په دوران کې بښځي باید نقاب پر مخ راکش کړي خو داسي چې له مخ سره به ئې نه لګېږي!! ګواکې په دې سره ئې هم پر حدیث عمل کړی او هم ئې پر خپل مذهب!! ځینې بیا داسي دي چې وایي په لوڅ سر لمونځ کول مکروه دي!! که پوښتنه وکړو چې د کوم نص په استناد؟ قرآن خو دا خبره نه ده کړې، په احادیثو کې خو دا خبره نه ده شوې، رسول الله ﷺ خو هم د حج په دوران کې لوڅ سر لمونځ کړی او هم په ځینو نورو وختونو کې، تاسو د څه په استناد دا خبره کوئ؟! داسي څه به تړې واورې چې حیران به شې، وایي: الله تعالی فرمایلي: خذوا زینتکم عند کل مسجد، د دې آیت ترجمه هم داسي کوي: هر جومات ته د

تلو په وخت کي خپل زينتي لباس واغوندئ، خو نه د دې آيت ترجمه دغسي ده او نه ئې مطلب دا دئ چي پګړۍ يا خولۍ په سر کړئ، ځکه دلته مسجد د اسم زمان په توګه راغلی نه د اسم مکان، مراد ئې د سجدې او لمانځه وخت دئ نه جومات، او مقصد ئې دا دئ چي د هغو خلکو غلطه عقيده تردید کړي چي وايي په زړو، ځيرزو، خيرنو، پينه شوو، وړينو، کرباسي او ملنګي جامو کي لمونځ کول ډېر ثواب لري!! الله تعالی فرمايي چي تر ټولو ښکلې جامې مو د لمانځه لپاره واغوندئ، الهي شريعت مورِ ته وايي چي جومات ته د تلو په وخت کي ښې جامې واغوندئ، عطر ووهئ، که مو داسي څه خوړلي وو چي له خولې مو بد بوی تلو يا د ډېرو خولو په سبب بد بوی درنه تلو جومات ته له تللو ډډه وکړه، ځان پاکيزه او ستره کړه بيا جومات ته ولاړ شه. د خذوا زينتکم معنی او مراد دا دئ، نه د خولۍ او پګړۍ په سر کول.

که په حجاب کي مخ شامل وی نو په دېرشم آيت کي دې حکم مورد نه درلود چي مؤمنانو ته ووايه: خپلي سترګي ټيټي واچوي، دا حکم خو په هغه صورت کي وارد دئ او مجال لري چي د ښځو مخ لوڅ وي.

- د سترګو ټيټ اچول غوره کار دئ؛ له ګناه د مخنيوي وسيله ده، الله تعالی مؤمنان پرې ګمارلي، خو دې ته بايد متوجه وو چي کتل خو پرېږدئ حتی له زنا مخکې ټول ناروا کارونه په صغيره ګناهونو کي راځي، نه په کبيره ګناهونو کي او د يوه فرض په پرېښودو کي.
- د ښځو لپاره د سترګو ټيټ اچول همغه حکم لري چي د نارينه وو لپاره

ئې لري، په دې دواړو کې په تفکیک او امتیاز باور درلودل د دې آیتونو د روحیې خلاف خبره ده.

• په قرآن کې د ستر په ارتباط درې الفاظ راغلي: حجاب، خمر او جلابیب، ځینې دا درې واړه سره خلط کړي او د ټیکرې او پړوني په معنی ئې ونیسي، حال دا چې حجاب هغه څه ته ویل شوي چې د دوو لوریو تر منځ د لیدا مانع شي، لکه د دروازې پر سر پرده، کومه دړه او دېوال، قرآن د حجاب لفظ هلته کارولی چې مؤمنانو ته وایي: کله چې له امهات المؤمنین (د رسول الله ﷺ له مېرمنو) کوم څه غواړئ نو د حجاب (پردې) تر شا ئې وغواړئ، د حجاب له شا ورغږ کړئ چې اې د مؤمنانو موړې! دا شی مې په کار دئ. دغې لارښوونې ته په پام سره ویلی شو چې ټیکرې ته د حجاب نوم ورکول او مستورې ښځې ته محجبه ویل غلطه نومَونَه ده. خمار هغه واړه ټیکرې ته وایي چې مېرمنې ئې پر سر کوي او غاړه او ګرېوان پرې پټوي، او جلباب هغه لوی پړوني ته وایي چې ښځې ئې پر خپل سر اچوي او پر خپل ټول ځان ئې راتاووي.

• موږ په هغه صورت کې ادعاء کولی شوی چې مخ هم په خمار (ټیکرې) سره پټول ضروري دي چې تر جیوبهن مخکې د وجوههن ذکر راغلی وی، که مراد د مخ پټول وی نو دوه خبرې ضروري وې: ۱- باید په صراحت سره د مخونو (وجوههن) یادونه شوې وی، ۲- د مخ لپاره باید د غطاء (پټولو) لفظ راغلی وی نه د یضربن چې دلته د غوړولو او اچولو په معنی دئ، له مخ سره د غطاء لفظ ښایي او پر ګرېوان د ټیکرې له اچولو

سره د يضربن صيغه.

- ځيني د ابن شهاب الزهري په هغه روايت استناد کوي چې د افک د قضيې په ارتباط راغلی او په هغه کې عائشې رضي الله عنها ته دا وينا منسوب شوې چې د حجاب آيت نازل شوی وو نو ځکه ما خپل مخ په ټکري پټ کړ. د دې روايت په اړه څو پوښتنې شوې چې هيڅا ئې ځواب نه دئ ويلی: د الاحزاب سوره او په هغې کې د حجاب آيت د بني المصطلق له غزوې او د افک له پېښې وړاندې نازله شوې که وروسته؟ که وايي چې وروسته نازله شوې نو د روايت دا برخه ردوي چې د حجاب حکم د بني المصطلق له غزوې مخکې راغلی وو او که وايي چې وړاندې نازله شوې نو په دې سره د روايت هغه برخه ردوي چې د سعد بن معاذ رضي الله عنه او په جومات کې د هغه د وينا يادونه کوي ځکه سعد بن معاذ رضي الله عنه د احزاب په غزوې کې ټپي شوی او لږ وروسته له همدې ټپ وفات شوی!! همدا راز عائشې رضي الله عنها ته دا وينا منسوبول چې د حجاب آيت ته په پام سره ئې خپل مخ پټ کړی، صحيح انتساب نه دئ، ځکه د حجاب د آيت موضوع د مخ پټول نه بلکې له امهات المؤمنين څخه د پردې له شا څه غوښتل دي، که په ټکري سره د مخ پټولو يادونه ئې کړې وی نو د احزاب د سورې ۵۹ آيت ته به ئې اشاره کوله چې وايي: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

﴿۵۹﴾ : اې پیغمبره! خپلو مېرمنو، او خپلو لونو او د مؤمنانو مېرمنو ته ووایه چې خپل پرونې وربانديې راتاو کړي، همدا دې ته نږدې ده چې وپېژندی شي او ونه ځورول شي، او الله مهربان بخښونکی دئ.

- په ۳۱ آیت کې چې ویل شوي باایمانه ښځې دي خپل زینت له خپلو مېړونو، پلرونو، د خپلو مېړونو له پلرونو، خپلو زامنو، د خپلو مېړونو زامنو، خپلو ورونو، ورېرونو، خوریو، خپلو ښځو، خپلو وینځو، هغو ترلاس لاندي سړو چې بې شهوته دي او له هغو ماشومانو پرته چې د ښځو په عورت خبر نه دي بل چا ته نه څرګندوي، دلته څو پوښتنې راولاړېږي: دا کوم زینت دئ چې پر مېړه علاوه پورتنیو ته ئې هم ښوول مانع نه لري؟ او دا کوم زینت دئ چې له خپلوانو او شاوخوا ښځو پرته ئې نورو ښځو ته هم ښودل جائز نه دي؟ آیا د دې زینت اطلاق له ګانې پرته په بل څه کولی شو؟ دوه ځوابونه درلودی شو: یو دا چې د بدن ځینې برخې داسې دي چې له مېړه علاوه د ښځې نور خپلوان ئې هم له لیدو نه دي منع شوي، لکه وښتان، غاړه، مټ، او ګواکې په دې آیت کې په زینت سره همدغو برخو ته اشاره شوې. بل دا چې ښځې له دې منع شوې چې خپله ټوله ګانه له مېړه او پورتنیو خپلوانو او نږدې خلکو پرته بل چا ته وښیي. د دې پوښتنو مختصر او یوازینی ځواب دا دئ چې دلته له زینت څخه مراد ګانه ده نه بل څه. که د آیت الفاظو ته ځیر شو نو په یقین سره ویلی شو چې دوهمه رأیه دقیقه ده، دا ځکه چې زینت په عامه صیغه راغلی د خاصولو لپاره ئې هیڅ

موجه دلیل نه مومو، په کوم دلیل به یوازي څو غړي ترې مرادوو؟ مخ او لاس له پردیو ښځو هم ستر نه دئ او له مخ، لاس او پښې پرته نور غړي خپلوانو نارینه وو ته هم ښودل منع دي. دا به ډېره عجیبه وي چې څوک دلته (نساءهن) داسي تعبیر کړي چې ګواکي پردیو ښځو ته خپل جمال ښودل منع دي او خپلو ته ئې ښودل مانع نه لري!! حال دا چې معنی ئې له کوم شک پرته دا ده چې له خپلوانو پرته نورو ښځو ته د خپلو ګانو له ښودلو منع شوې، ښځو ته د سینګار او د ګانو د کارولو امتیاز ورکړی شوی، خو دا د خپل مېړه په وړاندي او د هغه د ارضاء او توجه جلبولو په موخه نه د پردي نارینه د توجه جلبولو او یا له نورو ښځو سره د مسابقې، رقابت او ځان ښودني لپاره. له داسي ځان ښودنو چې په ټولني کي کومي فتنې راولاړېږي له هیڅ عاقل انسان پټې نه دي، که په یوې میلمستیا او واده کي ځینو ښځو سینګار کړی وي او رنګ رنګ ګانې ئې اچولې وي او په خوا کي ئې داسي مېرمني وي چې د سرو زرو ګانې خو پرېږده حتی سمي جامې هم نه لري، په دې سره له یوې خوا د دوی تر منځ جدي کرکه او دښمني راپیدا کېږي، له بلي خوا نوري مېرمني دې ته هڅول کېږي چې خپل مېړونه دې ته اړ کړي چې دوی ته هم همداسي ګانې برابري کړي، که له حرامو لارو وي او که له حلالو!! دا یقیناً چې ټولنه د منفي رقابتونو او حسادتونو په لوري بیایي او فتنې راولاړوي. قرآن د قارون یادونه کوي چې په ګانو ئې ځان سینګار کړی خپل قوم ته راووت، ناپوهانو د ده حالت ته په پام سره وویل: کاش مونږ هم د ده په څېر وی او همغه څه مو درلودی

چې ده ته ورکړی شوي!!

یقیناً چې د حجاب په اړه د هغو خلکو رأیه ډېره کمزورې ده چې د ښځو مخ او لاسونه هم په ستر کې شاملوي او فرض ئې ګڼي، همغسې کمزورې لکه جومات ته د ښځو د تګ په اړه د دوی رأیه. په دې اړه ټول مسلمانان متفق دي چې د رسول الله ﷺ په زمانې کې او د هغه تر رحلت پورې ښځې جومات ته تلې او د جَماعت په لمونځونو کې ئې له نارینه وو سره یو ځای برخه اخیسته، داسې چې مخکې به نارینه، ورپسې ماشومان او د صفوفو په وروستۍ برخې کې به ښځې ودرېدې، د اختر په لمونځونو کې به ئې هم برخه اخیسته، او کله کله به رسول الله ﷺ د دوی لپاره بېله غونډه جوړوله او دوی ته به ئې ځانګړې موعظه اوروله. نه یوازې دا چې مسجد ته تلې او د جماعت په لمونځونو کې به ئې شرکت کولو بلکې ګڼ شمېر مېرمنو د امهات المؤمنین په شمول په غزواتو کې هم شرکت کړی. په دې اړه روایات دومره زیات او دومره صریح دي چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. راشئ وګورو چې قرآن په دې اړه څه حکم کړی، آیا په قرآن کې داسې لارښوونې مومو چې جومات ته د ښځو د تلو جواز ترې استنباط شي؟ رسول الله ﷺ په دې اړه څه لارښوونې کړې؟

قرآن په مکرره توګه او په عامه صیغه (ټولو مؤمنانو) ته سپارښتنه کوي چې خپل لمونځونه په جمع اداء کړئ، په جمع د لمانځه دا سپارښتنه عامه ده، ټولو مؤمنانو ته راجع ده، یوازې د نارینه وو لپاره نه ده، د قرآن بل آیت په دې ګواهي ورکوي چې ښځې هم په دې سپارښتنې کې شاملې

دي، ځکه قرآن د مریم علیها السلام په اړه فرمایي:
يَمَرْيَمُ اقْنُتِى لِرَبِّكِ وَ اسجُدِى وَ ارْكَعِى مَعَ الرَّكِعِينَ* آل عمران: ۴۳
اې مریمې! خپل رب لره تسلیم اوسه، سجده کوه او له رکوع کوونکو سره یو ځای رکوع کوه.

د مریمي علیها السلام یادونه د دې لپاره راغلې چې وښیي یوه مؤمنه مېرمن باید څنګه وي، مریم علیها السلام ته د عالم پر ټولو بښځو فضیلت ورکړی شوی، قرآن هغه د مؤمنو مېرمنو لپاره د غوره مثال او بېلګې په توګه معرفي کوي. د مریم علیها السلام روزنه په مدرسه او جومات کې شوې او هغه ستر شخصیت ترې جوړ شوی چې د انساني تاریخ له پیل تر پای پورې هیڅ بښځه د هغې مقام ته نشي رسېدی، دې ته له نورو لمونځ کوونکو سره د لمونځ کولو سپارښتنه نه ځانګړې او خصوصي سپارښتنه ده او نه منسوخ شوې سپارښتنه. البته بښځو ته دا لارښوونه د نارینه وو له اړوند سپارښتنې یوازې دومره توپیر لري چې نارینه جومات ته پر تلو مکلف شوي او بښځو ته دا رخصت ورکړی شوی چې کولی شي جومات ته ولاړې نشي او په خپل کور کې لمونځ وکړي، خو که ئې وغوښتل جومات ته ولاړه شي هیڅوک ئې د مخنیوي حق نه لري. دا د رسول الله ﷺ داسې مکرره سپارښتنه ده چې د حجة الوداع په تاریخي او مهمې خطبې کې ئې هم د نورو سترو سترو او مهمو امورو تر څنګ یو ځل بیا تکرار کړه.
عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها- قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً لاَ تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ

يَا سَوْدَةُ أَمَا وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ، قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى. وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ فَقَالَ " إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ ". بخاري: ۴۷۹۵

له عائشې رضي الله عنها روايت دئ چې د حجاب له لازمېدو وروسته، سوده رضي الله عنها (په حجاب کې) د کوم ضرورت لپاره بهر ووتله، هغه دنګه مېرمن وه، چا چې پېژندله نو پرې پټه نه پاته کېده، عمر رضي الله عنه ولیده او ورته وئې ویل: اې سوده! والله چې پر مورږ پټه نه پاته کېږې، وګوره څنګه وځې! وایي: هغه بېرته راستنه شوه، په داسي حال کي چې رسول الله ﷺ زما په کور کي وو او ماښامنی ئې خوړلو او په لاس کي ئې غوښین هډوکی وو، هغه راغله او وئې ویل: یا رسول الله! زه د ځینو اړتیاوو لپاره بهر ووتلم او (عمر رضي الله عنه) دا دا راته وویل، (عائشه رضي الله عنها) وایي: الله تعالی هغه ته وحي وکړه، بیا په داسي حال کي ترې لوړه شوه چې هغه غوښین هډوکی ئې لا په لاس کي وو او وئې فرمایل: یقیناً چې تاسو ته د خپلو حاجتونو او اړتیاوو لپاره د وتلو اجازه درکړی شوې.

د دې روایت له مخې دا خبره په ډاډ او اطمئنان سره کولی شو قطعاً د توجیه وړ نه برېښي چې عمر رضي الله عنه به د رسول الله ﷺ د دې وینا له اوربدو وروسته هم په خپلې رأیې ټینګار کړی وي!! او بښځې به ئې جومات ته له تلو منع کړې وي.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ- أَوْ قَالَ عَطَاءٌ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِى الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ، وَبِلاَلٌ يَأْخُذُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ. (بخاري: ۹۸)

له ابن عباس رضي الله عنهما روايت دئ چې: يو ځل رسول الله ﷺ په داسې حال کې (د نارينه وو له ليکو يا منځه) ووت چې بلال رضي الله عنه هم ورسره وو (بنځو ته ورغی) ګمان ئې وکړ چې بنځو د ده وعظ او نصيحت نه دئ اورېدلی، نو هغوی ته ئې وعظ وکړ، د صدقې ورکولو امر ئې ورته وکړ، نو بنځو خپلې لښتې او ګوتې د صدقې په توګه اچولې او بلال رضي الله عنه په خپلې لمن کې راټولولې. د دې روايت په اړه څو خبرې توجه غواړي: د دې روايت په اصلي مطلب هلته سم پوهېدی شو چې نور روايات هم وګورو، د نورو روایاتو په رڼا کې راته جوته کېږي چې دا د اختر لمونځ وو، پيغمبر عليه السلام لومړی لمونځ کړی، بيا ئې خطبه ويلې، بيا د خلکو له منځه تېر شوی او د بنځو د لمانځه ځای ته ورغلی، هغوی ته ئې بيا وعظ کړی، د صدقې ورکولو ته ئې هڅولې او هغوی خپلې ګانې صدقه کړې.

دا او دې ته ورته ګڼ شمېر روايات بنيي چې د پيغمبر عليه السلام په دوران کې بنځو د جماعت په لمونځونو کې شرکت کولو، د ودرېدو ځای ئې بېل او د نارينه وو تر شا وو، پيغمبر عليه السلام د هغوی روزنې ته خاصه توجه کوله، د اختر په لمانځه کې له عامې خطبې وروسته د بنځو

خوا ته ورغلی او هغوی ته ئې بیا وعظ کړی. خو متأسفانه اوس حالت داسي دئ چي بښځي مېلو، ودونو، زیارتونو ته تلی شي، نه خاوندان او خپلوان پرې اعتراض کوي او نه واعظان، خو جومات ته ئې تګ ممنوع دئ!! څوک چي وایي اوس د فساد او فتنو دور دئ نو ځکه جومات ته د بښځو تګ بنه نه دئ!! هغوی ته وایو:

- له فساد او فتنو نه د بښځو د مخنیوي لار خو دا ده چي هغه جومات ته راشي او وعظ واوري.
- څوک وایي چي د پیغمبر علیه السلام په وخت کي تر نن نه فتنې لږي وې؟! دا خبره یوازي هغه څوک کولی شي چي له حقائقو بې خبر وي، په مدینه کي بښځي هغه مهال جومات ته تللې چي محدود شمېر کسانو ایمان راوړی وو، قرآن وایي چي ډېر ځلي به منافقینو، مرجفینو او د بیمارو زړونو خاوندانو هغه بښځي ځوروله چي جومات ته به تلې، د دغو مفسدینو له امله ئې بښځي جومات ته له تلو منع نه کړې بلکي امر ئې ورته وکړ چي له جلباب سره جومات ته ولاړي شي.
- آیا څوک دا حق لري چي ووایي: اوس د فتنې دور دئ نو بښځي دي حج نه کوي، یا د حج په دوران کي دي مخ او لاسونه هم پټوي؟ که دا حق نه لرو نو له جومات ئې څنګه منع کوو؟ رسول الله ﷺ خو د خپل مبارک ژوند په وروستیو شېبو او په خپلو وروستنیو خطبو کي فرمایلي: که ستاسو بښځي غواړي چي په جومات کي لمونځ وکړي نو مخنیوی ئې مه کوئ!!!
- څوک چي وایي د عمر رضي الله عنه په وخت کي دا پرېکړه وشوه چي بښځي

دي جومات ته نه ځي! هغوی ته وایو: دا نه د یوه حکم د تغییر په معنی اخیستی شو او نه د تعطیل په معنی، یوازي دومره ویلی شو چي که دا ادعاء صحیح وي نو دا پرېکړه هغه مهال د خاصو ظروفو او شرائطو په وجه شوې، داسي نه ده چي د دې پرېکړې مخالفت حرام او ناجائز وي او نن چي د اسلام او مسلمانانو مصلحت دا تقاضا او غوښتنه کوي چي د ښځو دیني او اخلاقي روزنې ته لازیاته توجه وشي او له نورو خواوو ئې مخ جومات ته واړوو نو دا کار حرام او ناروا وګڼو!! حرام هغه دي چي الله تعالی او د هغه رسول حرام کړي.

ځیني وایي: کاش اوس داسي جوماتونه او داسي واعظان وی چي د ښځو روزنه وکړی شي،... د کومې فتنې له مخې چي د ښځو لمونځ په کور کي غوره ګڼل شوی کېدی شي هغه په جومات کي د ننه احتمالي فتنه وي نه د لارې په اوږدو کي. د دوی په ځواب کي باید ووایو: که رسول الله ﷺ ښځو ته ویلي وی چي ستاسو لمونځ تر جومات په کور کي غوره دئ نو یوه ښځه به هم جومات ته نه وه تللې، د ښځو له عمل او د رسول الله ﷺ له ویناوو معلومېږي چي د پیغمبر علیه السلام تر رحلت پورې ښځي جومات ته راتللې، او رسول الله ﷺ په خپلې وروستۍ خطبې کي دا سپارښتنه کړې ده چي که ښځو غوښتل جومات ته ولاړي شي مخنیوی ئې مه کوئ، رسول الله ﷺ حتی د عمر رضی الله عنه دا مطالبه ونه منله چي ویل ئې: یا رسول الله! خپلې مېرمني دي بهر ته له وتلو منع کړه، رسول الله ﷺ له څه ځنډ وروسته وفرمایل: ما ته وحي شوې چي دوی منع نه کړم. مور یوازي د دومره څه

ویلو حق لرو چې ووایو: جوماتونه باید داسې جوړ شي چې هم د بښځو د لمانځه ځای بېل وي او هم ئې د تګ راتګ لاره بېله وي، خو هغه حلال کار نشو حرامولی چې رسول الله ﷺ نه دئ تحریم کړی. د عمر رضي الله عنه په اړه په روایاتو کې راځي چې هغه له کوره د بښځو له وتلو او د جومات ته تلو سره موافق نه وو، خو عملاً ئې حالت داسې وو چې دی به مخکې جومات ته روان وو او مېرمن به ئې ورپسې وه خو هغه ئې منع کولی نشوی.

له نامحرم سره خلوت

اسلام زنا تحریم کړې او هر هغه څه ئې هم منع کړې چې زنا ته لار آواروي او په زنا منتج کېږي، د نامحرمو تر منځ په خلوت کې او یوازې ناسته او ولاړه ئې هم په دې لړ کې نېولې او هغه ئې ناجائز ګڼلې، دې روایاتو ته ځیر شئ:

عن جابر.... مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ ». مسند احمد

له جابر رضي الله عنه روایت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمایل: څوک چې پر الله او د آخرت پر ورځې ایمان لري له کومې بښځې سره دې په داسې حال کې ګوښې نه ګوري چې له هغې سره خپل محرم نه وي، ځکه درېیم به ئې شیطان وي.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ، يَقُولُ : لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. البيهقي

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ :«لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلاَ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ يَقُولُ « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ». مسلم

له ابن عباس رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله ﷺ په خطبې کې فرمايلي: نه دي کوم سړی له داسې ښځې سره ګوښې ګوري چې محرم ئې ورسره نه وي او نه دي ښځه له محرم پرته سفر کوي.

د جنسي شذوذ انتهاء او بدي پايلي

قرآن په دې اړه فرمايي:

إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ إِنَٰثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَٰنًا مَّرِيدًا ﴿١١٧﴾ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ۘ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿١١٨﴾ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ۖ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠﴾ أُو۟لَٰٓئِكَ مَأْوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ النساء: ۱۱۷-۱۲۱

دوی خو له الله پرته یوازي د ښځو عبادت کوي او له سرکښ شیطان پرته د بل څه عبادت نه کوي. همغه چې الله رټلی او ویلي ئې دي: هرومرو به ستا له بندګانو ټاکلې برخه ترلاسه کوم. او حتماً به ئې تېربباسم او حتماً به هیلي په کې راولاړوم او خامخا به ورته امر کوم نو د څاروو غوږونه به غوڅوي او هرومرو به ئې ګمارم نو د الله د مخلوق جوړښت به بدلوي او څوک چې له الله پرته شیطان دوست ونیسي نو په ښکاره تاوان سره ئې تاوان وکړ. وعدې ورسره کوي او هیلي په کې راولاړوي او شیطان خو له تېرایستو پرته څه وعده نه ورسره کوي. دوی همغه دي چې مېشت ځای ئې دوزخ دئ او له هغه به د خلاصون چاره نه مومي.

د دې مبارکو آیتونو ستر ستر ارشادات دا دي:

- څوک چې له الله پرته بل ته د دعاء لاسونه اوچتوي، خپل حاجات وروړاندي کوي او د هغه عبادت کوي، ډېر کمزوري معبودان مرستي ته رابلي، ډېریو مشرکانو د ښځو په څېره کې ځان ته معبودان جوړ کړي او عبادت ئې کوي، دوی یوازي د ښځو عبادت کوي، جنسي بې لاریتوب ئې هغه ځای ته ورسوي چې پر زړه او ذهن ئې بې مهاره جنسي تمایلات مسلط شي، ټول ژوند ئې د دې تر اغېز لاندي راشي، هر څه له دغې زاویې ګوري، د جنسي هوس بنده شي، هم ئې دوستي د دې لپاره وي او هم ئې دښمني، له دې پرته بله مینه نه پېژني، شراب دا اور لا تېز کړي، د ښځو او نارینه وو آزاد اختلاط او بربنډتوب وربانډي مزید تیل توی کړي، مسته موسیقي، رقص او نڅا او د عشق او شهوت په ستاینې کې سندري لازیات

ورته لمن ووهي، هم ئې بتان او هم ئې مجسمې د ښځو انځورونه شي . که تاسو دا اوس غربي ټولني ته لږ په دقت سره ځیر شئ نو د قرآن د دغه آیت مصداق به په خپلو سترګو وګورئ، هري خوا ته به دي د ښځو مجسمې ترسترګو شي، هم په معبد کي او هم په مغازه کي، هم د کشیش په وینا کي او هم د ټلویزیون په تجارتي اعلاناتو کي، هلته د تجارت لپاره ښځه او د دې ښایست استعمالېږي، هلته لوړو مراتبو ته رسېدل د ښځو له لاري وي، هلته مور او پلار هېر شوي، د دې مینې ټغر ټول شوی، ځای ئې جنسي هوس او تعلق ته خالي شوی، له نکاح او د کورنۍ له جوړولو ډډه کېږي دا ځکه چې نکاح د آزاد جنسي تعلقاتو مانع کېږي، له اولاد سره د ښځې او مېرۍ علاقه او مینه نشته او دا د دې لپاره چې اولاد ساتل او روزل زحمت غواړي او د جنسي تلذذ او خوند اخیستو په وړاندي خنډ کېږي، مېرۍ او ښځه د دې پر ځای چې اولاد ولري، سپی او پشۍ ساتي، ځینې د سپي ساتل تر زوی درلودلو غوره ګڼي او ځینې ئې سپي د جنسي موخو لپاره ساتي، هلته به تاسو له کشیشانو هم واورئ چې مریم علیها السلام په زنا تورنوي او په دې خبري خاص تأکید کوي او وایي چې هغې توبه وکړه او بیا ئې دا مقام ترلاسه کړ او دا د دې لپاره چې د یوه زناکار ولس معبود هم باید د زنا سمبول وي، هلته به تاسو د فروید په څېر د دوی له فیلسوفانو هم واورئ چې وایي: د انسان د ټولو کړو وړو، اړیکو او روابطو منشأ جنسي تمایل دئ، د پلار مینه له لور سره او د مور مینه له زوی سره له دغه تمایل راولاړېږي، هم د انسان د ویښې ټول فعالیتونه او هم ئې د

خوب خوبونه جنسي منشأ لري.

- دوی په اصل کي د شیطان عبادت کوي، شیطان غولولي، څوک ئې دې ته هڅولی چي د مریمي علیها السلام مجسمه جوړه کړي او څوک ئې دې ته چي د مناة، نائلة او عزیٰ په څېر سنځینه بتان معبودان ونیسي او په وړاندي ئې ګونډه شي.
- دوی د هغه رټل شوي شیطان په تحریک د شرک مرتکب شوي چي په څو خبرو ئې لوړه کړې:
- د الله د بندګانو یوه برخه به هرو مرو په دام کي غورځوم.
- له سمي لاري به ئې تېرباسم.
- په کږو لارو تګ به ورته ښایسته کوم، داسي چي له هغې ډېري هیلي او طمعي ولري او رنګین رنګین خوبونه ورته وګوري.
- په دې به ئې ګمارم چي د خپلو بتانو لپاره څاروي په نخښه کړي او غوږونه ئې ورغوځ کړي.
- او په دې به ئې ګمارم چي الهي سنن بدل کړي، د فطرت خلاف ګام واخلي، د الله د مخلوق په جوړښت کي تغییر راولي.

په دغو څو لنډو جملو کي د شیطان ټول هغه خبیث کارونه په ګوته شوي چي په خپلو ملګرو ئې ترسره کوي. د شیطان ملګرتیا او ټول هغه کارونه کول چي د شیطان د حزب غړي ئې باید ترسره کړي، له سمي لاري انحراف او کږېدل او په کږو لارو کي خپلو موخو ته د رسېدو هڅه کول، شرک، د دروغجن معبود لپاره قرباني، له فطرت سره جنګ او د هغو الهي

سننو د بدلولو هڅه چې د ټولو مخلوقاتو په پیدایښت او جوړښت کې مراعات شوي. دا چې ګورئ څوک سالم او پاکیزه جنسي تعلقات پرېږدي او ناولې لاري او غیر فطري طریقې غوره کوي، دا د همجنسانو تر منځ غیر فطري جنسي تعلقات، د نارینه او نارینه، او ښځې او ښځې تر منځ نکاح، له حیواناتو سره جنسي نږدېکت، د خپل فطرت خلاف هغه مخدره مواد استعمالول چې بې سده ئې کړي او د خپلو حواسو اداره کول له لاسه ورکړي، دا چې نارینه غواړي ځان د ښځې په څېر کړي او ښځه ځان د نارینه په څېر، په لباس کې هم او په حرکاتو او سکناتو کې هم، دا چې نارینه ږیره خریي، هره ورځ د خپل مخ د پوستکي په ملیونهاوو حجرات رېبي، لنډه موده وروسته ئې مخ ګونځي ګونځي شي، د زني لاندې غوښه ئې راوځړېږي، دا همغه له فطرت سره جنګ دئ چې شیطان خپل ملګري ورباندې ګماري، دا چې ګورئ څوک د دروغجنو معبودانو لپاره په انسان، حیوان او حتی په خپل ځان ظلم کوي، څوک د څاروي غوږ غوڅوي، څوک ځان وهي، څوک ریاضتونه په ځان مني، څوک رهبانیت ته مخه کوي او څوک له نکاح ډډه کوي، دا هر یو په حقیقت کې د شیطان هغه قسمونه رښتیني کوي.

د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحیت دئ؟

باید دې پوښتنې ته هم ځواب وویل شي چې د حدودو نافذول د چا دنده او صلاحیت دئ؟ آیا له اسلامي حکومت او امام پرته بل څوک حدود

جاري کولی شي؟ د دې پوښتنې مختصر او لنډ ځواب دا دئ چې له اسلامي حکومت او د مسلمانانو له امام او امیر پرته هیڅوک د حدودو نافذولو دنده او صلاحیت نه لري، نه پلار د زوی په اړه، نه مېړه د خپلې مېرمنې په اړه، نه بادار د خپل مریې په اړه، نه د کلي ملا او ملک د کلیوالو په اړه حدود نافذولی شي. که ستا حالت داسې وي لکه د رسول الله ﷺ حالت په مکه کې یا د مدینې په لومړیو کلونو کې؛ نو د حدودو نافذول تر هغه وځنډوه چې ستا حالت له هغه حالت سره ورته شي چې رسول الله ﷺ د مدینې په وروستیو کلونو کې او هغه مهال درلود چې د حدود اړوند آیتونه نازل شول. هغه څوک ډېر ناپوه او د اسلام له حقیقته ډېر بې خبره دئ چې د افغانستان په اوسني حالت کې چې د صلیبي ځواکونو په اشغال کې دئ او د دارالحرب حیثیت لري حدود نافذوي او په دې سره غواړي ځان اسلام ته ډېر متعهد او ملتزم ثابت کړي او ګمان کوي چې ښایي له دې لارې به اسلام ته کوم خدمت وکولی شي!! الله تعالی خپل رسول نه په مکه کې د حدودو په نافذولو مکلف کړ او نه د مدینې په لومړیو کلونو کې، هغه مهال ئې د حدودو اړوند لارښوونې او احکام راولېږل چې مدینه د یوه مستقل ملک په توګه راڅرګنده شوه، د سیمې اکثریت خلکو ایمان راوړ، د مدینې ټولې چارې د مسلمانانو په واک کې وې، دوی نه یوازې د مدینې داخلي امنیت تأمین کړی وو بلکې د بهرنیو یرغلونو په وړاندې ئې له دې مستقل هېواد او نوي نظام څخه په وار وار دفاع کړې وه، له داسې حالت وړاندې د حدودو نافذول او هغه هم په دارالحرب کې؛ هم د قرآني لارښوونو خلاف

عمل دئ او هم د رسول الله ﷺ د سنت خلاف. بې علمه خلک د الفاظو په چکر کي پرېوځي او د واقعيتونو پر ځای تش نومونَي معتبري ګڼي، ګمان کوي چې که څو کسانو پر چا د امير المؤمنين نوم کېښود نو هغه حقيقتاً امير المؤمنين شو او له دې وروسته ئې ټولې هغه دندي او مسئوليتونه په غاړه دي او ټول هغه صلاحيتونه لري چې د اسلامي حکومت خليفه او امير ئې لري!! که څه هم هغه نه فوځ ولري او نه تر تسلط لاندي مصئونه او خوندي سيمه!!

اسلامي شريعت د حدودو نافذولو ته په داسي سترګه ګوري لکه چې د روغتون ډاکټر د جراحي عملياتو ته ګوري او يوازي هغه مهال د خپل مريض په عملياتو لاس پوري کوي چې مريض ئې په پرهېز ګمارلی، لازمي لارښوونې او سپارښتنې ئې ورته کړي، ضروري دوا ئې ورکړي، خو له دې ټولو سره سره نه دئ روغ شوی او په پای کي له دې پرته بله چاره نه وي پاته چې عمليات ئې کړي.

د دې لپاره چې دا مبحث مورِ ته مزيد واضح شي او اړوند احکام ئې لازيات راته جوت شي راشئ هغه روايات هم له نظره تېر کړو چې په دې اړه راغلي:

- د چا په اړه چې د حد جاري کېدا پرېکړه وشي هيڅوک ئې بايد شفاعت ونه کړي:

عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ : مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي ملكه. السنن الكبرى للبيهقي، المعجم الكبير

للطبراني

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنَ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ فِي مُلْكِهِ،

له ابن عمر رضي الله عنهما او ابوهريره رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل: د چا شفاعت چې له الهي حدودو څخه د کوم حد د پلي کېدو مانع شي نو يقيناً چې له الله تعالى سره ئې د ده په ملک کې دښمني او ضديت کړی.

- د مسلمانانو امام دا حق لري چې د حد نافذولو تر څنګ زناکار د مصلحت له مخې څه موده تبعيد کړي:

عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب و غرب و أن أبا بكر ضرب و غرب و أن عمر ضرب و غرب. المستدرک

له ابن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي، ابوبکر رضي الله عنه په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي او عمر رضي الله عنه په درو وهل کړي او تبعيدول ئې کړي.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِنَفْيِ عَامٍ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ. البخاري

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د هغه چا په اړه چې زنا ئې کړې خو واده ئې نه وو شوی؛ تر يوه کال پوري د تبعيد او د حد د اجراء پرېکړه کړې وه.

له دې او دې ته ورته رواياتو په ډېر صراحت سره معلومېږي چې تبعيد د حد جزء نه دئ بلکې داسې سزا ده چې د قاضي رأيې ته پرېښودل

شوې.

• له هغو ګناهونو پرته چې د سزا حد ئې ټاکل شوی؛ لکه زنا، غلا، بغاوت، شوکي، شراب څښل او قذف يعني بې ګناه کسان تورنول، د نورو ګناهونو سزا تر لس درو نشي زياتېدی:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بن نِيَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: لا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ. رواه البخاري

له ابو برده بن نيار رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله ﷺ به ويل: تر لسو درو زيات وهل نشته مګر له الهي حدودو څخه په کوم حد کي. يعني په بل هيڅ مورد کي تر لسو درو زيات وهل نشته.

البته ځينو فقهاوو په ځينو مواردو کي تر ۴۹ او ۷۶ درو پوري تعزيري سزا ګاني هم جائز ګڼلې دي.

• پر مخ او د بدن پر نازکو ځايو وهل او د وهلو لپاره څوک بربندول منع دي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قال : « إذا ضَرَبَ أحَدُكم فَلْيتَّقِ الوَجْهَ». أخرجه أبو داود.

له ابوهريره رضي الله عنه روايت دئ چې رسول الله ﷺ وفرمايل: که ستاسو کوم يو وهل کوي نو پر مخ له وهلو دي ډډه وکړي.

• په اسلام کي لوڅول، تړل، زولانه کول، ولچک کول نشته:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لاَ يَحِلُّ فِى هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيدٌ وَلاَ مَدٌّ وَلاَ غُلٌّ وَلاَ صَفَدٌ. سنن بيهقي

له عبد اله بن مسعود ﷺ روایت دئ چې وایي: په دې (اسلامي) امت کي نه (د چا د تعذیب لپاره) بربنډول شته، نه ټرلی راکاږل، نه زولنه کول او نه ولچک اچول. یعني په اسلام کي دا جائز نه دي چې څوک د وهلو په موخه بربنډ کړی شي، په وني او لرګي پوري وټړل شي، په لاس او پښو کي ئې زولنې او ولچک واچول شي.

- هغه اعتراف هیڅ ارزښت نه لري چې له وهلو وروسته وي:

عن أبي عيينة بن المهلب قال : سمعت عمر بن عبد العزيز يقول : من أقر بعد ما ضرب سوطا واحدا فهو كذاب.مصنف ابن ابي شيبه

له أبي عيينة بن المهلب روایت دئ چې له عمر بن عبدالعزیز ﷺ مي واورېدل چې ویل ئې: څوک چې له یوې درې وهل کېدو وروسته اقرار وکړي نو هغه دروغجن دئ.

- هغه واکمن د الهي عذاب مستحق دئ چې په حد کي کموالی او زیاتوالی کوي:

« يؤتى بوال نقص من الحد سوطاً، فيقال له لم فعلت ذاک؟ فيقول رحمة لعبادک، فيقال له أنت أرحم بهم مني! فيؤمر به إلى النار، ويؤتى بمن زاد سوطاً فيقال له لم فعلت ذلک؟ فيقول لينتهوا عن معاصيک، فيقول أنت أحكم به مني! فيؤمر به إلى النار » تفسير كبير

د الله تعالی په وړاندي به داسي چارواکی راوستل شي چې په حد کي ئې یوه دره کموالی کړی، ورته وبه ویل شي: ولي دي دا کار وکړ؟ وبه وایي: ستا پر بندګانو د رحم له کبله، نو ورته وبه ویل شي: آیا ته تر ما زیات پرې

مهربان وې؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي، او داسي څوک به راوستی شي چې يوه دره ئې زياته کړې، ورته وبه ويل شي: ولي دي دا کار وکړ؟ وبه وايي: د دې لپاره چې ستا له عصيان او سرغړاوي ډډه وکړي، نو ورته وبه ويل شي: آيا ته د دوی په اړه تر ما زيات ښه حکم کوونکی وې؟ نو د اور په لوري د بېولو امر به ئې وشي.

- پر خپلې ګناه پرده اچول غوره دي:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا، فَأَنَا هَذَا، فَاقْضِ فِيَّ مَا شِئْتَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ سَتَرَكَ اللَّهُ، لَوْ سَتَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ : وَلَمْ يُجِبِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ شَيْئًا، فَقَامَ الرَّجُلُ فَانْطَلَقَ، فَأَتْبَعَهُ النَّبِيُّ رَجُلًا فَتَلَا عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةَ : أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : وَهَذِهِ لَهُ خَاصَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : بَلْ لِلنَّاسِ عَامَّةً مسند ابن ابي شيبه و مسلم

له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روايت دئ چې وايي: يو سړی رسول الله ﷺ ته راغی او وئې ويل: د ښار د لرې برخې له يوې ښځې سره مې له مجامعت (جنسي نزدېکت) پرته نور هر څه وکړل، زه دا دئ دلته ولاړ يم چې څنګه دي خوښه وي زما په اړه پرېکړه وکړه، عمر رضي الله عنه ورته وويل: الله پر تا پرده اچولې وه کاش تا هم پر خپل ځان پرده اچولې وی، راوي وايي: رسول الله ﷺ هيڅ ونه ويل، نو دا سړی پورته شو او ولاړ، نو رسول الله ﷺ يو سړی ورپسې ولېږو (راوئې غوښت) او دا آيت ئې ورته ولوست: أَقِمِ الصَّلَاةَ

طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ: د ورځې دواړو خواوو او د شپې په یوې نږدې برخې کې لمونځ کوه، یقیناً چې ښېګڼې بدي له منځه وړي. د هغه قوم یوه سړي وویل: یا رسول الله! آیا دا یوازې د ده لپاره مختص ده؟ وئې فرمایل: نه بلکې د ټولو خلکو لپاره ده.

- که د مسلمانانو امیر ته کومه قضیه وړاندې شي هغه مکلف دئ چې د الله تعالی قانون به نافذوي، خو داسې تفحص او تجسس به نه کوي چې د مجرم له اعتراف او شاهدانو له ګواهي پرته له نورو لارو د متهم جرم ثابت کړي او سزا ورکړي، د جرم ثابتولو او د حد جاري کولو ته باید لېوالتیا ونه لري.

قال رسول الله ﷺ ... وَمَنْ جَاءَ مِنْكُمْ مُطْلِعُنَا عَلَى عَوْرَةٍ سَتَرَهَا اللَّهُ فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ، وَيُسِرَّهَا إِلَى مَنْ يَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، فَإِنَّا لا نَمْلِكُ مَغْفِرَتَهَا، وَنُقِيمُ عَلَيْهِ حَدًّا ... ". المعجم الكبير للطبراني

رسول الله ﷺ فرمایلي: ... او ستاسو کوم یو چې راشي او غواړي مورږ پر داسې پټ کار خبر کړي چې الله پرې پرده اچولې نو هغه دي د الله په ستر کې ځان مستور وساتي او هغه چا ته دې وړاندې کړي چې د هغې (ګناه) د بخښلو خاوند دئ، او مورږ د بخښلو خاوند نه یو، او حد به پرې پلی کوو...

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. موطأ مالک

رسول الله ﷺ فرمایلي: اې خلکو! تاسو ته هغه وخت رارسېدلی چې د

الهي حدودو له تجاوز ډډه وکړئ، او څوک چې له دغو ناولو کارونو څخه کوم څه وکړي نو د الله په پرده کي دي ځان پټ وساتي، دا ځکه چې که څوک مور ته خپله عمل پاڼه څرګنده کړي مور به د الله کتاب پرې قائموو (د کتاب الله مطابق به سزا ورکوو).

- د حدودو د پلي کولو تلوسه مه کوئ:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا ». سنن ابن ماجه

له ابو هریره رضي الله عنه روایت دئ چې رسول الله ﷺ فرمایلي: حدود دفع کړئ (له پلي کېدو څخه) تر کومه چې د دفع کولو وجه او مدرک ورته موندلی شئ.

عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :« ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة » المستدرک على الصحيحين للحاكم

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ، فَخَلُّوا سَبِيلَهُ ؛ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَفْوِ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ" سنن البيهقي و رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا.

له عائشې رضي الله عنها روایت دئ چې رسول الله ﷺ فرمایلي: تر هغه چې توانېدی شئ له مسلمانانو څخه د حدودو پلي کېدا دفع کړئ، که کوم مخرج (د وتلو

لار) ورته وي نو لار ئې ورته پرانيزئ، يقيني خبره دا ده چې که امام په عفو کې خطا شي دا تر دې غوره ده چې په سزا ورکولو کې خطا شي.

عن ابي هُرَيْرَةَ: يَقُولُ جَاءَ الأَسْلَمِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّه ﷺ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسه أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّات كُلُّ ذَلكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَقْبَلَ فِى الْخَامسَة فَقَالَ« أَنكْتَهَا ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « حَتَّى غَابَ ذَلكَ مِنْكَ فِى ذَلكَ مِنْهَا ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « كَمَا يَغِيبُ الْمرْوَدُ فِى الْمُكْحُلَة وَالرِّشَاءُ فِى الْبِئْر». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « فَهَلْ تَدْرِى مَا الزِّنَا ». قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِى الرَّجُلُ مِن امْرَأَته حَلاَلاً. قَالَ « فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْل ». قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنى. فَأَمَرَ بِه فَرُجِمَ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ رَجُلَيْن مِنْ أَصْحَابِه يَقُولُ أَحَدُهُمَا لصَاحِبِه انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذى سَترَ اللَّهُ عَلَيْه فَلَمْ تَدَعْهُ نَفْسُهُ حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْب. فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيفَة حمَار شَائل برِجْله فَقَالَ « أَيْنَ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ ». فَقَالاَ نَحْنُ ذَان يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ « انْزلاَ فَكُلاَ مِنْ جِيفَة هَذَا الْحمَار ». فَقَالاَ يَا نَبِىَّ اللَّه مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ « فَمَا نلْتُمَا مِنْ عرْض أَخِيكُمَا آنفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلٍ مِنْهُ وَالَّذى نَفْسى بِيَده إِنَّهُ الآنَ لَفِى أَنْهَارِ الْجَنَّة يَنْغَمِسُ فِيهَا ». سنن ابي داؤد و مصنف عبدالرزاق

له ابو هريره رضي الله عنه روايت دئ چې يو اسلمي سړی رسول الله ﷺ ته راغی او پر خپل ځان ئې څلور ځلي دا ګواهي ورکړه چې له يوې سنځې سره ئې زنا کړې، په هر ځل کې رسول الله ﷺ مخ ترې اړاوو، نو په پنځم ځل ئې مخ ورواړاوو او وئې ويل: آيا مجامعت دي ورسره کړی؟ وئې ويل: هو، وئې فرمايل: دومره چې ستا دغه (غړی) د هغې په هغه (غړي) کې غائب شو؟

وئې ویل: هو، وئې فرمایل: داسي لکه چې سلایي په رانجومي کي پټېږي او پرې په څا کي؟ وئې ویل: هو، وئې فرمایل: آیا پوهېږې چې زنا څه ته وایي؟ وئې ویل: هو؛ له دې سره مي هغه کار په حرامه توګه کړی چې سړی ئې له خپلي مېرمني سره په حلاله توګه کوي. وئې فرمایل: په دې وینا سره څه غواړې؟ وئې ویل: غواړم چې ما پاک کړې!! نو امر ئې وکړ او هغه رجم شو، بیا رسول الله ﷺ له خپلو دوو اصحابو څخه واورېدل چې یوه ئې بل ته ویل: دې ته وګوره چې الله پرې پرده اچولې وه خو خپل نفس تر هغه آرام پرې نښود چې د سپي په څېر رجم شي، نو څو شېبې ئې د دوی په وړاندي سکوت وکړ، تر هغه چې د یوه داسي خره د جیفه (مړزګي) خوا ته تېر شو چې له پړسوبه ئې پښې شخي ولاړي وې، نو وئې فرمایل: فلانی او فلانی چېرې دي؟ هغوی وویل: مورږ دغه یو یا رسول الله! وئې فرمایل: کوز شئ او د خره له دې مړزګي څه وخورئ، هغوی وویل: یا رسول الله! څوک به دا وخوري؟ وئې فرمایل: کوم تېری چې تاسو همدا اوس د خپل ورور پر عرض او عزت وکړ د دې تر خوراک ډېر سخت کار (ګناه) دئ، په هغه ذات قسم چې زما سا ئې په واک کي ده هغه اوس د جنت په نهرونو کي غوټې وهي.

په بل روایت کي داسي راغلي:

ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدٍ مِنَ الأَزْدِ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَهِّرْنِي، فَقَالَ : وَيْحَكِ ارْجِعِي، وَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ، وَتُوبِي إِلَيْهِ، قَالَتْ : لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ : وَمَا ذَلِكِ، قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، قَالَ :

أَثَيِّبٌ أَنْت؟، قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ : إِذًا لاَ نَرْجُمُک حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِک، قَالَ : فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ : قَدْ وَضَعَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ : إِذًا لاَ نَرْجُمُهَا، وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ : إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَرَجَمَهَا السنن الصغرى و مسلم.

بيا د ازد د قبيلې د غامد له ټبره يوه ښځه ورته راغله او وئې ويل: يا رسول الله! ما پاکه کړه! وئې فرمايل: افسوس پرتا، بېرته ستنه شه او له الله تعالى بخښنه وغواړه، او توبه ورته وکړه، وئې ويل: ښايي ته غواړې ما داسي رد کړې لکه ماعز بن مالک چې دي رد کړ، وئې وفرمايل: او دا څه دي؟ وئې ويل: دا له زنا حامله شوې، وئې فرمايل: ته مېړوښه يې؟ وئې ويل: هو، وئې فرمايل: تر هغه دي نه رجم کوو چې خپل بچی وزېږوې، راوي وايي: نو د انصارو يوه سړي د هغې کفالت په غاړه واخيست تر هغه چې بچی ئې وزېږاوو، نو هغه سړی رسول الله ﷺ ته راغی او وئې ويل: غامديه مېرمني بچی وزېږاوو، نو رسول الله ﷺ وفرمايل: په داسي حال کي ئې نه رجم کوو او بچی ئې نه پرېږدو چې ووړ وي او داسي څوک نه لري چې تی ورکړي، نو له انصارو څخه يو سړی ودرېدو او وئې ويل: يا رسول الله! د هغه رضاعت زما پر ذمه شو، نو بيا ئې هغه رجم کړه.

ولي په ګواهي کي دوه مېرمني له يوه نارينه سره برابري دي؟

د ښځو د حقوقو دروغجن مدافعين د اسلام دا اصل د اعتراض وړ او د

ښځو په اړه تبعیض ګڼي چې وایي: یا به دوه متفق علیه نارینه شاهدان شهادت ورکوي او یا به د دوه نارینه شاهدانو د نه موندلو په صورت کې یو نارینه او دوه ښځینه شاهدان وړاندي کېږي!! په داسي حال کي چې قرآن د دې پرېکړي دلائل زمور مخي ته اېښي او ویلي ئې دي چې دا یوازي د دې لپاره چې که یوه ښځه خبره هېره کړي بله ئې ورپه یاد کړي، دا ځکه چې د ښځې عاطفه هومره قوي ده چې د دې حافظه هم تر اغېز لاندي نیسي، ګورئ چې عاطفه ئې د اولاد ټولي نادودي او غلط کارونه حتی جفاګاني وربانديي هېروي، هري مور ته خپل اولاد ډېر بې ګناه معلومېږي، زوی ئې د ګاونډي له زوی سره په جګړې کي سخت ملامت وي خو دا ترې په حقه او ناحقه دفاع کوي، خپله مورنۍ عاطفه ئې دې ته هڅوي چې له خپل زوی دفاع وکړي، همدغه عاطفه د بې وزلي پوروړي په نسبت د شهادت ورکولو په وخت کي په دې همغه کار کوي چې له خپل زوی د دفاع په وخت کي ئې پرې کوي.

هغه ناپوه کسان چې دا د ښځو په نسبت تبعیض ګڼي، په دې هم نه پوهېږي چې شهادت ورکول امتیاز نه بلکي یو مکلفیت دئ او اسلام د مکلفیتونو په برخه کي تل ښځو ته امتیازات ورکړي چې څو مثالونه ئې دا دي:

- سنګر ته له تلو ئې معاف کړي، مګر دا چې نفیر عام وي او یا دا په خپله خوښه تګ وغواړي.
- جومات ته ئې د تلو حق ورکړی خو وربانديي مکلفه کړې ئې نه ده.

- نکاح د ښځې او نارینه ترمنځ یوه برابره معامله ده، په دې سره د دواړو یوې طبیعي او انساني اړتیا ته ځواب ویل کېږي، خو اسلام نارینه د مهر په ورکولو مکلف کړی، د کور او د کورنۍ ټول مصارف ئې او د خپلې مېرمني او ماشومانو نفقه او جامه ئې د نارینه په غاړه اچولې او ښځه ئې معافه کړې. دا په داسې حال کې چې ښځه له مېړه مهر اخلي او د مېړه په شمول له خپلوانو میراث ترلاسه کوي او دا حق ورکړی شوی چې کولی شي خپله دغه شتمني په کار واچوي او ګټه ترلاسه کړي. ګورئ چې په اقتصادي چارو کې هم امتیاز ورکړی شوی خو له مکلفیت معاف شوې دي.
- ښځو ته دا حق ورکړی شوی چې ګانې وکاروي، سره زر او ورېښم وکاروي، خو د خپل مېړه لپاره، د خپل مېړه لپاره سینګار نه یوازې ورته جائز ګڼي بلکې د ثواب کار ئې بولي، خو دا حق نه لري چې خپله ګانې پردیو ته وښیي او د هغوی په وړاندې له سینګار سره څرګنده شي، له هر هغه څه منع شوې چې د نامحرم او پردي حساسیت او شهوت پاروي او د دې لوري ته ئې هڅوي. حتی عطر او د ګانو غږ هم په دې کې نیسي.

ولې لور ته د زوی په پرتله نیمایي میراث ورکول کېږي؟

ځینې معاندین د میراث د وېش او د لور او زوی د برخې په اړه دا اعتراض لري چې ولې د زوی برخه د لور په پرتله دوه برابره ده، دې اعتراض ته د ځواب ویلو لپاره باید هغه آیت خپلې مخې ته کښېږدو چې دا لاربښوونه په کې راغلې، آیت دا دئ:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾ النساء: ۱۱

الله د خپل اولاد په اړه درته توصيه کوي: نارينه ته به د دوو ښځو د برخي په څېر وي، نو که ټول ئې تر دوو زياتي ښځي وي نو دوی ته به د ده د پرېښي (مال) دوه ثلثه وي او که يوه وي نو نيمايي به ئې د دې وي، او پلار، مور ته ئې، هر يوه ته، د ده د پرېښي (مال) شپږمه برخه ده، که ئې اولاد وو، خو که ئې اولاد نه وو او ميراث ئې مور، پلار ته پاته شوی وو، نو مور ته ئې درېيمه برخه ده، خو که ئې ورونه وو، نو مور ته ئې شپږمه برخه ده، له هغه وصيت وروسته چې دی ئې کوي او له پور وروسته، نه پوهېږئ چې کوم يو به ئې په نفع کې تاسو ته نږدې وي، پلرونه مو که زامن مو؟ دا الهي فريضه ده، بې شکه چې الله ډېر باحکمته پوه دئ.

دلته د ميراث د وېش په اړه لاندې لارښوونې شوې:

- د زوی برخه به د دوو لونو د برخې په اندازه وي.

- که ئې زوی نه وو او یوازي لونې ترې پاته وي، دوه وي یا تر دوو زیاتې، نو د میراث له دریو دوه برخي به د دوی وي.
- خو که یوه وه نو نیمایي به ئې د دې وي.
- د اولاد په شتون کې مور، پلار ته شپږمه شپږمه برخه رسېږي.
- که ئې اولاد نه وو، یوازي مور او پلار ئې وارثان وو، نو مور ته ئې درېیمه برخه رسېږي، پاته دوه برخي به ئې د پلار وي.
- خو که ئې ورونه وو، نو شپږمه برخه د مور ده او پاته ټول پلار ته سپارل کېږي، ورونو او خویندو ته د پلار په شتون کې څه نه رسېږي.
- د میراث له وېش مخکې به د مړي وصیت تر سره کېږي او پورونه به ئې پرې کېږي.
- په مکرره توګه د وصیت ذکر د دې لپاره راغلی چې په دې سره د هغو خپلوانو ستونزه هم حل کېدی شي چې په میراث کې ثابته او مشخصه برخه نلري، د مال خاوند کولی شي د خپل مال له درېیمې برخې دوی ته څه وټاکي.
- که دا د میراث وېش ستاسو خپلې خوښې ته پرېښودی شي، پخپله د هر یوه برخه وټاکئ، نو ووایئ چې د هر یوه برخه به څنګه ټاکئ؟ د برخو په ټاکلو کې به کوم څه د ملاک او معیار په توګه غوره کوئ؟ نږدېوالی که ګټه او منفعت؟ پلار ډېر درنږدې او ګټور دئ که زوی؟ د کوم برخه به زیاته غوره کوئ او د کوم لږ؟ تاسو ته ممکنه نه ده چې په دې اړه حکیمانه، عالمانه او عادلانه پرېکړه وکړی شئ.

- دا برخي د هغه الله له لوري ټاکل شوې چې هم ښه پوه دئ او هم د حکمت خاوند، هره پرېکړه ئې حکیمانه او په علم ولاړه پرېکړه ده.

په دې کې هغو کمعقلو کسانو ته هم ځواب ویل شوی چې د میراث د وېش په اړه پر اسلام اعتراض کوي، ځان د ښځو د حقوقو مدافع ګڼي، دې ته ئې پام نه دئ چې د میراث وېش د یوه کامل اقتصادي نظام یوه وړه برخه ده، په دې اړه هر بحث باید د ټول نظام په ترڅ کې وشي، نه یوازې او له نورو برخو بېل!! د اسلام په اقتصادي نظام کې ښځې په داسې حال کې له اقتصادي مکلفیت فارغ او معاف دي چې د شتمنیو د لاس ته راوړلو ګڼ شمېر مدارک لري، له خپلوانو او مېړه میراث ترلاسه کوي، مهر اخلي، خپلې شتمنۍ په کار اچولی شي، کسب کار کولی شي او عوائد درلودی شي، خو هم د پلار په کور او هم د خاوند په کور کې د دې ټول مصارف د نورو په غاړه دي!! دا خو باید ښځو ته خاص او فوق العاده امتیاز وګڼو، ډېر کمعقله انسان به دا د ښځو په اړه تبعیض ګڼي، په کار خو دا وه چې دوی ویلي وی: د نارینه برخه لږ او پېښې ئې دروند دئ، باید ښځه د دې پېښې په پورته کولو کې د ده مرسته وکړي، لږ تر لږه زړه سوی ولري. خو حکیم او علیم خدای همدا غوره کړې، د نارینه د پیاوړو متو تقاضا همدا ده چې پېښې ئې تر ښځو دروند وي.

اسلام او مریيتوب

ځینې په دې خبرې اعتراض کوي چې اسلام ولې مریيتوب تأیید

کړی، ولي ئې نارینه وو ته اجازه ورکړې چې وینځې وساتي او حتی له نکاح پرته ورسره مباشرت وکړي، غلامي خو د عدالت خلاف او د انسانانو ترمنځ د برابرۍ مغایر او د ظالمانه طبقاءتي نظام نښه ده، دا ولي اسلام له یوې خوا د عدالت دعوی کوي او له بلي خوا غلامي او مرییتوب جائز ګڼي!!

د دغو بې خبرو په ځواب کي باید ووایو: مګر تاسو خبر نه یاست چې د مرییتوب د ختمولو لړۍ د اسلام او مسلمانانو په لاس پیل شوه، دا اسلام وو چې هم ئې په ټول پراخ او خور اسلامي خلافت کي د مرییتوب ټغر ټول کړ او هم په ټولي نړۍ کي، اسلام هغه وخت د غلامۍ په ضد غږ اوچت کړ او د غلامانو د آزادولو سلسله ئې شروع کړه چې غرب لا د دې تصور هم نه شو کولی، اروپا او امریکا نږدې دوولس سوه کاله له اسلام وروسته د غلامۍ د ختمولو لپاره تیار شو، په امریکا کي د جمهور رئیس ابرهام لینکلن په دور کي مرییتوب لغو او د غلامانو آزادي اعلان شوه، خو دا اعلان تر کلونو کلونو هسي د کاغذ پر سر د تورو کرښو په څېر پاته وو، په عمل کي غلامانو د مخکي په څېر په غلامۍ کي ژوند کاوو، ډېر له آزادېدو وروسته بېرته خپلو بادارانو ته ورستانه شول، دا ځکه چې نه ذهناً د آزاد ژوند کولو لپاره تیار وو او نه په ټولني کي د دوی لپاره د آزاد ژوند ضروري لوازم او شرائط برابر شوي وو. که حقایقو ته پام وکړو نو په امریکا کي مخکني غلامان لومړی د زمکه والو په هغو بزګرانو بدل شول چې د دوی په زمکو پوري تړلي وو، له زمکو سره به یو ځای خرڅېدل او له یوه به بل ته انتقالېدل او بیا د بورژوازي (پانګوال) نظام په راتلو سره دا په

زمکو پورې تړلی مریی په داسې کارګر بدل شو چې د خولو او تیاکو حاصل ئې د فابریکو د خاوندانو په جیب کې پرېوځي. په پانګه وال نظام کې د غلامانو، بزګرانو او کارګرانو د آزادۍ خبره یوازې هغه څوک کولی شي چې د آزادۍ په معنی او مفهوم نه پوهېږي!!

اسلام د غلامۍ د ختمولو لپاره دغه حکیمانه لار غوره کړه:

- غلامانو او د هغوی بادارانو ته ئې وویل: تاسو په خپلو کې وروڼه یاست، د یوې کورنۍ غړي، د یوه نیکه او انا اولاد.
- مسلمانانو ته ئې امر وکړ چې مریې ته مریی مه وایئ، هغه ستاسو ورور دئ، د ورور خطاب ورته وکړئ، دروند او له توانه ئې زیات کار وربانديې مه کوئ، په خوراک څښاک کې ئې له ځان سره شریک کړئ.
- وینځې ځان ته نکاح کولی شئ، دا د عار او پېغور خبره مه ګڼئ، له نکاح پرته هم کولی شئ له هغوی سره مباشرت وکړئ، په دې سره هم د هغوی یوې طبیعي او انساني اړتیا ته ځواب ویل کېږي، خو که هغوی دا مباشرت نه خوښولو نو دې کار ته ئې مه مجبوروئ.
- دا پرېکړه ئې وکړه چې هیڅوک د آزاد انسان د مریي کولو حق نلري او دا په حقیقت کې د غلامۍ د لغو کولو په لار کې لومړی او تر ټولو اساسي اقدام وو.
- د موجوده غلامانو د آزادۍ لپاره ئې له یوې خوا په عام طور خلکو ته وویل: د مریي آزادول د ثواب ستر کار دئ. او په خاصه توګه ئې وویل: له چا چې دا او هغه ګناه وشوه کفاره ئې د غلام آزادول ده.

- بادارانو ته ئې وويل: که ستاسو کوم غلام د آزادېدو غوښتنه وکړه، نو يا ئې مجاني او د الله د رضا لپاره آزاد کړئ او يا ئې د کومي معاوضې او خدمت په مقابل کي، لکه دا چې څو کسان وروزي.
- اسلامي حکومت ئې په دې مکلف کړ چې د دولتي شتمنيو يوه برخه بايد د غلامانو د آزادولو لپاره مختص کړي.

دغه حکيمانه تدابير وو چې نه يوازې په لنډه موده کي د غلامۍ جړې وايستل شوې، بلکي د پرون ورځې له غلامانو ستر ستر شخصيتونه جوړ شول او د لويو لويو سيمو د چارواکو او واليانو په توګه وټاکل شول.

دا په داسي حال کي چې په اروپا، امريکا او ټولو غير اسلامي هېوادونو کي د غلامۍ بازار ګرم وو او هيڅا د انسانانو د برابرۍ شعار نه شو منلی. اما دا چې اسلام ولي له بري وروسته او په ټول حجاز له تسلط بعد غلامي تحريم نه کړه او د ټولو غلامانو د آزادولو اعلان ئې ونکړ، ځواب ئې بايد له يوې خوا د هغه وخت په اجتماعي ظروفو او شرائطو کي ولټوو او له بلي خوا د اجتماعي ستونزو په حلولو کي د اسلام په خاصي کړنلاري کي. اسلام د ځينو خاصو اجتماعي ستونزو د حل کولو لپاره دا کړنلاره خپله کړې چې ورو ورو د هغوی جړې باسي، تدريجي بدلون غوره ګڼي، لومړی د داسي تبديلي لپاره ذهني شرائط برابروي، مقدماتي کارونه سر ته رسوي، ريښې يوه په بلي پسي قطع کوي او په پای کي د دې اجتماعي ستونزي کرغېړن بوټی له بېخه باسي، د شراب او قمار په اړه اسلام همدا اسلوب غوره کړ، په تدريج سره ئې د دې خبيثه بوټو جړې

وايستلې، د مرييتوب په اړه ئې هم همدا طريقه اختيار کړه، لومړی ئې وويل: ټول انسانان يو د بل ورونه او د يوه خدای بندگان دي او له يوه مور او پلار پيدا شوي. بيا ئې وويل: د مريي آزادول د ثواب ستر کار او د ګناهونو د جبران وسيله ده، مسلمانان ئې وهڅول چې غلامان له کومې معاوضې پرته آزاد کړي، بيا ئې وويل: هيڅ (حر) او آزاد انسان نشي مريي کېدی، هيڅوک دا حق نلري چې د (حر) او آزاد انسان په غاړه کې د مرييتوب کړې واچوي. بيا ئې وويل: هر غلام دا حق لري چې له خپل مالک سره (مکاتبه) وکړي، يعني خپله آزادي په بيع واخلي، له غلامۍ آزاد شي او په مقابل کې ئې مالک ته څه ورکړي. او په پای کې ئې وويل: د دولت د مصرفي بودجې يو مورد د غلامانو اخيستل او آزادول دي.

د غلامانو د آزادولو او د غلامۍ د تدريجي ختمولو دا طريقه دې ته ورته ده چې کوم دولت د فيوډالي نظام د ختمولو او د زمکو د عادلانه وېش په اړه دا فيصله وکړي چې د زياتو زمکو له خاوندانو زمکې په بيع واخلي او په بې زمکو ئې ووېشي او په دې خاطر د زمکو له مصادرې ډډه کوي چې په دې سره کېدی شي په ډېرو هغو کسانو ناروا تېری وشي چې شتمني او زمکې ئې له جائزو لارو ترلاسه کړې. اسلام نه غواړي په هيڅا، تر هيڅ نامه لاندي تېری وشي او جائز حق ئې تر پښو لاندي شي.

غرب او د ښځو حقوق

له هغې ورځې وروسته چې په غربي هېوادو کې مخکنی ظالمانه

فیوډالي نظام اوسني پانګوال نظام ته په اوشتو شو، د تولید وسائل له مخکني زوړ حالت نوي حالت ته ارتقاء وکړه، زړه د غویو یوې په ټراکټور بدله شوه، د بزګر او کارګر ځای ماشین ونیولو، زمکه، شتمني او د تولید وسائل د لازیات محدودو شتمنو لاس ته ورغلل، د ټولني اکثریت له زمکي او د تولید له نورو وسائلو محروم او دې ته اړ شول چې د خپلو ورځنیو اړتیاوو د تأمین لپاره د زمکه والو په زمکي او د شتمنو په فابریکې کي د کارګر او بزګر په توګه کار وکړي، د دوی او د دوی د کار اقتصادي ارزښت ورو ورو لږ شي، خبره دې ځای ته ورسېږي چې د ټولني تر نوي سلني زیات وګړي له تولیدي وسائلو او اقتصادي استقلال محروم شي، ژوند ئې د بل په زمکي، فابریکې، شرکت او دفتر پوري وتړل شي، څه چې د خپلو خولو او تنګو په بدل کي ترلاسه کوي لږ برخه ئې ده ته په لاس ورشي او ډېره ئې د شتمن په جیب کي ولوېږي، د پانګوال نظام دغه حالت او بهیر ښځې دې ته اړي کړې چې داسي شاقه کارونو ته غاړه کښېږدي چې د دوی له فطري جوړښت سره مطابقت نه لري، په کانونو، د درنو وسائلو تولید فابرېکو او که ښایسته وي نو د پردي په دفتر کي د سکرتر په توګه کار وکړي، خپل ماشوم او روزنه ئې وړوکتون ته محول کړي، او کار ئې هغه ځای ته ورسېږي چې د اولاد له زېږولو او روزلو لاس واخلي، حتی د خپل عرض او ناموس په پلورلو لاس پوري کړي، دا په داسي حال کي چې په ټول عالم کي تر هر څه ستر کار د ماشوم پیدایښت او د هغه روزنه ده، په ټول کائنات کي داسي کار نشته چې د ماشوم له پیدایښت او روزني سره

برابري وکړی شي، د ماشوم روزنه یوازي دا نه ده چې تی ورکړی شي، ومینځل شي او جامې ئې وربدلي شي، دا کارونه په وړوکتون کي هم کېدی شي، خو هغه څه چې ماشوم ئې له خپلې مور او د هغې په غېږ کي او د هغې له مینې، عاطفې او پېرزویني ډک چلن زده کوي له بلې لارې او له بل چا ئې نشي زده کولی، په حقیقت کي د ماشوم د شخصیت بنسټ د مور په غېږ کي اېښودل کېږي، دا مور ده چې د ماشوم د راتلونکي شخصیت څرنګوالی ټاکي، د تاریخ لوړ او اتل شخصیتونه د اتلو میندو په غېږ کي روزل شوي، د تاریخ ستر ستر جنایتکاران یا هغه وو چې بدي میندې ئې په برخه شوې یا د مهرباني مور له غېږ محروم شوي، عجیبه ده چې غربیان مور له دې ستري دندي محروموي او د کار لپاره ئې کانونو ته لېږي، او دې ته د میندو د حقوقو نوم ورکوي!!! پیغمبر ﷺ فرمایي: هغه کس به په جنت کي د ده خوا ته وي، (دومره ورنږدې لکه د لاس دوه منځنۍ ګوتي)، چې یو ماشوم وروزي یا یو یتیم وپالي، اسلام د یوه انسان هدایت ته دومره ارزښت ورکوي چې وایي: د چا په لاس چې یو انسان هدایت شي دا تر ټولو هغو شیانو ورته غوره دئ چې د لمر وړانګې پرې لګېږي، حتی که دا ټوله زمکه د سرو زرو وي، د ده په واک کي وي او د الله تعالی په لار کي ئې وقف کړي تر دې د یوه انسان لارښوونه او هدایت ده ته زیات ثواب ورپه برخه کوي، له دې لارښوونو معلومېږي چې اسلام د یوه ماشوم روزني او د یوه انسان هدایت ته څومره ارزښت ورکړی.

په غرب کي تر انسان ثروت او دولت ته ارزښت ورکړی شوی،

انسان او کرامت ئې د شتمنو د ګټو قرباني شوی، نن د غربي هېوادو نوي سلنه شتمني د لس سلني شتمنو په واک کي دي، د امریکا ټولي خبري او تصویري رسنۍ د شپږو لویو شرکتونو په لاس کي دي، څوک چې په غرب کي د سیاسي او اقتصادي آزادۍ او عدالت خبره کوي یا ډېر ناپوه دئ او د آزادۍ او عدالت په حقیقي معنی نه پوهېږي او د غربي ټولنې له اجتماعي، اقتصادي او سیاسي جوړښت او تاریخ خبر نه دي، او یا سرسپارلي اجیر مبلغین دي چې د استخباراتي شبکو له لوري ګمارل شوي، دوی دې ته آزادي وایي چې ښځه د نارینه په ملعبې بدله شوې، یوه نانځکه تړې جوړه شوې، د څو ډالرو په بدل کي دې ته چمتو کېږي چې خپل عرض وپلوري، د بل د خوشحالولو لپاره نڅا وکړي، سندري ووایي، د تجارتي موخو لپاره د دې له ښایست کار واخیستل شي، د خلکو جلبولو لپاره سینګار وکړي، حتی بربنډي شي!!!

د دې په مقابل کي اسلام ښځو ته هغه مقام او منزلت ورکړی چې د نړۍ په هیڅ دین او نظام کي ئې بېلګه نشو موندلی، د ژوند په ټولو برخو کي ئې د نارینه په پرتله ښځو ته امتیازات ورکړي، له اقتصادي پلوه ئې ښځو ته دا امتیاز ورکړی چې د پلار په کورنۍ کي پلار او د مېړه په کورنۍ کي مېړه د ښځې د اقتصادي اړتیاوو متکفل دي، او دا په داسي حال کي چې هغه اقتصادي استقلال لري، د عوائدو ټول هغه مدارک ورته منل شوي چې نارینه ته منل شوي، له پلار، مېړه او نورو خپلوانو میراث ترلاسه کوي او له مېړه مهر، کولی شي خپله شتمني په خپله خوښه په کار واچوي. دې ته

نه اړ کېږي چې د اولاد له روزني لاس واخلي او ماشوم وړوکتون ته وسپاري. راشئ د قرآن دې آیت ته ځیر شو او وګورو چې د دغو مطالبو په اړه څه وایي:

مَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡۚ وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ۝٧ الحشر:۷

د دغو کلیو د استوګنو کوم څه چې الله پر خپل پیغمبر لورولي نو دا د الله، د پیغمبر، د خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او د مسافرانو دي، دا د دې لپاره چې هغه ستاسو د غنیانو تر منځ لاس په لاس نه شي، پیغمبر چې تاسو ته څه درکړي هغه واخلئ او له څه ئې چې منع کړئ له هغه ډډه وکړئ او له الله ووېرېږئ، یقیناً چې الله شدید العقاب دئ.

دلته د اسلام د اقتصادي نظام یو بنسټیز او اساسي اصل زمورږ مخي ته ځلېږي، وایي: فيء ځکه غنیمت نه ګڼل کېږي او باید په حاجتمنو ووېشل شي چې شتمني د غنیانو تر منځ لاس په لاس نشي، یعني مال او دولت د څو شتمنو او غنیانو په لاس کي محصور او محدود نشي بلکي په پراخه پیمانه ووېشل شي او د څو کسانو په لاس کي د شتمنیو له تمرکز مخنیوی وشي، دا اصل که له یوې خوا مورږ ته لارښوونه کوي چې د غنیمت او فيء د

وېش قوانين د دې لپاره وضع شوي چې د مفتوحه سيمو زمکي، مالونه، وسائل او نوري شتمنۍ يوازې د هغو لاس ته ورنشي چې وسله لري او په فتوحاتو کې ئې برخه اخيستې، بلکې د حاجتمنو اړتياوو ته په پام سره په ضروري مواردو کې وکارول شي، له بلې خوا مورِ ته وايي چې د اغنياوو په لاس کې د شتمنيو تمرکز هغه څه دي چې الله تعالی ئې نه خوښوي او دا بايد د اسلامي نظام د مهمو اهدافو په ضمن کې وي چې د شتمنيو وېش عادلانه وي او د اغنياوو په واک کې د هغوی له تمرکز مخنيوی وشي، داسي نه لکه اوسنی غربي پانګوال نظام چې په هغه کې غني ورځ تر بلې لازيات غني کېږي او فقير لازيات فقير کېږي، دا نن په امريکا کې پانګوال نظام په دې منتج شوی چې د متحده ايالاتو نوي سلنه شتمني د څو شتمنو په واک کې ده، که پر امريکا باندې داسي قهرجن او ځواکمن پوليسي نظام حاکم نه وی چې هر پاڅون ئې په شدت او قهر سره ځپلی نو ډېر پخوا به دا نظام ړنګ شوی وو، دا نږدې دوهم کال دئ چې په امريکا کې د دې نظام په ضد تر دې نامه لاندې پاڅون پيل شوی چې (وال سټريټ محاصره کړئ)، وال سټريټ د امريکايي پانګوال نظام د ملا تير دئ، که امريکا د وسلو د خرڅلاو بازارونه له لاسه ورکړي، که ډالر په جهاني تجارتي تبادلاتو کې خپل ځای نورو اسعارو ته پرېږدي او اوسنی اعتبار ئې له منځه ولاړ شي، که امريکا په خپلو مستعمراتو کې خپل مارکيټونه له لاسه ورکړي، نو امريکا به نه يوازې خپل اوسنی حالت د لنډې مودې لپاره ونشي ساتلی بلکې ډېر ژر به د شوروي اتحاد په برخليک اخته شي.

اسلام دې هدف ته د رسېدو لپاره چې شتمني د اغنياوو تر منځ لاس په لاس نه شي، ځانګړې جامع او اغېزمنه تګلاره غوره کړې، سود او احتکار ئې حرام کړي چې دا دواړه د پانګوال نظام دوه اساسي بنسټونه دي، د میراث داسي قانون ئې وضع کړی چې د هر شتمن له وفات وروسته د هغه شتمني د ډېرو تر منځ ووېشل شي، زکات ئې فرض کړی، صدقات او کفارې ئې لازم کړې، اغنياوو ته وايي: ستاسو په مالونو کې د مسکينانو يو ثابت حق دئ چې بايد اداء ئې کړئ، حکومت په دې ګماري چې د نېستمنو متکفل وي او د دولت له بيت المال د دوی حاجتونه رفع کړي.

سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِکَ، أشهد أن لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ
أَسْتَغْفِرُکَ وَأَتُوبُ إِلَيْکَ